09 संघ न्यायपालिका — उच्चतम/उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन-सक्रियता, ई-कोर्ट्स

अनुच्छेद 124-147, 214-231 (और 233-237) | भाग पाँच (अध्याय 4) व भाग छह (अध्याय 5, 6) | एकीकृत न्यायपालिका — उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) अक्टूबर 2026 की एक सुबह जयपुर की **रिया**, जो विधि की पढ़ाई के पहले वर्ष में है, अपने दादाजी के साथ **राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ** के बाहर खड़ी है। दादाजी का पेंशन से जुड़ा मामला आज सूची में है। रिया पूछती है, "दादाजी, उच्च न्यायालय तो जोधपुर में है, फिर यहाँ कैसे?" दादाजी मुस्कुराते हैं, "**मुख्यपीठ** जोधपुर में है, पर 1976 से जयपुर में **स्थायी खंडपीठ** है — उसकी भी लंबी कहानी है।"

रिया अपने फ़ोन पर ख़बरें पढ़ती है — "उच्चतम न्यायालय में तीन नए न्यायाधीशों ने शपथ ली, कार्यरत संख्या 37"; "राजस्थान उच्च न्यायालय को 44वें मुख्य न्यायाधीश मिले"; "देश भर में 5.6 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित"। वह पूछती है, "इतनी अदालतें, इतने न्यायाधीश — ये आपस में जुड़े कैसे हैं? और न्यायाधीश चुनता कौन है?" दादाजी कहते हैं, "यही तो समझना है — भारत में **एक ही न्यायपालिका** है, जिसकी चोटी पर दिल्ली का उच्चतम न्यायालय है और नींव में गाँव-ढाणी तक की अदालतें।"

✨ कल्पना कीजिए — संसद ने एक कानून बनाया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन वह कानून किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करता है। अब उस नागरिक की रक्षा कौन करेगा? यहीं से भारतीय न्यायपालिका की भूमिका शुरू होती है — संविधान की रक्षक (Guardian of the Constitution), मौलिक अधिकारों की संरक्षक और संघीय ढाँचे की निर्णायक। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ — यह ब्रिटिश काल के फेडरल कोर्ट (Federal Court) और प्रिवी काउंसिल (Privy Council) दोनों का उत्तराधिकारी बना। संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था — "भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है।" इसी अध्याय में हम समझेंगे कि यह न्यायालय कैसे बना, इसके नीचे उच्च न्यायालय कैसे काम करते हैं, और जब न्यायपालिका खुद आगे बढ़कर समाज के वंचित वर्गों के लिए दरवाज़े खोलती है — तब उसे "न्यायिक सक्रियता" और "जनहित याचिका" कहा जाता है।

यह अध्याय चार भागों में है। **भाग अ (खंड 1-15)** में उच्चतम न्यायालय — इतिहास, पदानुक्रम, न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्ति, कॉलेजियम, योग्यता-वेतन, हटाने की प्रक्रिया, अस्थायी न्यायाधीश, स्वतंत्रता और जवाबदेही, आठों अधिकारिताएँ, राष्ट्रपति के संदर्भ, अवमानना-पुनर्विलोकन-उपचारात्मक याचिका, अनुच्छेद 141-145 और मुख्य न्यायाधीशों का उत्तराधिकार। **भाग ब (खंड 16-26)** में उच्च न्यायालय — संख्या-बल, राजस्थान उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214-231, पाँच रिटें, अनुच्छेद 32 बनाम 226, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण। **भाग स (खंड 27-30)** में न्यायिक पुनरावलोकन, सक्रियता और जनहित याचिका। **भाग द (खंड 31-38)** में ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, विधिक सहायता, ई-कोर्ट्स, लंबित मामले, तकनीक, न्यायिक सुधार और 2026 के घटनाक्रम।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — सर्वोच्च न्यायालय: परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2	न्याय का पिरामिड — एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम
3	संरचना एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति
4	कॉलेजियम प्रणाली — कार्य-पद्धति, NJAC और प्रक्रिया-ज्ञापन
5	योग्यता, शपथ, वेतन एवं कार्यकाल
6	पदच्युति — न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 और अब तक के प्रयास
7	कार्यवाहक, तदर्थ एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश
8	सीट, कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्रता के संवैधानिक उपाय
9	न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही — आंतरिक प्रक्रिया एवं पारदर्शिता
10	अधिकार-क्षेत्र एवं शक्तियाँ — 8 श्रेणियाँ
11	परामर्शदायी अधिकारिता — राष्ट्रपति के 16 संदर्भ
12	अभिलेख न्यायालय, अवमानना, पुनर्विलोकन एवं उपचारात्मक याचिका
13	अनुच्छेद 141, 142, 144 एवं 145 — बाध्यकारी निर्णय और पूर्ण न्याय
14	मुख्य तथ्य — अनुच्छेद-सूची (सर्वोच्च न्यायालय)
15	भारत के मुख्य न्यायाधीश — परंपरा, कीर्तिमान और उत्तराधिकार
16	भाग ब — उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायपालिका: भारत में उच्च न्यायालय — परिचय एवं वर्तमान स्थिति
17	उच्च न्यायालयों की संख्या-बल, रिक्तियाँ एवं स्थानांतरण
18	राजस्थान उच्च न्यायालय — स्थापना एवं ऐतिहासिक विकास
19	राजस्थान उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश, भवन एवं ताज़ा स्थिति
20	संवैधानिक अनुच्छेद 214-231 — अनुच्छेद-वार सारांश
21	नियुक्ति, महाभियोग एवं उच्च-सर्वोच्च न्यायालय तुलना
22	पाँच रिटें (Writs) — अनुच्छेद 226 — अर्थ, प्रयोग एवं सीमाएँ
23	उच्च न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) एवं शक्तियाँ

OMKAR ACADEMY New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

24	अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226 — तुलनात्मक अध्ययन
25	अधीनस्थ न्यायालय — अनुच्छेद 233-237
26	अधिकरण (Tribunals) — अनुच्छेद 323क-323ख और हालिया सुधार
27	भाग स — न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता एवं जनहित याचिका: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
28	न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)
29	जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)
30	ऐतिहासिक PIL वाद एवं समसामयिक परिदृश्य
31	भाग द — न्याय तक पहुँच, ई-कोर्ट्स एवं सन् 2026: ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya)
32	लोक अदालत (Lok Adalat)
33	विधिक सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क विधिक सहायता एवं मध्यस्थता
34	ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (e-Courts Mission Mode Project)
35	लंबित मामले और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड — 2026 के आँकड़े
36	तकनीक और न्याय — आभासी सुनवाई, सीधा प्रसारण, अनुवाद एवं कृत्रिम बुद्धि
37	न्यायिक सुधार — अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, क्षेत्रीय पीठें एवं न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात
38	सन् 2026 की ताज़ा न्यायपालिका घटनाएँ

🏛️ भाग अ — सर्वोच्च न्यायालय

इस भाग में खंड 1 से 15 तक — उच्चतम न्यायालय का इतिहास और न्यायिक पदानुक्रम, न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्ति, कॉलेजियम, योग्यता-वेतन-कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, अस्थायी न्यायाधीश, सीट और स्वतंत्रता, जवाबदेही, आठों अधिकारिताएँ, राष्ट्रपति के संदर्भ, अवमानना-पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 141-145, अनुच्छेद-सूची और मुख्य न्यायाधीशों का उत्तराधिकार।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "उच्चतम" या "सर्वोच्च"

संविधान के हिंदी पाठ में "Supreme Court" के लिए **"उच्चतम न्यायालय"** शब्द है; बोलचाल और पुस्तकों में **"सर्वोच्च न्यायालय"** भी उतना ही प्रचलित है। दोनों एक ही संस्था के नाम हैं।

1. परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judiciary) है — शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, और फिर अधीनस्थ न्यायालय। यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act, 1935) से ली गई है। संविधान के भाग पाँच (भाग-V) में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ — इसने संघीय न्यायालय (Federal Court of India, स्थापित GOI Act 1935 द्वारा) का स्थान लिया, और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह भी सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में ले ली। ध्यान दें — भारत की न्यायव्यवस्था एकीकृत है यानी केंद्रीय एवं राज्य दोनों प्रकार के कानून एक ही न्यायालय-श्रृंखला में लागू होते हैं, जबकि अमेरिका में द्विस्तरीय (Federal + State) व्यवस्था है — वहाँ संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका बिल्कुल अलग-अलग चलती हैं।

🔍 आसान परिभाषा: एकीकृत न्यायपालिका (Integrated/Unified Judiciary)

📘 **परिभाषा:** एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों के कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन एक ही पिरामिड-आकार की न्यायालय-श्रृंखला (सर्वोच्च → उच्च → अधीनस्थ) करती है, अलग-अलग संघीय और राज्य अदालतें नहीं होतीं।

💡 **आसान भाषा में:** भारत में कानून चाहे संसद ने बनाया हो या राज्य विधानसभा ने, दोनों की सुनवाई एक ही "एक श्रृंखला" की अदालतों में होती है। ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय और नीचे जिला/अधीनस्थ न्यायालय — सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी कंपनी का एक ही "एकल शिकायत निवारण तंत्र" हो — चाहे शिकायत मुख्यालय से जुड़ी हो या किसी शाखा से, अंततः वह एक ही सीढ़ी से होकर सबसे ऊपर तक जा सकती है। अमेरिका में इसके विपरीत दो अलग-अलग सीढ़ियाँ हैं — एक संघीय मामलों के लिए, दूसरी राज्य के मामलों के लिए — जो कभी आपस में नहीं मिलतीं (सिवाय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ खास मामलों के)।

1.1 संविधान में न्यायपालिका का स्थान

संविधान के **भाग पाँच (संघ)** के **अध्याय 4 — संघ की न्यायपालिका** में **अनुच्छेद 124 से 147** उच्चतम न्यायालय के बारे में हैं। उच्च न्यायालय **भाग छह (राज्य)** के **अध्याय 5 (अनुच्छेद 214-231)** में और अधीनस्थ न्यायालय **अध्याय 6 (अनुच्छेद 233-237)** में हैं। इस तरह एक ही संविधान तीनों स्तरों की अदालतों को जोड़ता है — अमेरिका की तरह संघ और राज्यों की **दो अलग न्याय-व्यवस्थाएँ** भारत में नहीं हैं।

1.2 उच्चतम न्यायालय तक की यात्रा — 1774 से 1950

वर्ष	घटना	महत्त्व
1773-74	रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 → कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ जुडिकेचर (1774)	पहला शीर्ष ब्रिटिश न्यायालय; पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे
1861-62	भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861	कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय (1862)
1935-37	भारत शासन अधिनियम, 1935 → संघीय न्यायालय	1 अक्टूबर 1937 से दिल्ली में; प्रांतों के विवाद और संवैधानिक प्रश्न
1949	प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उन्मूलन अधिनियम	लंदन तक अपील का रास्ता बंद
28 जनवरी 1950	उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन	संसद भवन के नरेंद्र मंडल कक्ष में; 1958 में तिलक मार्ग का भवन

उच्चतम न्यायालय ने **संघीय न्यायालय** और **प्रिवी काउंसिल** — दोनों का स्थान लिया। इसीलिए इसे भारत में सबसे व्यापक अधिकारों वाला शीर्ष न्यायालय कहा जाता है — यह संघीय न्यायालय, अपील का अंतिम न्यायालय, मौलिक अधिकारों का संरक्षक और राष्ट्रपति का सलाहकार, चारों एक साथ है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — प्रतीक और ध्येय-वाक्य

उच्चतम न्यायालय का ध्येय-वाक्य **"यतो धर्मस्ततो जयः"** (जहाँ धर्म है, वहाँ जय है) है। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने न्यायालय का नया **ध्वज और प्रतीक-चिह्न** जारी किया, और अक्टूबर 2024 में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में **न्याय की देवी** की नई प्रतिमा लगी — आँखों पर पट्टी के बिना और हाथ में तलवार की जगह **संविधान** लिए हुए।

🔍 आसान परिभाषा: संघीय न्यायालय (Federal Court)

📘 **परिभाषा:** भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित शीर्ष न्यायालय, जिसे संघ-प्रांत विवादों की मूल, संवैधानिक प्रश्नों की अपीलीय और परामर्शदायी अधिकारिता थी; 1950 में इसका स्थान उच्चतम न्यायालय ने लिया।

💡 **आसान भाषा में:** आज के उच्चतम न्यायालय का "बड़ा भाई" — पर उसके ऊपर लंदन की प्रिवी काउंसिल थी। 🏠 **उदाहरण:** किसी प्रांत और केंद्र के बीच विवाद 1940 में संघीय न्यायालय में जाता, पर उसके निर्णय की अपील लंदन तक हो सकती थी।

◆ संघीय न्यायालय (1937-1950) — उच्चतम न्यायालय का पूर्वज

भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत **1 अक्टूबर 1937** को दिल्ली में **संघीय न्यायालय** बना, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश **सर मॉरिस ग्वायर** थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम छह न्यायाधीश हो सकते थे। इसकी तीन अधिकारिताएँ थीं — प्रांतों और संघ के बीच विवादों की **मूल**, उच्च न्यायालयों से संवैधानिक प्रश्नों पर **अपीलीय** और गवर्नर-जनरल को **परामर्शदायी**। पर इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील **प्रिवी काउंसिल** तक जा सकती थी, इसलिए यह वास्तव में "सर्वोच्च" नहीं था।

संविधान सभा ने संघीय न्यायालय की तीनों अधिकारिताएँ उच्चतम न्यायालय को दीं, और उसमें **रिट अधिकारिता** (अनुच्छेद 32) व व्यापक **विशेष अनुमति** (अनुच्छेद 136) जोड़कर उसे विश्व के सबसे शक्तिशाली शीर्ष न्यायालयों में शामिल कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश ही उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने।

बिंदु	भारत	अमेरिका	ब्रिटेन
शीर्ष न्यायालय	उच्चतम न्यायालय (1950)	सुप्रीम कोर्ट (1789)	सुप्रीम कोर्ट (2009 से; पहले हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की अपील समिति)
न्यायाधीश	38 (2026)	9	12
नियुक्ति	राष्ट्रपति — कॉलेजियम की सिफ़ारिश	राष्ट्रपति — सीनेट की सहमति	स्वतंत्र चयन आयोग की सिफ़ारिश पर
कार्यकाल	65 वर्ष तक	आजीवन	सेवानिवृत्ति-आयु तक
परामर्शदायी शक्ति	हाँ (अनुच्छेद 143)	नहीं	नहीं

New India Education by Omkar Sir

📖 28 जनवरी 1950 — राजाओं के कक्ष में जन्मा जनता का न्यायालय

गणतंत्र बनने के दो दिन बाद, **28 जनवरी 1950** की सुबह संसद भवन के **"नरेंद्र मंडल कक्ष" (Chamber of Princes)** में एक नई संस्था ने काम शुरू किया — **भारत का उच्चतम न्यायालय**। जिस कक्ष में कभी देशी रियासतों के राजा-महाराजा बैठकर अपने अधिकारों की चर्चा करते थे, वहीं अब वह अदालत बैठी जिसके सामने राजा और रंक बराबर थे। पहले मुख्य न्यायाधीश बने **हरिलाल जे. कानिया**।

यह न्यायालय कहीं से अचानक नहीं आया था। इससे पहले इसी कक्ष में 1937 से **संघीय न्यायालय (Federal Court)** बैठता था, और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील लंदन की **प्रिवी काउंसिल** तक जाती थी। 1949 में प्रिवी काउंसिल का अधिकार समाप्त हुआ और 26 जनवरी 1950 से भारत की न्यायिक व्यवस्था का अंतिम शब्द भारत में ही कहा जाने लगा।

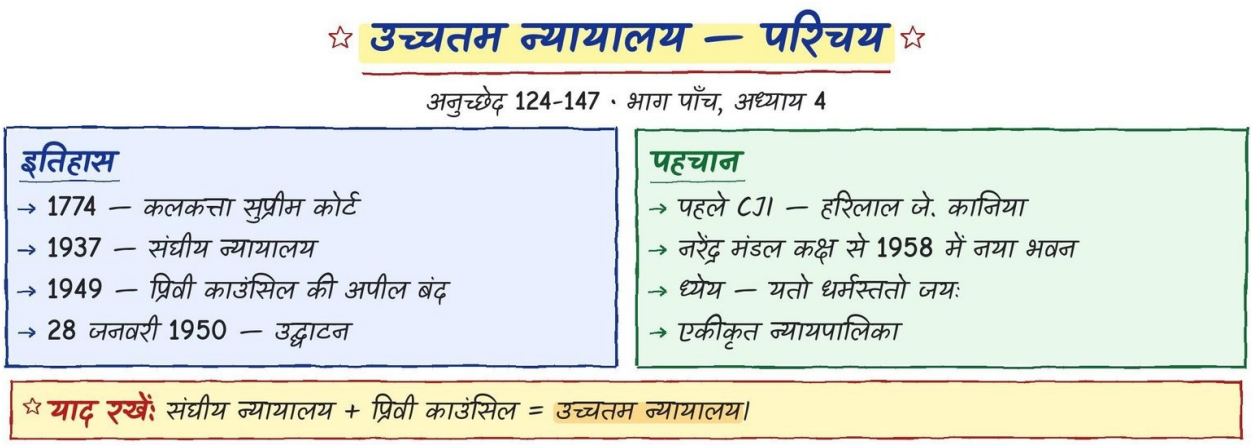
लगभग आठ वर्ष तक संसद भवन के भीतर काम करने के बाद **1958** में न्यायालय तिलक मार्ग के अपने वर्तमान भवन में पहुँचा, जिसके शिखर पर तराज़ू जैसी आकृति और जिसका ध्येय-वाक्य है — **"यतो धर्मस्ततो जयः"**।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक ही न्यायालय के नीचे पूरे देश की अदालतें कैसे जुड़ी हैं — यही "एकीकृत न्यायपालिका" है, जिसे अगले खंड में पिरामिड के रूप में देखेंगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** उद्घाटन 28 जनवरी 1950 (नरेंद्र मंडल कक्ष); वर्तमान भवन 1958 से; पहले CJI हरिलाल जे. कानिया।

📊 उच्चतम न्यायालय — एक नज़र में

1. संविधान का **भाग पाँच, अध्याय 4**; अनुच्छेद **124-147** (कुल 24 अनुच्छेद)।
2. उद्घाटन **28 जनवरी 1950**; वर्तमान भवन **1958** से, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
3. स्वीकृत संख्या **38** (2026); 53वें मुख्य न्यायाधीश **सूर्य कांत**।



चित्र 9.1: उच्चतम न्यायालय — परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. न्याय का पिरामिड — एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम

भारत की न्यायपालिका को एक **पिरामिड** की तरह समझें — सबसे ऊपर एक **उच्चतम न्यायालय**, उसके नीचे **25 उच्च न्यायालय**, और उनके नीचे हर ज़िले में **ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय**। नीचे की अदालतें संख्या में सबसे अधिक हैं और आम आदमी का सबसे ज़्यादा काम वहीं पड़ता है। ऊपरी अदालत के निर्णय नीचे की सभी अदालतों पर **बाध्यकारी** होते हैं और नीचे के निर्णय के विरुद्ध ऊपर **अपील** हो सकती है।

📊 न्यायालयों की संख्या — मोटे तौर पर (2026)

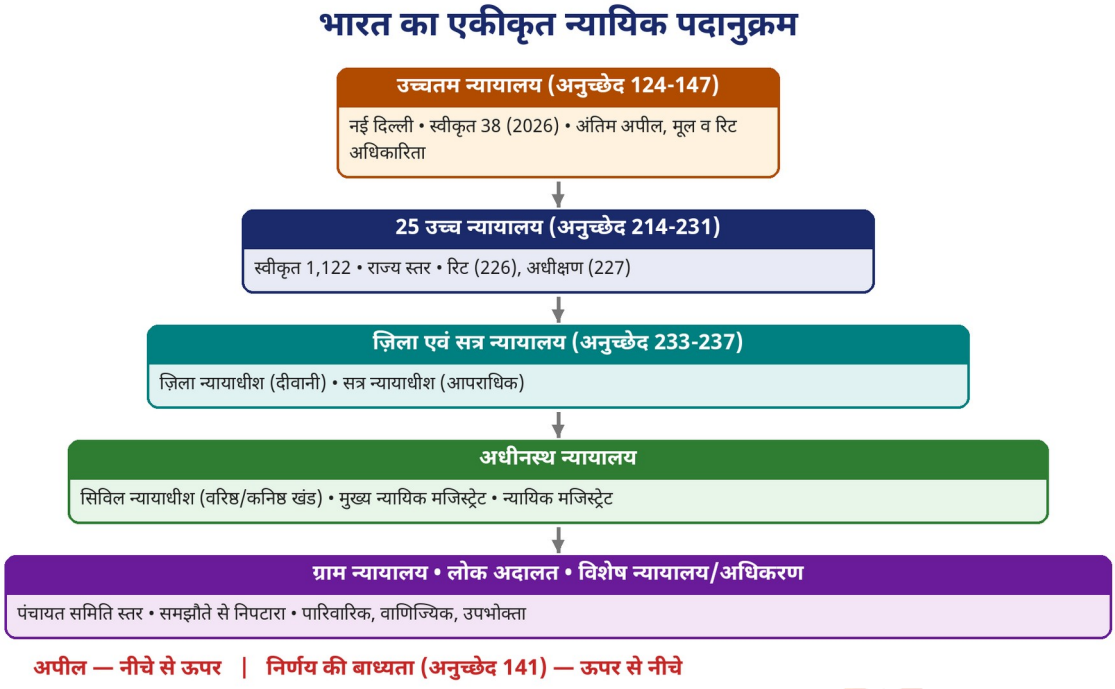
1. **1** उच्चतम न्यायालय — स्वीकृत 38 न्यायाधीश।
2. **25** उच्च न्यायालय — स्वीकृत 1,122 न्यायाधीश।
3. ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय — स्वीकृत लगभग **25,900** न्यायिक अधिकारी (फ़रवरी 2026)।
4. ग्राम न्यायालय — **333** कार्यरत (अक्टूबर 2025)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक ही संविधान, एक ही न्यायपालिका

अमेरिका में संघीय (federal) और राज्य (state) न्यायालयों की दो अलग श्रृंखलाएँ हैं; भारत में एक ही श्रृंखला दोनों तरह के कानून लागू करती है — इसे भारत शासन अधिनियम, 1935 की व्यवस्था से लिया गया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अधिकरण कहाँ आते हैं

अधिकरण इस पिरामिड के बाहर नहीं हैं — उनके आदेशों पर भी उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226/227) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 136) की समीक्षा होती है।



चित्र 9.2: भारत का एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम — उच्चतम न्यायालय से ग्राम न्यायालय तक

2.1 ज़िले के भीतर की अदालतें — दीवानी और आपराधिक

स्तर	दीवानी (Civil) पक्ष	आपराधिक (Criminal) पक्ष
ज़िला स्तर	ज़िला न्यायाधीश (ज़िला न्यायालय)	सत्र न्यायाधीश (सत्र न्यायालय) — मृत्युदंड भी दे सकते हैं, पर पुष्टि उच्च न्यायालय करता है
मध्य स्तर	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड)	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
निचला स्तर	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) / मुंसिफ़	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट)
विशेष	पारिवारिक, वाणिज्यिक, उपभोक्ता आयोग, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	विशेष न्यायालय (पॉक्सो, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार), त्वरित निपटान न्यायालय

एक ही व्यक्ति प्रायः **ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश** कहलाता है — दीवानी मामलों में ज़िला न्यायाधीश और आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश। गाँव के स्तर पर **ग्राम न्यायालय** और विवादों के आपसी निपटारे के लिए **लोक अदालत** इस पिरामिड को और नीचे तक ले जाते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक पदानुक्रम (Judicial Hierarchy)

📘 **परिभाषा:** न्यायालयों की वह क्रमबद्ध व्यवस्था जिसमें हर निचला न्यायालय ऊपरी न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण, अपील और पूर्व-निर्णय (precedent) से बँधा होता है, और शीर्ष पर एक अंतिम न्यायालय होता है।

💡 **आसान भाषा में:** अदालतों की सीढ़ी — नीचे से ऊपर अपील जाती है, और ऊपर से नीचे फ़ैसलों की बाध्यता आती है। 🏠 **उदाहरण:** अजमेर के सत्र न्यायालय के फ़ैसले के विरुद्ध अपील राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर खंडपीठ) में और फिर विशेष अनुमति से उच्चतम न्यायालय में जा सकती है।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के **प्रशासनिक नियंत्रण** में नहीं है — उच्चतम न्यायालय उसके निर्णयों पर अपील सुनता है, पर उसके न्यायाधीशों या कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण नहीं रखता।

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण **उच्च न्यायालय** का है (अनुच्छेद 235), राज्य सरकार का नहीं।

भारत में **दोहरी न्याय-व्यवस्था नहीं** — एक ही अदालत केंद्रीय और राज्य, दोनों कानूनों को लागू करती है।

📊 विशेष न्यायालय और अधिकरण — पिरामिड के किनारे

1. **पारिवारिक न्यायालय** — कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984; विवाह, भरण-पोषण, संरक्षकता के मामले; सुलह पर ज़ोर।
2. **वाणिज्यिक न्यायालय** — वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; निर्धारित मूल्य से ऊपर के व्यापारिक विवाद।
3. **उपभोक्ता आयोग** — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग (अर्ध-न्यायिक)।
4. **त्वरित निपटान और विशेष न्यायालय** — बलात्कार व पॉक्सो मामलों, सांसदों-विधायकों के विरुद्ध मामलों आदि के लिए।

📊 अपील के रास्ते — किसकी अपील कहाँ

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय → **सत्र न्यायालय**; सत्र न्यायालय के निर्णय → **उच्च न्यायालय**।
2. सिविल न्यायाधीश के निर्णय → **ज़िला न्यायाधीश**; ज़िला न्यायाधीश के निर्णय → **उच्च न्यायालय**।
3. उच्च न्यायालय के निर्णय → प्रमाणपत्र (अनुच्छेद 132-134A) या विशेष अनुमति (अनुच्छेद 136) से **उच्चतम न्यायालय**।
4. सत्र न्यायालय का मृत्युदंड उच्च न्यायालय की **पुष्टि** के बिना लागू नहीं होता।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आपराधिक प्रक्रिया की नई संहिता

1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** लागू है; अपील और न्यायालयों का पदानुक्रम लगभग वैसा ही रखा गया है।

📖 दिल्ली का सुधा गोयल मामला — एक मुकदमा, तीन सीढ़ियाँ

फ़रवरी 1980 में दिल्ली की 20 वर्षीय **सुधा** का विवाह **लक्ष्मण कुमार** से हुआ। उसी वर्ष दिसंबर में सुधा की जलने से अस्पताल में मृत्यु हो गई। पड़ोसियों ने गवाही दी कि सुधा ने मरने से पहले सास और पति पर आग लगाने का आरोप लगाया था। **निचली अदालत (सत्र न्यायालय)** ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और भाई सुभाष चंद्र को दोषी मानकर मृत्युदंड सुनाया।

1983 में आरोपियों ने **दिल्ली उच्च न्यायालय** में अपील की। उच्च न्यायालय ने माना कि मृत्यु स्टोव फटने की दुर्घटना थी और तीनों को बरी कर दिया। इस फ़ैसले के विरुद्ध महिला संगठनों ने आवाज़ उठाई और **इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ वीमेन लॉयर्स** ने **उच्चतम न्यायालय** में अपील दायर की।

1985 में उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को दोषी पाकर **आजीवन कारावास** दिया, जबकि सुभाष चंद्र को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया। एक ही मामला तीन सीढ़ियाँ चढ़ा — और हर ऊपरी अदालत ने नीचे के फ़ैसले को जाँचा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भारत में अदालतें अलग-अलग द्वीप नहीं, एक सीढ़ी हैं — नीचे का फ़ैसला ऊपर जाँचा जा सकता है और ऊपर का फ़ैसला नीचे सबको मानना होता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अपील की व्यवस्था: अधीनस्थ न्यायालय → उच्च न्यायालय → उच्चतम न्यायालय; ऊपरी अदालत का निर्णय निचली पर बाध्यकारी।

📊 पदानुक्रम से जुड़े अनुच्छेद

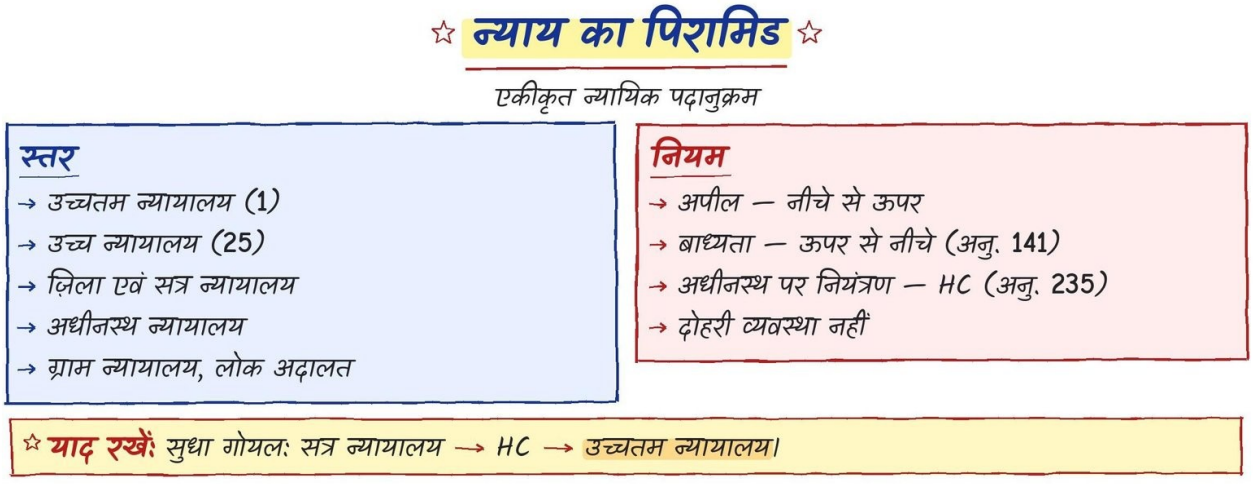
1. **अनुच्छेद 141** — उच्चतम न्यायालय की घोषित विधि सब पर बाध्यकारी।
2. **अनुच्छेद 227** — उच्च न्यायालय का अधीक्षण।
3. **अनुच्छेद 235** — अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण।
4. **अनुच्छेद 50** — कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (नीति-निदेशक तत्व)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 50 का असर

1973 की दंड प्रक्रिया संहिता से पहले कई ज़िलों में कलेक्टर ही न्यायिक मजिस्ट्रेट का काम भी करते थे; अनुच्छेद 50 की भावना में न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट अलग किए गए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "अधीनस्थ" शब्द पर बहस

उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि ज़िला न्यायपालिका को "अधीनस्थ" कहना उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं; इसलिए आधिकारिक दस्तावेज़ों में "ज़िला न्यायपालिका" शब्द अधिक प्रयोग होने लगा है, पर संविधान में शब्द "अधीनस्थ न्यायालय" ही है।



चित्र 9.3: न्याय का पिरामिड — एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. संरचना एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या 38 न्यायाधीश है (1 मुख्य न्यायाधीश/CJI + 37 अन्य) — मई 2026 के अध्यादेश और अगस्त 2026 के संशोधन अधिनियम से; 6 अक्टूबर 2026 से 37 न्यायाधीश कार्यरत हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार मूल संख्या 8 थी (1 CJI + 7 अन्य)। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है — यह कोई स्थायी संख्या नहीं, संसद कानून बनाकर इसे बदल सकती है।

अधिनियम/वर्ष	CJI सहित कुल (बढ़ाकर)	परिवर्तन
मूल संविधान (अनुच्छेद 124)	8 (1+7)	आरंभिक प्रावधान
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956	11 (1+10)	7 से 10
संशोधन अधिनियम, 1960	14 (1+13)	10 से 13
संशोधन अधिनियम, 1977	18 (1+17)	13 से 17
संशोधन अधिनियम, 1986	26 (1+25)	17 से 25
संशोधन अधिनियम, 2008	31 (1+30)	25 से 30
संशोधन अधिनियम, 2019	34 (1+33)	30 से 33
संशोधन अधिनियम, 2026	38 (1+37)	33 से 37 (वर्तमान) — अध्यादेश 16 मई 2026, अधिनियम 11 अगस्त 2026

ध्यान दें — संविधान के मूल अनुच्छेद 124(1) में संख्या **8** (1 + 7) लिखी थी, पर आगे संख्या बढ़ाने का अधिकार **संसद** को दिया गया। इसलिए हर वृद्धि **साधारण कानून** से हुई — कोई संविधान संशोधन नहीं। 2026 की वृद्धि पहले **अध्यादेश** से और फिर अधिनियम से हुई — यह 2019 के बाद पहली वृद्धि थी।

◆ नियुक्ति-प्रक्रिया एवं जजेज़ केसेज़ (कॉलेजियम व्यवस्था)

सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। CJI की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जो वे उचित समझें। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में CJI से परामर्श अनिवार्य है, साथ ही अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लिया जाता है। "परामर्श" शब्द के अर्थ पर हुए विवाद ने चार ऐतिहासिक निर्णयों — जजेज़ केसेज़ — को जन्म दिया, जिन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को गढ़ा।

वाद	वर्ष	निर्णय
प्रथम न्यायाधीश वाद (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ)	1981	"परामर्श" का अर्थ "सहमति" नहीं — केवल विचारों का आदान-प्रदान; कार्यपालिका को अधिक शक्ति
द्वितीय न्यायाधीश वाद (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ)	1993	निर्णय पलटा — "परामर्श" = "सहमति"; वरिष्ठतम न्यायाधीश ही CJI बनेगा; कॉलेजियम (CJI + 2 वरिष्ठ) की शुरुआत
तृतीय न्यायाधीश वाद (राष्ट्रपति का संदर्भ, अनुच्छेद 143)	1998	CJI को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम बनाना होगा; 2 के विरोध पर सिफारिश नहीं भेजी जाएगी; एकल CJI की राय बाध्यकारी नहीं
चतुर्थ न्यायाधीश वाद (NJAC वाद)	2015	NJAC (99वाँ संशोधन 2014) असंवैधानिक घोषित; कॉलेजियम व्यवस्था पुनः बहाल — NJAC से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा माना गया

◆ CJI की नियुक्ति की परंपरा

- 1950-1973: सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI बनाने की परंपरा रही।
- 1973: ए.एन. राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों — जे.एम. शेलट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर — को दरकिनार कर CJI बनाया गया — परंपरा का पहला उल्लंघन (केशवानंद भारती निर्णय के बाद)।
- 1977: एम.एच. बेग को एच.आर. खन्ना (जिन्होंने एडीएम जबलपुर मामले में अल्पमत निर्णय दिया था) को दरकिनार कर CJI बनाया गया।
- द्वितीय न्यायाधीश वाद 1993 के बाद: अब सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश ही CJI बनाया जाएगा — यह बाध्यकारी नियम बन गया।

3.1 नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया — एक नज़र में

पद	कौन प्रस्ताव करता है	अंतिम नियुक्ति
भारत के मुख्य न्यायाधीश	निवर्तमान CJI, परंपरा अनुसार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम विधि मंत्री को भेजते हैं	राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम	राष्ट्रपति; सरकार एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकती है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम (परंपरा — प्रायः दूसरे राज्य से)	राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	उच्च न्यायालय का कॉलेजियम (CJ + 2) → राज्य सरकार → केंद्र → उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम (CJI + 2)	राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217

NIELIT ACADEMY New India Education by Omkar Sir

🌟 क्या आप जानते हैं? — 2026 की वृद्धि क्यों ख़ास है

यह पहला अवसर था जब उच्चतम न्यायालय की संख्या **अध्यादेश** से बढ़ी — 16 मई 2026। संसद ने अगस्त में इसे अधिनियम बनाया, जो **पूर्वव्यापी रूप से 16 मई 2026** से लागू माना गया। मई से अक्टूबर 2026 के बीच हुई नियुक्तियों के बाद न्यायालय में 37 न्यायाधीश हो गए, जिनमें **तीन महिलाएँ** हैं — बी.वी. नागरत्ना, वी. मोहना और सुनीता अग्रवाल।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्चतम न्यायालय की संख्या बढ़ाने के लिए **संविधान संशोधन नहीं**, केवल संसद का **साधारण कानून** चाहिए।

2026 का अधिनियम मुख्य न्यायाधीश **के अतिरिक्त** संख्या 33 से 37 करता है — कुल 34 से **38**।

"वरिष्ठतम न्यायाधीश ही CJI" — यह **परंपरा** है, संविधान में लिखा नियम नहीं; 1973 और 1977 में यह टूटी थी।

🔍 आसान परिभाषा: वरिष्ठता का सिद्धांत (Seniority Convention)

📘 **परिभाषा:** वह परंपरा जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (नियुक्ति-तिथि के आधार पर) को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है; द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) के बाद इसे दृढ़ता से माना जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** जो पहले आया, वही पहले मुखिया बनेगा — उम्र से नहीं, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की तारीख़ से। 🏠 **उदाहरण:** सूर्य कांत के बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ वरिष्ठतम हैं, इसलिए वे 54वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।

संख्या बढ़ाने का तर्क क्या था? विधि मंत्री ने संसद में बताया कि प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश के पत्र से शुरू हुआ और उद्देश्य था — लंबित मामलों (लगभग 90 हज़ार से अधिक) को घटाना और एक साथ **अधिक संविधान पीठें** बैठा सकना। विपक्ष ने **अध्यादेश के रास्ते** पर और न्यायपालिका में **सामाजिक विविधता** की कमी पर प्रश्न उठाए। यह विधेयक **धन विधेयक** के रूप में आया, क्योंकि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है।

📖 2026 — जब सात वर्ष बाद बढ़ी उच्चतम न्यायालय की कुर्सियाँ

2019 के बाद उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या **34** थी, पर लंबित मामले **90 हज़ार** से ऊपर पहुँच चुके थे। मुख्य न्यायाधीश **सूर्य कांत** ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। **5 मई 2026** को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायाधीशों की संख्या (मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त) **33 से 37** करने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राष्ट्रपति **द्रौपदी मुर्मु** ने **16 मई 2026** को **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश** जारी किया। लोकसभा ने 3 अगस्त को विधेयक पारित किया और राज्यसभा ने 5 अगस्त को चर्चा के बाद उसे लौटा दिया (यह **धन विधेयक** था); **11 अगस्त 2026** को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह अधिनियम बना, जो 16 मई 2026 से प्रभावी माना गया।

6 अक्टूबर 2026 को तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश — **सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अपरेश कुमार सिंह** — ने शपथ ली और कार्यरत संख्या **37** हो गई। ध्यान रहे — संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन नहीं, केवल संसद का **साधारण कानून** चाहिए (अनुच्छेद 124(1))।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संख्या तो संसद तय करती है, पर कुर्सियों पर कौन बैठेगा — यह कौन तय करता है? यही कॉलेजियम प्रणाली का प्रश्न है।

📌 **याद रखने लायक बात:** स्वीकृत संख्या 38 = 1 CJI + 37 (2026); अध्यादेश 16 मई 2026; अधिनियम 11 अगस्त 2026।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सात वर्ष का अंतराल

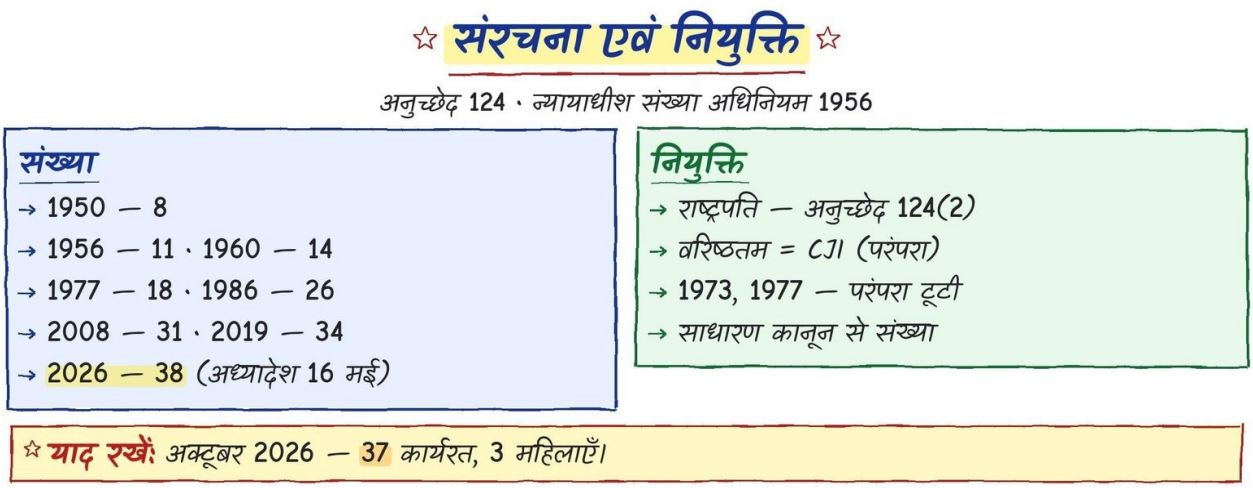
संख्या 2019 में 31 से 34 हुई थी; अगली वृद्धि 2026 में — यानी सात वर्ष बाद।

📊 संख्या-वृद्धि के पीछे का तर्क (2026)

1. लंबित मामले **90 हज़ार** से अधिक; एक साथ अधिक **संविधान पीठें** बैठाने की आवश्यकता।
2. प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से शुरू; मंत्रिमंडल की स्वीकृति **5 मई 2026**।
3. अध्यादेश **16 मई 2026**; विधेयक लोकसभा में **20 जुलाई** को पेश, **3 अगस्त** को पारित; राज्यसभा ने **5 अगस्त** को लौटाया।
4. राष्ट्रपति की स्वीकृति **11 अगस्त 2026**; अधिनियम 16 मई 2026 से प्रभावी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — धन विधेयक क्यों

न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, इसलिए संख्या बढ़ाने वाला विधेयक **धन विधेयक** के रूप में आया — राज्यसभा केवल सिफ़ारिश कर सकती थी।



चित्र 9.4: संरचना एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. कॉलेजियम प्रणाली — कार्य-पद्धति, NJAC और प्रक्रिया-ज्ञापन

संविधान में **"कॉलेजियम"** शब्द कहीं नहीं है। अनुच्छेद 124(2) केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति **मुख्य न्यायाधीश से परामर्श** करके करेंगे। "परामर्श" का अर्थ क्या है — इसी प्रश्न पर तीन **न्यायाधीश वादों** (1981, 1993, 1998) ने यह व्यवस्था गढ़ी और चौथे (2015) ने उसे बचाया।

🔍 आसान परिभाषा: कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)

📘 **परिभाषा:** न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह मिलकर सिफारिशें तय करता है, न कि केवल सरकार।

💡 **आसान भाषा में:** कॉलेजियम यानी न्यायाधीशों का अपना ही एक "चयन-मंडल" जो तय करता है कि नए न्यायाधीश कौन बनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह है; उच्च न्यायालय के लिए CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का। संविधान में शब्द "कॉलेजियम" कहीं नहीं लिखा — यह पूरी तरह न्यायिक निर्णयों (जजेज़ केसेज़) से विकसित हुई एक व्यवस्था है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार के व्यवसाय में नया साझेदार लेने का फैसला बाहरी निवेशक नहीं, बल्कि परिवार के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य मिलकर करें — ताकि व्यवसाय की स्वतंत्र सोच बनी रहे। सरकार ने 2014 में इसकी जगह NJAC (जिसमें कानून मंत्री भी शामिल थे) लाने की कोशिश की, पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया — क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कार्यपालिका का प्रभाव पड़ने का खतरा था।

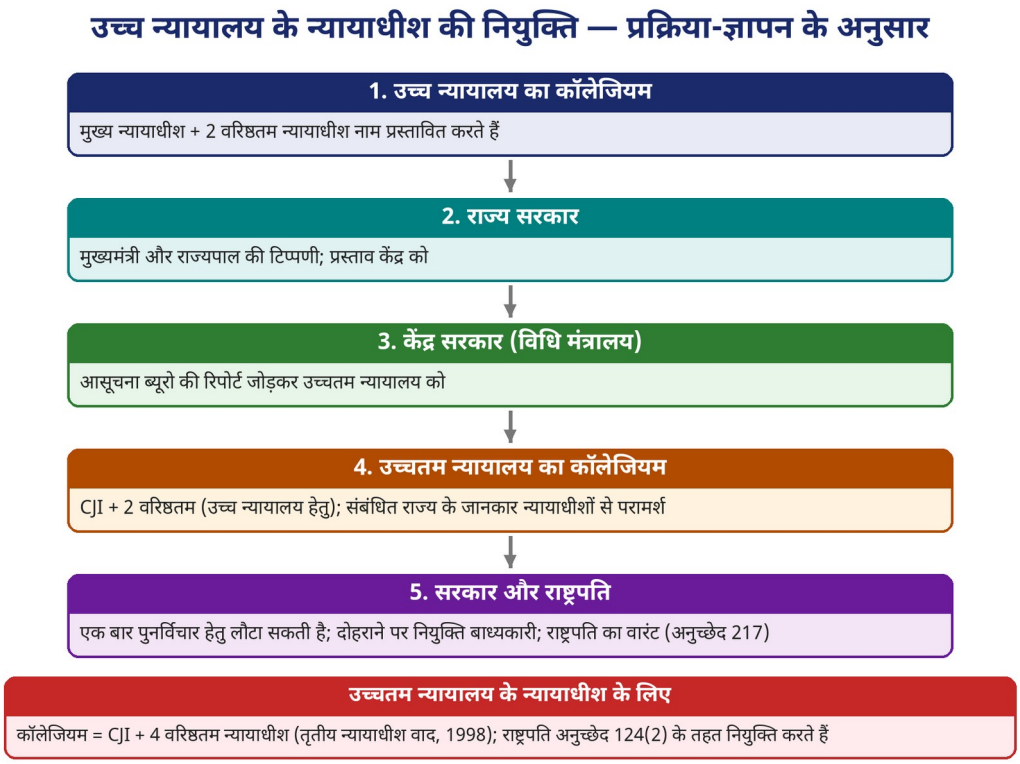
📊 कॉलेजियम (अक्टूबर 2026) — कौन-कौन

1. मुख्य न्यायाधीश **सूर्य कांत** और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश — वरिष्ठता-क्रम में **विक्रम नाथ, बी.वी. नागरत्ना** आदि।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए **तीन-सदस्यीय** कॉलेजियम (CJI + 2) निर्णय लेता है।
3. संकल्प उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर (2017 से)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "परामर्शी न्यायाधीश"

किसी उच्च न्यायालय के नामों पर निर्णय से पहले कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों से भी राय लेता है जो उस उच्च न्यायालय से आए हैं — इन्हें "परामर्शी न्यायाधीश" कहा जाता है।

New India Education by Omkar Sir



चित्र 9.5: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति — कॉलेजियम की प्रक्रिया

4.1 प्रक्रिया-ज्ञापन (Memorandum of Procedure) और सरकार की भूमिका

नियुक्तियों की व्यावहारिक प्रक्रिया **प्रक्रिया-ज्ञापन** में लिखी है, जिसे 1999 में अंतिम रूप मिला। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए नाम **उच्च न्यायालय के कॉलेजियम** से चलते हैं; राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी टिप्पणी व **आसूचना ब्यूरो (IB)** की रिपोर्ट जोड़ते हैं; फिर उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम निर्णय लेता है। सरकार किसी नाम को **एक बार पुनर्विचार** के लिए लौटा सकती है; कॉलेजियम उसे **दोहरा दे** तो सरकार नियुक्ति के लिए बाध्य है — पर इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं है।

2015 के निर्णय के बाद नया प्रक्रिया-ज्ञापन बनना था; **फ़रवरी 2026** में भी सरकार ने संसद में बताया कि संशोधन **"विचाराधीन"** है। अक्टूबर 2017 से उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम अपने निर्णय (**संकल्प**) अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

कॉलेजियम के पक्ष में तर्क	कॉलेजियम की आलोचना
● नियुक्तियों पर **कार्यपालिका का दबाव** नहीं — न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित ● न्यायाधीश ही उम्मीदवार की **न्यायिक योग्यता** सबसे अच्छी तरह जाँच सकते हैं ● सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज़ है — उसे न्यायाधीश चुनने देना हितों का टकराव	● **पारदर्शिता की कमी** — मानदंड और कारण पूरी तरह सार्वजनिक नहीं ● "न्यायाधीश ही न्यायाधीश चुनें" — विश्व में लगभग अनोखी व्यवस्था ● **विविधता** का अभाव — 2021-2026 की नियुक्तियों में लगभग तीन-चौथाई सामान्य वर्ग से ● सिफ़ारिश और नियुक्ति के बीच **देरी**; सरकार द्वारा नाम रोके रखना

बिंदु	कॉलेजियम (वर्तमान)	NJAC (2014, रद्द)
संरचना	CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश	CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश + विधि मंत्री + 2 प्रख्यात व्यक्ति
प्रख्यात व्यक्ति कौन चुनता	—	प्रधानमंत्री, CJI और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति
वीटो	सरकार केवल एक बार लौटा सकती है	कोई भी 2 सदस्य किसी नाम को रोक सकते थे
आधार	न्यायिक निर्णय (1993, 1998)	99वाँ संशोधन + NJAC अधिनियम, 2014

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> **प्रथम न्यायाधीश वाद (1981)** ने "परामर्श" को "सहमति" **नहीं** माना — सरकार की प्रधानता; **द्वितीय (1993)** ने न्यायपालिका की प्रधानता दी।
>
> **कॉलेजियम CJI + 4** — यह संख्या **तृतीय न्यायाधीश वाद (1998)** से आई; 1993 में यह CJI + 2 थी।
>
> NJAC के लिए **99वाँ** संशोधन (2014) हुआ था, 100वाँ नहीं — 100वाँ बांग्लादेश भूमि-सीमा समझौते से जुड़ा है।

वाद	मुख्य प्रश्न	उत्तर
प्रथम (एस.पी. गुप्ता, 1981)	"परामर्श" का अर्थ?	केवल विचार-विमर्श; अंतिम निर्णय सरकार का
द्वितीय (1993)	नियुक्ति में प्रधानता किसकी?	CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की; नियुक्ति "न्यायिक स्वतंत्रता" का भाग

वाद	मुख्य प्रश्न	उत्तर
तृतीय (1998)	CJI अकेले परामर्श दे सकते हैं?	नहीं — CJI + 4 वरिष्ठतम का कॉलेजियम; लिखित राय
चतुर्थ (2015)	NJAC वैध है?	नहीं (4:1) — कॉलेजियम बहाल

📖 16 अक्टूबर 2015 — जब एक संविधान संशोधन 4:1 से रद्द हुआ

अगस्त 2014 में संसद ने लगभग सर्वसम्मति से **99वाँ संविधान संशोधन** और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम** पारित किया। आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों ने भी इसका अनुसमर्थन किया। आयोग में मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री और **दो प्रख्यात व्यक्ति** होने थे — और किसी भी दो सदस्यों के विरोध से नियुक्ति रुक सकती थी।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इसे चुनौती दी। **16 अक्टूबर 2015** को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **4:1** से संशोधन और अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित किया — बहुमत के अनुसार नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता **न्यायिक स्वतंत्रता** का भाग है, जो मूल संरचना है। एकमात्र असहमत न्यायाधीश **जे. चेलमेश्वर** ने लिखा कि कॉलेजियम में पारदर्शिता की कमी है।

परिणाम — पुरानी **कॉलेजियम व्यवस्था** बहाल हुई, पर न्यायालय ने उसी वर्ष सरकार से **प्रक्रिया-ज्ञापन (Memorandum of Procedure)** को और बेहतर बनाने को कहा, जो 2026 तक "विचाराधीन" ही है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कॉलेजियम की कार्य-पद्धति — नाम कहाँ से चलता है, कौन जाँचता है और सरकार की भूमिका कितनी है — अब विस्तार से।

📌 **याद रखने लायक बात:** चतुर्थ न्यायाधीश वाद (16 अक्टूबर 2015): 99वाँ संशोधन व NJAC रद्द, 4:1; कॉलेजियम बहाल।

📊 NJAC (2014) — क्या प्रस्तावित था

1. संविधान में **अनुच्छेद 124A, 124B, 124C** जोड़े गए; अनुच्छेद 124(2), 217(1), 222 आदि में "कॉलेजियम" की जगह आयोग।
2. छह सदस्य — CJI (अध्यक्ष), 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि मंत्री, 2 प्रख्यात व्यक्ति (एक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला से)।
3. प्रख्यात व्यक्तियों का कार्यकाल **3 वर्ष**, पुनर्नियुक्ति नहीं।
4. आयोग की **स्थानांतरण** में भी भूमिका होती।

🌟 क्या आप जानते हैं? — असहमति का महत्त्व

NJAC निर्णय में अकेले असहमत न्यायमूर्ति **जे. चेलमेश्वर** ने कहा था कि कॉलेजियम "अपारदर्शी" है। दो वर्ष बाद, अक्टूबर 2017 से कॉलेजियम ने अपने संकल्प सार्वजनिक करने शुरू किए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आज की स्थिति

NJAC रद्द होने के बाद संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 124A-124C कागज़ पर तो हैं, पर निर्णय के कारण **प्रभावहीन** हैं — नियुक्तियाँ कॉलेजियम से ही होती हैं।



चित्र 9.6: कॉलेजियम प्रणाली — कार्य-पद्धति, NJAC और प्रक्रिया-ज्ञापन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. योग्यता, शपथ, वेतन एवं कार्यकाल

1. भारत का नागरिक होना आवश्यक।
2. योग्यता के तीन विकल्प — (अ) उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष; अथवा (ब) उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष; अथवा (स) राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)।

📌 **महत्वपूर्ण अपवाद**

संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है — यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होता है।

बिंदु	विवरण
वेतन (2018 से)	मुख्य न्यायाधीश — ₹2.80 लाख प्रतिमाह; अन्य न्यायाधीश — ₹2.50 लाख प्रतिमाह
वेतन का स्रोत	भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित — संसद में अमतदेय (बिना मतदान पारित)
सेवा-सुरक्षा	वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, नियुक्ति के बाद वेतन में अहितकारी परिवर्तन नहीं हो सकता
पेंशन	सेवानिवृत्त CJI/न्यायाधीश को अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन
कार्यकाल	65 वर्ष की आयु तक (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तुलना में अधिक — वहाँ 62 वर्ष)

5.1 शपथ, त्यागपत्र और सेवानिवृत्ति के बाद की रोक

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **राष्ट्रपति** या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने **तीसरी अनुसूची** में दी गई शपथ लेते हैं — संविधान के प्रति श्रद्धा, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने, बिना भय या पक्षपात के कर्तव्य निभाने और संविधान व विधियों की मर्यादा रखने की। न्यायाधीश **राष्ट्रपति को लिखकर** त्यागपत्र दे सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे **भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने वकालत नहीं** कर सकते (अनुच्छेद 124(7))।

अनुच्छेद 125	**वेतन और सेवा-शर्तें**
	न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन **संसद कानून** से तय करती है, पर नियुक्ति के बाद इनमें उनके **अहित में बदलाव नहीं** हो सकता — केवल **वित्तीय आपातकाल** (अनुच्छेद 360) इसका अपवाद है। वेतन **भारत की संचित निधि** पर भारित है, इसलिए उस पर संसद में मतदान नहीं होता।

🔍 **आसान परिभाषा: भारित व्यय (Charged Expenditure)**

📘 **परिभाषा:** भारत की संचित निधि से होने वाला वह व्यय जिस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, पर मतदान नहीं होता; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय इसमें आते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** ऐसा ख़र्च जिसे सरकार या संसद रोक नहीं सकती — ताकि न्यायाधीशों को अपनी तनख़्वाह के लिए किसी के आगे झुकना न पड़े। 🏠 **उदाहरण:** बजट में रक्षा पर ख़र्च के लिए लोकसभा की मंज़ूरी चाहिए, पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के लिए नहीं — वह अपने-आप भारित है।

⚠️ **भ्रम से बचें**

उच्चतम न्यायालय के लिए **न्यूनतम आयु तय नहीं**; अधिकतम सेवा-आयु **65 वर्ष**, उच्च न्यायालय के लिए **62 वर्ष**।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन **भारत की संचित निधि**, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन **राज्य की संचित निधि** से; दोनों की **पेंशन भारत की संचित निधि** से।

शपथ **राष्ट्रपति** दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं (राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर सकते हैं)।

📊 **वेतन, पेंशन और सुविधाएँ — मुख्य तथ्य**

1. वेतन — **उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2018** से (1 जनवरी 2016 से प्रभावी)।
2. CJI ₹2.80 लाख, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश ₹2.50 लाख, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ₹2.50 लाख, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ₹2.25 लाख प्रतिमाह।
3. सेवानिवृत्ति के बाद आयोग या अधिकरण में नियुक्ति पर संविधान में रोक **नहीं** — इस पर "सेवानिवृत्ति के बाद के पद" की बहस चलती रहती है।

New India Education by Omkar Sir

📖 **पत्तनमतिट्टा की बेटी — पहली महिला न्यायाधीश**

केरल के पत्तनमतिट्टा में जन्मी **एम. फ़ातिमा बीवी** ने 1950 में वकालत शुरू की और 1958 में **मुंसिफ़** के रूप में अधीनस्थ न्यायिक सेवा में आईं। सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़ते हुए वे ज़िला न्यायाधीश बनीं और 1983 में **केरल उच्च न्यायालय** की न्यायाधीश।

6 अक्टूबर 1989 को वे **उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश** बनीं — न्यायालय की स्थापना के 39 वर्ष बाद। सेवानिवृत्ति के बाद वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं।

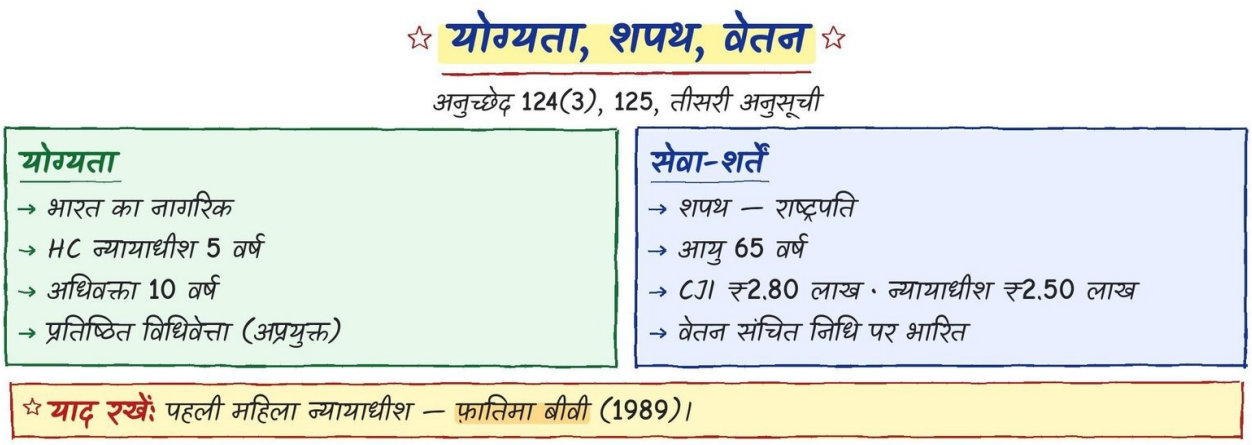
उनकी यात्रा बताती है कि उच्चतम न्यायालय तक पहुँचने के संविधान में **तीन रास्ते** हैं — उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश, 10 वर्ष अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की राय में **प्रतिष्ठित विधिवेत्ता**। फ़ातिमा बीवी पहले रास्ते से आईं; तीसरा रास्ता आज तक किसी के लिए उपयोग नहीं हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** योग्यता, शपथ, वेतन और कार्यकाल — न्यायाधीश बनने और बने रहने की शर्तें।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहली महिला न्यायाधीश — एम. फ़ातिमा बीवी (6 अक्टूबर 1989); "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता" श्रेणी से आज तक कोई नियुक्ति नहीं।

📊 सेवानिवृत्ति की आयु — कैसे बदली

1. उच्चतम न्यायालय — मूल संविधान से ही **65 वर्ष**।
2. उच्च न्यायालय — मूल रूप से **60**, **15वें संशोधन (1963)** से **62 वर्ष**।
3. 2010 में उच्च न्यायालय की आयु 65 करने का **114वाँ संशोधन विधेयक** आया, जो व्यपगत हो गया।



चित्र 9.7: योग्यता, शपथ, वेतन एवं कार्यकाल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. पदच्युति — न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 और अब तक के प्रयास

◆ पदच्युति (Removal) — न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968

1. हटाने का प्रस्ताव: लोकसभा में 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक।
2. स्पीकर/सभापति प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
3. स्वीकार होने पर: 3-सदस्यीय जाँच समिति गठित होती है — (अ) SC का CJI या न्यायाधीश, (ब) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, (स) विशिष्ट विधिवेत्ता।
4. दोषी पाए जाने पर: प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना ज़रूरी — कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत।
5. राष्ट्रपति को संबोधन प्रस्तुत किया जाता है → राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। पदच्युति के आधार: सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity)।

📌 अब तक कोई महाभियोग सफल नहीं हुआ

पहला प्रयास न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1991-93) के विरुद्ध हुआ — जाँच समिति ने दोषी पाया, किंतु लोकसभा में कांग्रेस के अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। 2018 में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा के विरुद्ध भी प्रस्ताव लाया गया था, उसे राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 23 अप्रैल 2018 को स्वीकार ही नहीं किया। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग से नहीं हटाया गया है।

📊 हटाने की प्रक्रिया — संख्याएँ

1. सूचना — लोकसभा **100** / राज्यसभा **50** सदस्य।
2. जाँच समिति — **3** सदस्य।
3. पारित — कुल सदस्य संख्या का **बहुमत** + उपस्थित-मतदान का **दो-तिहाई**।

🔍 आसान परिभाषा: महाभियोग (Impeachment)

📘 **परिभाषा:** न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की एक कठोर, बहुस्तरीय संसदीय प्रक्रिया — सिद्ध कदाचार या अक्षमता साबित होने पर लागू होती है।

💡 **आसान भाषा में:** यह न्यायाधीश को हटाने का "सबसे कठिन रास्ता" है, ताकि सत्ताधारी सरकार सिर्फ नाराज़गी की वजह से किसी न्यायाधीश को न हटा सके। इसमें संसद के दोनों सदनों की भारी सहमति चाहिए — कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत — दोनों सदनों में अलग-अलग। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कंपनी के बोर्ड से किसी स्वतंत्र ऑडिटर को हटाना जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया जाए — ताकि प्रबंधन (सरकार) मनमानी न कर सके और ऑडिटर (न्यायाधीश) निडर होकर काम कर सके। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश महाभियोग से नहीं हटाया जा सका — यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल है।

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया — अनुच्छेद 124(4), 218; न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968



चित्र 9.8: न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया — अनुच्छेद 124(4), 218 और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968

6.1 अब तक के सभी प्रयास — एक तालिका में

न्यायाधीश	वर्ष	क्या हुआ
वी. रामास्वामी (उच्चतम न्यायालय)	1991-93	जाँच समिति ने आरोप सिद्ध पाए; लोकसभा में 196 पक्ष, 0 विरोध, पर कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं — प्रस्ताव गिरा
सौमित्र सेन (कलकत्ता HC)	2009-11	राज्यसभा ने 18 अगस्त 2011 को प्रस्ताव पारित किया; लोकसभा से पहले 1 सितंबर 2011 को त्यागपत्र
पी.डी. दिनाकरन (कर्नाटक/सिक्किम HC)	2009-11	राज्यसभा ने जाँच समिति बनाई; जुलाई 2011 में त्यागपत्र
जे.बी. पारदीवाला (गुजरात HC)	2015	आरक्षण पर टिप्पणी को लेकर सूचना; टिप्पणी हटाने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा
सी.वी. नागार्जुन रेड्डी (हैदराबाद HC)	2016-17	राज्यसभा में सूचना; हस्ताक्षर वापस होने से आगे नहीं बढ़ी
दीपक मिश्रा (CJI)	2018	राज्यसभा के सभापति ने 23 अप्रैल 2018 को सूचना स्वीकार ही नहीं की
शेखर कुमार यादव (इलाहाबाद HC)	2024-26	दिसंबर 2024 में 55 राज्यसभा सदस्यों की सूचना; स्वीकार होने से पहले 15 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त — सूचना निष्प्रभावी
यशवंत वर्मा (दिल्ली/इलाहाबाद HC)	2025-26	लोकसभा अध्यक्ष ने 12 अगस्त 2025 को समिति बनाई; 9 अप्रैल 2026 को त्यागपत्र; रिपोर्ट (आरोप सिद्ध) 12 अगस्त 2026 को सदन में

इन सभी मामलों का निष्कर्ष एक है — **आज तक किसी न्यायाधीश को संसद ने हटाया नहीं**। प्रायः न्यायाधीश ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले **त्यागपत्र** दे दिया या **सेवानिवृत्त** हो गया। यही कारण है कि हटाने की प्रक्रिया में **समय-सीमा** और त्यागपत्र के बाद भी जाँच जारी रखने के प्रावधान की माँग उठती रही है।

📊 न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण — तिथिवार

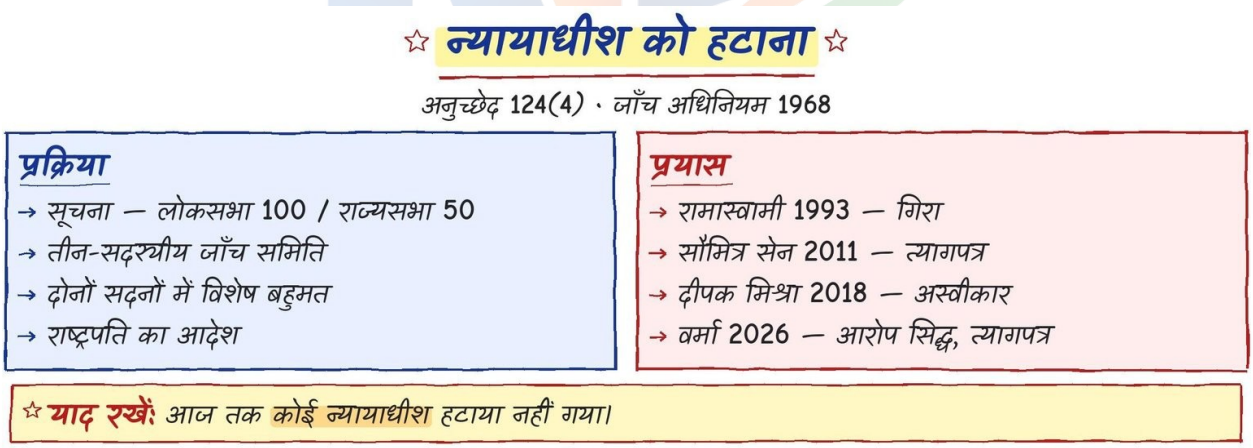
1. **14 मार्च 2025** — दिल्ली में सरकारी आवास के भंडार-कक्ष में आग; नकदी मिलने की ख़बर। उच्चतम न्यायालय की आंतरिक जाँच के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजे गए।
2. **12 अगस्त 2025** — लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम के तहत तीन-सदस्यीय समिति बनाई (फ़रवरी 2026 में पुनर्गठित — न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य)।
3. **9 अप्रैल 2026** — राष्ट्रपति को त्यागपत्र; **18 मई 2026** — रिपोर्ट अध्यक्ष को; **12 अगस्त 2026** — रिपोर्ट दोनों सदनों में, तीनों आरोप "सिद्ध"।
4. प्रश्न शेष — त्यागपत्र के बाद संसद हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है या नहीं; अक्टूबर 2026 तक कार्यवाही समाप्त होने के संकेत थे।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> हटाने के आधार केवल दो — **सिद्ध कदाचार** और **असमर्थता**; "महाभियोग" शब्द संविधान में केवल **राष्ट्रपति** (अनुच्छेद 61) के लिए है, न्यायाधीशों के लिए "हटाना" (removal) है।
>
> सूचना पर हस्ताक्षर — लोकसभा में **100** या राज्यसभा में **50** सदस्य; प्रस्ताव **किसी भी सदन** में शुरू हो सकता है।
>
> जाँच समिति में **उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश** (CJI या अन्य), **किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश** और **एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता** होते हैं।

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 की एक विशेष व्यवस्था — यदि हटाने की सूचना **दोनों सदनों में एक ही दिन** दी जाए, तो जाँच समिति तभी बनती है जब दोनों सदन सूचना स्वीकार करें, और तब समिति अध्यक्ष और सभापति **मिलकर** बनाते हैं। यदि सूचनाएँ अलग-अलग दिन हों, तो बाद वाली निष्प्रभावी हो जाती है। समिति के सामने न्यायाधीश को **अपना पक्ष रखने** और गवाहों से जिरह का अधिकार है। रिपोर्ट में न्यायाधीश **दोषी न** पाए जाएँ, तो सदन में आगे कोई कार्यवाही नहीं होती।

> 📖 **मई 1993 — जब 196 मत भी कम पड़ गए**
>
> 1991 में **108 लोकसभा सदस्यों** ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **वी. रामास्वामी** को हटाने का प्रस्ताव दिया। आरोप था कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार किया और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **पी.बी. सावंत** की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय जाँच समिति बनी, जिसने कई आरोप **सिद्ध** पाए।
>
> मई 1993 में लोकसभा में मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में **196** मत पड़े, विरोध में **एक भी नहीं** — फिर भी प्रस्ताव गिर गया! कारण यह था कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने मतदान से **विरत** रहना चुना, और प्रस्ताव को सदन की **कुल सदस्य संख्या के बहुमत** का आँकड़ा नहीं मिल सका।
>
> यह स्वतंत्र भारत का पहला महाभियोग-प्रयास था जो मतदान तक पहुँचा। इसने दिखाया कि हटाने के लिए **दोहरा विशेष बहुमत** चाहिए — उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई **और** कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसीलिए आज तक कोई न्यायाधीश इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया।
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** हटाने की पूरी प्रक्रिया — सूचना से राष्ट्रपति के आदेश तक — और 2025-26 का न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** रामास्वामी (1993): 196 पक्ष, 0 विरोध, फिर भी असफल — कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं मिला।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — "महाभियोग" शब्द का प्रयोग**
>
> न्यायाधीशों के लिए संविधान "हटाना" (removal) कहता है, पर समाचार और बोलचाल में इसे भी "महाभियोग" कहा जाता है। तकनीकी रूप से महाभियोग केवल **राष्ट्रपति** (अनुच्छेद 61) के लिए है।



चित्र 9.9: पदच्युति — न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 और अब तक के प्रयास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

7. कार्यवाहक, तदर्थ एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश

प्रकार	नियुक्तकर्ता	शर्त/अवसर
कार्यवाहक CJI (Acting CJI)	राष्ट्रपति	CJI का पद रिक्त हो; CJI अस्थायी अनुपस्थित हो; CJI कार्य करने में असमर्थ हो
तदर्थ न्यायाधीश (Ad hoc Judge)	CJI (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से)	स्थायी न्यायाधीशों की कोरम नहीं; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त; संबंधित HC के CJ से परामर्श
सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge)	CJI (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति + व्यक्ति की सहमति)	अस्थायी अवधि के लिए; SC या HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो SC न्यायाधीश की योग्यता रखते हों

7.1 तीन अनुच्छेद, तीन ज़रूरतें

अनुच्छेद 126 — मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वे अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों या कर्तव्य निभाने में असमर्थ हों, तो **राष्ट्रपति** किसी न्यायाधीश को **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश** नियुक्त करते हैं। **अनुच्छेद 127** — गणपूर्ति (quorum) के लिए स्थायी न्यायाधीश कम पड़ें, तो CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के किसी योग्य न्यायाधीश को **तदर्थ न्यायाधीश** बना सकते हैं — ऐसे न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह अपने अन्य कामों पर इसे प्राथमिकता दे। **अनुच्छेद 128** — CJI राष्ट्रपति की सहमति से उच्चतम न्यायालय या (योग्य) उच्च न्यायालय के **सेवानिवृत्त न्यायाधीश** से बैठने का अनुरोध कर सकते हैं; वे न्यायाधीश की सभी शक्तियाँ रखते हैं, पर नियमित न्यायाधीश नहीं माने जाते।

उच्च न्यायालयों में ऐसे ही प्रावधान हैं — **अनुच्छेद 223** (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश), **224** (अपर और कार्यवाहक न्यायाधीश — अधिकतम 2 वर्ष) और **224A** (सेवानिवृत्त न्यायाधीश)। राजस्थान उच्च न्यायालय में **सितंबर 2025 से सितंबर 2026** तक लगभग एक वर्ष कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था रही।

📊 अनुच्छेद 224A — लोक प्रहरी (2021) से 2026 तक

1. **20 अप्रैल 2021** — लोक प्रहरी बनाम भारत संघ: दिशा-निर्देश; पहली शर्त — रिक्तियाँ स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक; कार्यकाल 2-3 वर्ष।
2. **30 जनवरी 2025** — विशेष पीठ (CJI संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्य कांत): 20% की शर्त स्थगित; हर उच्च न्यायालय में 2 से 5, अधिकतम 10%; केवल आपराधिक अपीलें, कार्यरत न्यायाधीश की पीठ में।
3. **दिसंबर 2025** — पीठों की संरचना तय करने में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अधिक लचीलापन।
4. **फ़रवरी 2026** — इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्ष के लिए तदर्थ नियुक्ति की स्वीकृति।

🔍 आसान परिभाषा: तदर्थ न्यायाधीश (Ad hoc Judge)

📘 **परिभाषा:** किसी विशेष उद्देश्य या अस्थायी आवश्यकता के लिए सीमित अवधि हेतु नियुक्त न्यायाधीश — उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 127 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 224A के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

💡 **आसान भाषा में:** "काम के समय की मदद" — जब नियमित न्यायाधीश कम पड़ें, तो कुछ समय के लिए किसी और को बुलाकर अदालत चलाई जाती है। 🏠 **उदाहरण:** उच्च न्यायालय में आपराधिक अपीलों का ढेर हो तो कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश दो वर्ष के लिए लौटकर किसी कार्यरत न्यायाधीश के साथ बैठ सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127) **गणपूर्ति** के अभाव में; सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128) के लिए गणपूर्ति की शर्त नहीं।

अनुच्छेद 127 में नियुक्ति **CJI** करते हैं (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से); अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक CJI की नियुक्ति **राष्ट्रपति** करते हैं।

अनुच्छेद **224A** उच्च न्यायालय का है, उच्चतम न्यायालय का नहीं।

💡 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश — एक दुर्लभ उपकरण

अनुच्छेद 127 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय में बहुत कम हुआ है, क्योंकि सामान्यतः गणपूर्ति की समस्या नहीं आती। पर अनुच्छेद 128 (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) का विचार लंबित मामलों के संदर्भ में बार-बार उठता है — अनुच्छेद 224A की तरह इसे भी सक्रिय करने के सुझाव आते रहे हैं।

📖 फ़रवरी 2026 — इलाहाबाद में लौटे पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीश

संविधान का **अनुच्छेद 224A** दशकों तक लगभग "सोता" रहा — इसके तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी **सेवानिवृत्त न्यायाधीश** को फिर से बैठने का अनुरोध कर सकता है। **लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (20 अप्रैल 2021)** में उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए दिशा-निर्देश बनाए, पर शर्त रखी कि रिक्तियाँ 20% से अधिक हों।

30 जनवरी 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की विशेष पीठ ने शर्तें ढीली कीं — हर उच्च न्यायालय **2 से 5** (स्वीकृत संख्या के अधिकतम **10%**) तदर्थ न्यायाधीश रख सकता है, जो किसी कार्यरत न्यायाधीश की पीठ में बैठकर केवल **आपराधिक अपीलें** सुनेंगे। फिर भी एक वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय से नाम नहीं आया।

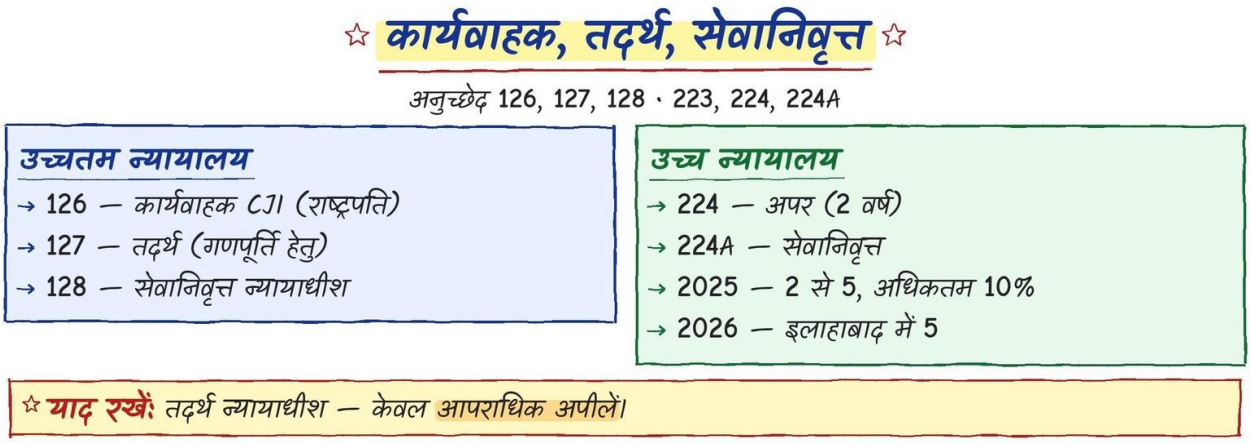
फ़रवरी 2026 में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के **पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों** को दो वर्ष के लिए तदर्थ न्यायाधीश बनाने को स्वीकृति दी — लंबित आपराधिक अपीलों के बोझ को देखते हुए।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उच्चतम न्यायालय में भी ऐसी ही "अस्थायी" व्यवस्थाएँ हैं — कार्यवाहक, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 224A — सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश; लोक प्रहरी 2021; 30 जनवरी 2025 की ढील — 2 से 5, अधिकतम 10%।

📊 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश — कब

1. मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो (सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र)।
2. मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित (विदेश-यात्रा, अवकाश) या असमर्थ हों।
3. उच्चतम न्यायालय में व्यवहार में यह स्थिति कम आती है, क्योंकि उत्तराधिकारी पहले से तय रहते हैं।



चित्र 9.10: कार्यवाहक, तदर्थ एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. सीट, कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्रता के संवैधानिक उपाय

- संविधान ने दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित किया है — CJI राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य स्थान पर भी बैठक कर सकते हैं, यह वैकल्पिक है, बाध्यकारी नहीं।
- संवैधानिक मामलों एवं अनुच्छेद 143 के संदर्भों का निर्णय न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की पीठ (Constitution Bench) करती है; अन्य मामले एकल न्यायाधीश या खंडपीठ (Division Bench) सुनते हैं।
- निर्णय खुले न्यायालय में बहुमत से दिए जाते हैं — असहमत न्यायाधीश अपना अलग निर्णय (Dissenting Opinion) दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का गारंटर एवं संघीय न्यायालय है। इसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में 9 प्रमुख उपाय किए गए हैं:

उपाय	विवरण
1. नियुक्ति का तरीका	राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श करके नियुक्ति करते हैं — कार्यपालिका का एकतरफा नियंत्रण नहीं
2. पद की सुरक्षा	निर्धारित प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है — राष्ट्रपति की इच्छा मात्र से नहीं
3. निश्चित सेवा शर्तें	नियुक्ति के बाद वेतन-भत्तों में अहितकारी परिवर्तन नहीं (वित्तीय आपातकाल को छोड़कर)
4. संचित निधि पर व्यय	वेतन, भत्ते, पेंशन एवं प्रशासनिक व्यय — भारत की संचित निधि पर भारित; संसद में अमतदेय
5. आचरण पर चर्चा वर्जित	संसद/राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के कर्तव्य-निर्वहन पर चर्चा प्रतिबंधित (महाभियोग के दौरान छोड़कर)
6. सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक	सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय/प्राधिकरण में बहस/कार्य नहीं कर सकते
7. न्यायालय की अवमानना की शक्ति	निर्णयों की आलोचना से न्यायालय की गरिमा की रक्षा — Contempt Power
8. कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता	CJI बिना कार्यपालिका हस्तक्षेप के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं
9. अधिकार-क्षेत्र में कटौती नहीं	संसद SC के अधिकार-क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती नहीं कर सकती — केवल विस्तार कर सकती है

8.1 पीठें — कितने न्यायाधीश, कौन-सा मामला

उच्चतम न्यायालय सामान्यतः **दो या तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ** (Division Bench) में बैठता है। संविधान की व्याख्या के सारवान प्रश्न और अनुच्छेद 143 के संदर्भ **कम-से-कम 5 न्यायाधीशों** की **संविधान पीठ** सुनती है (अनुच्छेद 145(3))। सबसे बड़ी पीठ **13 न्यायाधीशों** की **केशवानंद भारती (1973)** में बैठी थी। किसी बड़ी पीठ का निर्णय छोटी पीठ पर बाध्यकारी होता है; छोटी पीठ असहमत हो तो मामला बड़ी पीठ को भेजती है।

> *"न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है; यह न्यायाधीशों का निजी विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जनता के न्याय पाने के अधिकार की गारंटी है।"* — **स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत — संविधान सभा की बहसों और बाद के न्यायिक निर्णयों का सार**

⚠ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 130 के अनुसार सीट **दिल्ली**; अन्यत्र बैठने का निर्णय **CJI** लेते हैं, पर **राष्ट्रपति की स्वीकृति** से।

संविधान पीठ में **न्यूनतम 5** न्यायाधीश — अधिकतम संख्या तय नहीं।

उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति **CJI** करते हैं (अनुच्छेद 146), सरकार नहीं; कुछ पदों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श का नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं।

OMKAR ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

🔍 आसान परिभाषा: संविधान पीठ (Constitution Bench)

📘 **परिभाषा:** उच्चतम न्यायालय के कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ, जो अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या से जुड़े सारवान विधि-प्रश्नों और अनुच्छेद 143 के संदर्भों की सुनवाई करती है।

💡 **आसान भाषा में:** बड़े संवैधानिक सवालों के लिए "बड़ी बेंच"। 🏠 **उदाहरण:** राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय की समय-सीमा के प्रश्न (2025) पर पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी।

📊 उच्चतम न्यायालय की कार्य-अवधि

1. न्यायालय वर्ष भर में कई सप्ताह की **ग्रीष्मकालीन** और शीतकालीन छुट्टियों के साथ कार्य करता है; 2025 से ग्रीष्मावकाश को **"आंशिक न्यायालय कार्य-दिवस"** कहा जाता है, जिनमें पीठें बैठती हैं।
2. हर सोमवार और शुक्रवार प्रायः **"विविध दिवस"** (नए मामले) और मंगल-बुध-गुरु **नियमित सुनवाई** के दिन होते हैं।
3. संविधान पीठें आवश्यकता के अनुसार गठित होती हैं; 2026 की संख्या-वृद्धि का एक उद्देश्य अधिक संविधान पीठें बैठा सकना है।

📖 बाड़मेर से तिलक मार्ग तक (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। बाड़मेर के एक किसान **हरिराम** का ज़मीन का मुकदमा ज़िला न्यायालय से जोधपुर उच्च न्यायालय तक हार गया। वकील ने कहा, "अब एक ही रास्ता बचा है — **उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका**।" हरिराम ने पूछा, "उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा?" वकील बोले, "हाँ — उच्चतम न्यायालय की सीट केवल **दिल्ली** है।"

हरिराम ने हिसाब लगाया — बाड़मेर से दिल्ली लगभग 700 किलोमीटर, दिल्ली के वकील की फ़ीस, बार-बार की यात्रा। वकील ने बताया, "संविधान का **अनुच्छेद 130** मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की स्वीकृति से **किसी और जगह** भी बैठने का अधिकार देता है। विधि आयोग ने 2009 में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में अपील-पीठें बनाने का सुझाव भी दिया था, पर न्यायालय ने अब तक दिल्ली से बाहर स्थायी पीठ नहीं बनाई।"

"तो दूर के लोग कैसे लड़ें?" हरिराम ने पूछा। वकील ने मोबाइल दिखाया — "अब **ई-फ़ाइलिंग** और **वीडियो सुनवाई** से बहुत काम दिल्ली गए बिना हो जाता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** सीट, कार्यप्रणाली और वे संवैधानिक उपाय जो न्यायालय को सरकार के दबाव से बचाते हैं।

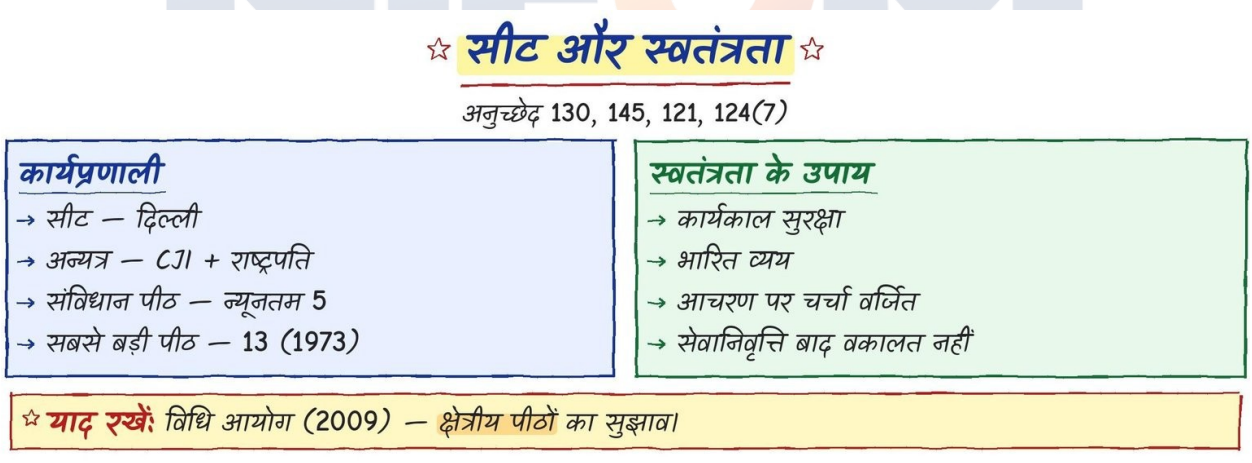
📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 130 — सीट दिल्ली; CJI राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्यत्र भी बैठ सकते हैं।

📊 संविधान पीठ — कुछ ऐतिहासिक आकार

1. **13 न्यायाधीश** — केशवानंद भारती (1973), अब तक की सबसे बड़ी पीठ।
2. **11 न्यायाधीश** — गोलकनाथ (1967), टी.एम.ए. पई (2002)।
3. **9 न्यायाधीश** — इंदिरा साहनी (1992), एस.आर. बोम्मई (1994), पुट्टस्वामी (2017)।
4. **7 न्यायाधीश** — एल. चंद्र कुमार (1997)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पीठ का आकार क्यों मायने रखता है

बड़ी पीठ का निर्णय छोटी पीठ पर बाध्यकारी है; इसलिए पुराने निर्णय को पलटने के लिए उससे **बड़ी पीठ** चाहिए।



चित्र 9.11: सीट, कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्रता के संवैधानिक उपाय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

9. न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही — आंतरिक प्रक्रिया एवं पारदर्शिता

संविधान ने न्यायाधीशों को **कार्यकाल की सुरक्षा**, **भारित वेतन** और **कठिन पदच्युति** देकर सरकार से स्वतंत्र बनाया। पर स्वतंत्रता का अर्थ **मनमानी** नहीं। जहाँ संसद केवल "सिद्ध कदाचार" पर हटा सकती है, वहाँ छोटे-बड़े आचरण-दोषों से निपटने के लिए न्यायपालिका ने अपने भीतर कुछ व्यवस्थाएँ बनाई हैं।

9.1 आंतरिक प्रक्रिया (In-house Procedure) — 1999

1997 में उच्चतम न्यायालय की पूर्ण बैठक ने **"न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन"** (16 सिद्धांत) अपनाया और 1999 में **आंतरिक प्रक्रिया** बनाई। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत आने पर संबंधित मुख्य न्यायाधीश प्रारंभिक जाँच करते हैं; गंभीर मामले में **CJI तीन-सदस्यीय समिति** (दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश) बनाते हैं। आरोप सही पाए जाने पर न्यायाधीश को **त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति** की सलाह दी जाती है; न मानने पर CJI राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाने की कार्यवाही की सिफ़ारिश भेजते हैं — **वर्मा प्रकरण (2025)** में ठीक यही हुआ।

जवाबदेही का उपकरण	स्थिति (2026)
संपत्ति की घोषणा	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने 2009 से स्वेच्छा से घोषणा शुरू की; अप्रैल 2025 की पूर्ण बैठक ने सभी घोषणाएँ वेबसाइट पर डालने का निर्णय लिया
सूचना का अधिकार	CJI का कार्यालय "सार्वजनिक प्राधिकारी" — सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद (13 नवंबर 2019), निजता से संतुलन के साथ
कॉलेजियम के संकल्प	अक्टूबर 2017 से वेबसाइट पर प्रकाशित
सीधा प्रसारण	संविधान पीठों का प्रसारण 27 सितंबर 2022 से
आंतरिक प्रक्रिया	1999 से; शिकायत → जाँच समिति → त्यागपत्र की सलाह या हटाने की सिफ़ारिश

न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 — जिसमें शिकायतों के लिए वैधानिक निगरानी समिति प्रस्तावित थी — लोकसभा से पारित होने के बाद 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ **व्यपगत** हो गया। इसलिए आज भी जवाबदेही मुख्यतः न्यायपालिका की **स्व-नियमन** व्यवस्था पर टिकी है।

🔍 आसान परिभाषा: रोस्टर का स्वामी (Master of the Roster)

📘 **परिभाषा:** मुख्य न्यायाधीश का वह प्रशासनिक अधिकार जिसके तहत वे पीठों का गठन करते हैं और तय करते हैं कि कौन-सा मामला किस पीठ के सामने सूचीबद्ध होगा; उच्चतम न्यायालय ने 2017-18 के निर्णयों में इसे केवल CJI का अधिकार माना।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत में कौन-सा मुकदमा किस जज के पास जाएगा — यह मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं। 🏠 **उदाहरण:** किसी बड़े संवैधानिक मामले के लिए पाँच न्यायाधीशों की पीठ कौन-से न्यायाधीशों से बनेगी, यह CJI का निर्णय है।

स्वतंत्रता के रक्षक प्रावधान	जवाबदेही के उपाय
● कार्यकाल की सुरक्षा — 65/62 वर्ष तक	● आंतरिक प्रक्रिया (1999)
● हटाना केवल संसद के विशेष बहुमत से	● संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा
● वेतन भारित; नियुक्ति के बाद अहित में बदलाव नहीं	● सूचना का अधिकार — CJI कार्यालय भी
● आचरण पर संसद में चर्चा वर्जित (अनुच्छेद 121)	● खुला न्यायालय और सीधा प्रसारण
● सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक	● अवमानना का संयमित प्रयोग; आलोचना की स्वतंत्रता

⚠️ भ्रम से बचें

आंतरिक प्रक्रिया से न्यायाधीश **हटाया नहीं** जा सकता — हटाने का अधिकार केवल संसद-राष्ट्रपति का है; आंतरिक प्रक्रिया केवल सलाह या सिफ़ारिश करती है।

अनुच्छेद 121 संसद में न्यायाधीश के **आचरण** पर चर्चा रोकता है — **अपवाद:** हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा।

📖 12 जनवरी 2018 — जब चार न्यायाधीश जनता के सामने आए

उस दिन दिल्ली में एक अभूतपूर्व दृश्य था। उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश — **जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम.बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ़** — न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के आवास पर पत्रकारों के सामने आए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामलों के आवंटन (**रोस्टर**) को लेकर उनकी चिंताएँ मुख्य न्यायाधीश तक पहुँचाने पर भी हल नहीं हुई।

बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश **"रोस्टर का स्वामी" (Master of the Roster)** हैं — पीठें बनाने और मामले बाँटने का अधिकार उन्हीं का है। फिर भी इस घटना के बाद रोस्टर सार्वजनिक करने और प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की माँग तेज़ हुई।

इस प्रसंग ने एक पुराना प्रश्न फिर उठाया — **स्वतंत्रता** और **जवाबदेही** के बीच संतुलन कैसे बने? न्यायाधीश सरकार से स्वतंत्र हैं, पर जनता के प्रति उनकी जवाबदेही किस रूप में हो?

🎯 **इस कहानी से समझें:** न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जवाबदेही के उपाय — आंतरिक प्रक्रिया, संपत्ति की घोषणा और पारदर्शिता।

📌 **याद रखने लायक बात:** CJI "रोस्टर का स्वामी"; 12 जनवरी 2018 — चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की प्रेस वार्ता।

📊 न्यायिक जीवन के मूल्य (1997) — कुछ सिद्धांत

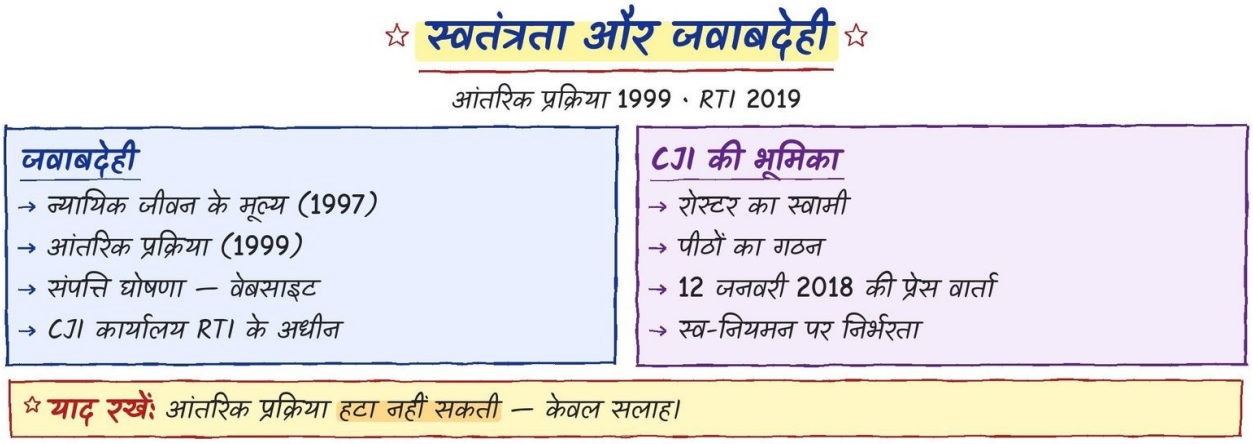
1. न्याय केवल होना ही नहीं, होते हुए **दिखना** भी चाहिए।
2. न्यायाधीश अपने परिजनों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे।
3. न्यायाधीश किसी राजनीतिक विषय पर सार्वजनिक बहस में नहीं पड़ेंगे और निर्णयों पर मीडिया को साक्षात्कार नहीं देंगे।
4. न्यायाधीश उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे (परिजनों और मित्रों को छोड़कर)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सुनवाई से अलग होना

हितों का टकराव हो तो न्यायाधीश स्वयं मामले से **अलग** (recusal) हो जाते हैं — यह कहीं लिखा नियम नहीं, बल्कि न्यायिक परंपरा है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "न्यायाधीश बोलते हैं अपने निर्णयों से"

यह पुरानी न्यायिक परंपरा है — न्यायाधीश अपने निर्णयों की सार्वजनिक व्याख्या या बचाव नहीं करते; उनका तर्क निर्णय में ही लिखा होता है।



चित्र 9.12: न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. अधिकार-क्षेत्र एवं शक्तियाँ — 8 श्रेणियाँ

उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को **आठ श्रेणियों** में समझा जाता है — मूल, रिट, अपीलीय, परामर्शदायी, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विलोकन और संवैधानिक व्याख्या। इस खंड में पहली तीन, अगले दो खंडों में शेष।

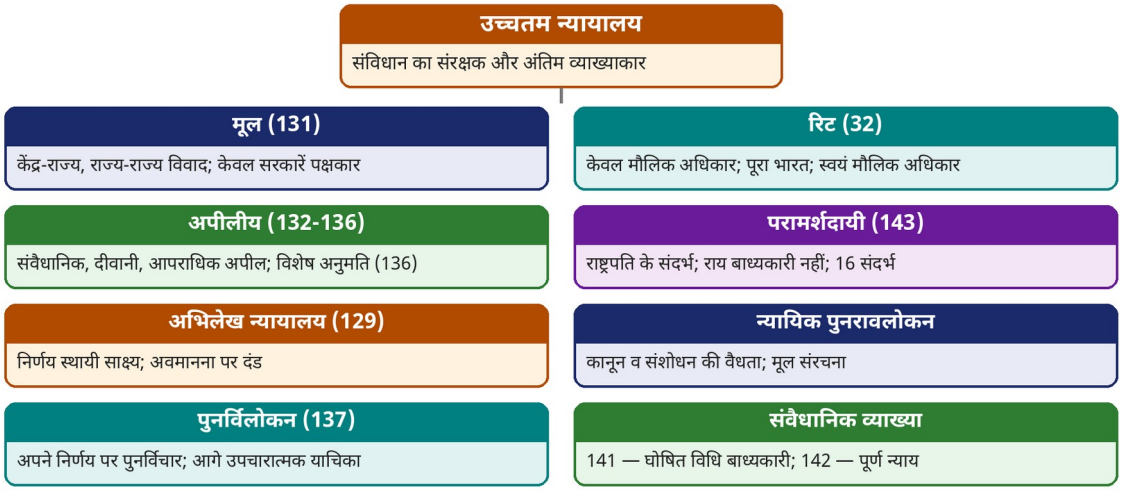
📊 किस अधिकारिता में कौन पक्षकार

1. **मूल (131)** — केवल केंद्र और राज्य सरकारें।
2. **रिट (32)** — कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का हनन हो (जनहित याचिका में अन्य भी)।
3. **अपीलीय** — निचली अदालत के मुकदमे के पक्षकार।
4. **परामर्शदायी (143)** — केवल राष्ट्रपति संदर्भ भेज सकते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — चुनाव-विवाद

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय सुनता है (अनुच्छेद 71), जबकि सांसदों-विधायकों के चुनाव-विवाद पहले उच्च न्यायालय में जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता — 8 श्रेणियाँ



चित्र 9.13: उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता — एक वृक्ष में

10.1 मूल अधिकार-क्षेत्र (Original Jurisdiction — अनुच्छेद 131)

- संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य (Exclusive) एवं मूल (Original) अधिकार-क्षेत्र — "अनन्य" यानी किसी अन्य न्यायालय में नहीं; "मूल" यानी प्रथम बार (अपील में नहीं)।
- विवाद के पक्षकार — (अ) केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य; (ब) केंद्र व राज्य(ओं) बनाम अन्य राज्य(ओं); (स) दो या अधिक राज्यों के बीच। शर्त — विधिक अधिकार के अस्तित्व/विस्तार पर निर्भर कानूनी/तथ्यात्मक प्रश्न होना चाहिए; शुद्ध राजनीतिक प्रश्न इस अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं।
- इस मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं होता — अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956), वित्त आयोग को संदर्भित मामले, संविधान-पूर्व संधि/समझौते, और निजी नागरिकों के केंद्र/राज्य के विरुद्ध वाद इसमें शामिल नहीं।

10.2 रिट अधिकार-क्षेत्र (Writ Jurisdiction — अनुच्छेद 32)

- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण।
- SC की रिट-शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होती है; इसके विपरीत उच्च न्यायालय की रिट-शक्ति (अनुच्छेद 226) मौलिक अधिकार + अन्य विधिक उद्देश्यों दोनों के लिए है — इसलिए HC की रिट-शक्ति SC से भी व्यापक है। दोनों समवर्ती (Concurrent) हैं — पीड़ित नागरिक सीधे SC या HC किसी में भी जा सकता है।

10.3 अपीलीय अधिकार-क्षेत्र (Appellate Jurisdiction) — 4 प्रकार

अपील का प्रकार	अनुच्छेद	मुख्य शर्त
(अ) संवैधानिक मामले	132	HC प्रमाणित करे कि पर्याप्त संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न है
(ब) सिविल मामले	133	HC प्रमाणित करे — (i) सामान्य महत्व का कानूनी प्रश्न + (ii) SC के निर्णय की आवश्यकता; 30वें संशोधन 1972 ने ₹20,000 की मौद्रिक सीमा हटाई
(स) आपराधिक मामले	134	HC ने बरी को दोषी ठहराकर मृत्यु/आजीवन कारावास/10 वर्ष दिया हो; या HC ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर मृत्यु/10 वर्ष दिया हो; या HC ने प्रमाणित किया हो
(द) विशेष अनुमति याचिका (SLP)	136	SC के विवेक पर निर्भर; किसी भी न्यायालय/ट्रिब्यूनल के किसी भी मामले में (सैन्य न्यायालय छोड़कर); इसे अधिकार के रूप में नहीं माँगा जा सकता

📌 SLP — असाधारण एवं सर्वव्यापी शक्ति

अनुच्छेद 136 SC को असाधारण एवं सर्वव्यापी अधिकार देता है — यह संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, कर, श्रम, राजस्व किसी भी विषय पर हो सकता है। SC ने स्वयं कहा है कि यह विवेकाधीन शक्ति है, इसे सावधानी से प्रयोग करना होगा।

10.4 अपीलीय अधिकारिता — कौन-सा मार्ग कब

व्यवहार में उच्चतम न्यायालय पहुँचने वाले अधिकांश मामले **अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति याचिका (SLP)** से आते हैं। **अनुच्छेद 134A** कहता है कि उच्च न्यायालय निर्णय देते समय ही (स्वयं या पक्षकार के कहने पर) तय करे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य होने का **प्रमाणपत्र** दिया जाए या नहीं। आपराधिक मामलों में यदि उच्च न्यायालय ने अपील में **बरी को पलटकर मृत्युदंड** दिया हो, या किसी मामले को अपने पास मँगाकर मृत्युदंड दिया हो, तो बिना प्रमाणपत्र के भी अपील का अधिकार है (अनुच्छेद 134(1))।

💡 SLP — एक उदाहरण

राजस्थान के किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण के आदेश के विरुद्ध भी, जहाँ कोई वैधानिक अपील न हो, उच्चतम न्यायालय **अनुच्छेद 136** में विशेष अनुमति दे सकता है — अपवाद केवल **सशस्त्र बलों** से जुड़े न्यायालय/अधिकरण हैं। अनुमति देना न्यायालय का **विवेक** है, अधिकार नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति, जिससे वह (सैन्य न्यायालयों को छोड़कर) भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** जब कोई सामान्य अपील का रास्ता न बचा हो, तब उच्चतम न्यायालय से "सुनने की अनुमति" माँगना — अनुमति मिली तो सुनवाई, नहीं तो वहीं समाप्त।
🏠 **उदाहरण:** जोधपुर उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश दिया और पक्षकार उससे असंतुष्ट है, तो वह SLP दायर कर सकता है — पर न्यायालय चाहे तो पहली ही सुनवाई में "ख़ारिज" कह सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

मूल अधिकारिता (अनुच्छेद 131) में केवल **सरकारें** पक्षकार होती हैं — कोई नागरिक या निजी कंपनी अनुच्छेद 131 में मुकदमा नहीं कर सकती।
अंतर-राज्यीय **नदी-जल विवाद** (अनुच्छेद 262) और **वित्त आयोग** को भेजे जाने वाले विषय (अनुच्छेद 280) मूल अधिकारिता से बाहर हैं।
SLP **अधिकार नहीं**, न्यायालय का **विवेक** है; अनुमति पर निर्णय सुनवाई के बिना भी हो सकता है।

📊 अनुच्छेद 131 — हाल के मूल वाद

1. **केरल राज्य बनाम भारत संघ** — राज्य की उधार-सीमा पर केंद्र का नियंत्रण; 1 अप्रैल 2024 को प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए।
2. **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ** — राज्य की सहमति के बिना CBI जाँच; 10 जुलाई 2024 को वाद सुनवाई-योग्य माना गया।
3. **राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977)** — विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा मूल वाद; न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया।

📊 अनुच्छेद 131 की शर्तें

1. विवाद में **विधिक अधिकार** का प्रश्न हो — केवल राजनीतिक मतभेद नहीं।
2. पक्षकार केवल सरकारें; निजी व्यक्ति साथ में पक्षकार हो तो वाद अनुच्छेद 131 में नहीं चलता।
3. संविधान-पूर्व संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद इसमें नहीं आते।
4. नदी-जल विवाद (अनुच्छेद 262) और वित्त आयोग के विषय बाहर।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मूल वाद और रिट का अंतर

मूल वाद एक **मुकदमे** (suit) की तरह चलता है — साक्ष्य, गवाह, वाद-बिंदु; रिट याचिका सामान्यतः शपथ-पत्रों पर तय होती है।

📖 1961 — जब एक राज्य ने केंद्र पर मुकदमा किया

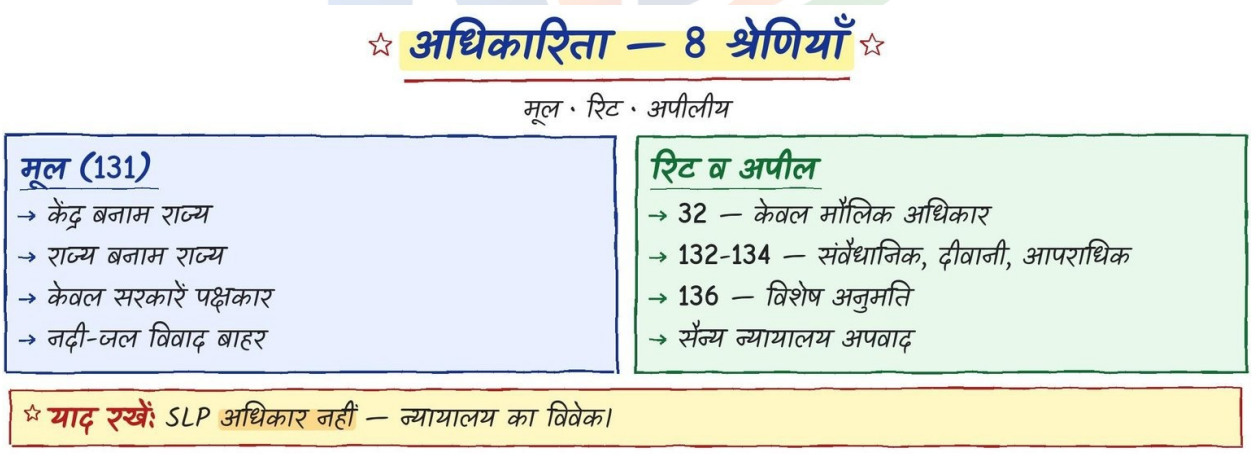
केंद्र सरकार ने **कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957** के तहत पश्चिम बंगाल की कुछ कोयला-भूमि अधिग्रहित करनी चाही। **पश्चिम बंगाल राज्य** ने कहा — "केंद्र किसी राज्य की संपत्ति अधिग्रहित नहीं कर सकता।" और उसने **अनुच्छेद 131** के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में **केंद्र के विरुद्ध मुकदमा** दायर किया।

1962 में उच्चतम न्यायालय ने (**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ**) केंद्र के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि भारत का संविधान राज्यों को पूर्ण संप्रभुता नहीं देता — संसद राज्य की संपत्ति भी अधिग्रहित कर सकती है।

यह मामला **मूल अधिकारिता** का क्लासिक उदाहरण है — दो सरकारों के बीच का विवाद किसी निचली अदालत से नहीं, सीधे देश के शीर्ष न्यायालय से शुरू होता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उच्चतम न्यायालय की आठ अधिकारिताएँ — मूल, रिट, अपीलीय और आगे की शक्तियाँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 131 — केंद्र-राज्य/राज्य-राज्य विवाद; विवाद "विधिक अधिकार" से जुड़ा होना चाहिए।



चित्र 9.14: अधिकार-क्षेत्र एवं शक्तियाँ — 8 श्रेणियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — संदर्भ कैसे भेजा जाता है

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संदर्भ भेजते हैं; उसमें निश्चित **प्रश्न** लिखे होते हैं, और न्यायालय उन्हीं प्रश्नों पर राय देता है।

11. परामर्शदायी अधिकारिता — राष्ट्रपति के 16 संदर्भ

11.1 परामर्शदायी अधिकार-क्षेत्र (Advisory Jurisdiction — अनुच्छेद 143)

- राष्ट्रपति दो श्रेणियों के विषयों पर SC से राय माँग सकता है — (अ) सार्वजनिक महत्व का कानूनी/तथ्यात्मक प्रश्न, जिस पर SC राय दे सकता है या मना कर सकता है; (ब) संविधान-पूर्व संधि/समझौते पर विवाद, जिस पर SC को अनिवार्यतः राय देनी होगी।
- SC की राय मात्र सलाहकारी (Advisory) है — राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं। अब तक राष्ट्रपति 16 संदर्भ भेज चुके हैं (16वाँ संदर्भ 2025 में — विधेयकों पर राज्यपाल व राष्ट्रपति के निर्णय की समय-सीमा पर; राय 20 नवंबर 2025), जिनमें बेरुबारी संघ (1960), केशव सिंह वाद (1964), राम जन्मभूमि वाद (1993) एवं 2G स्पेक्ट्रम — प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी (2012) प्रमुख हैं।

🔍 आसान परिभाषा: परामर्शदायी अधिकारिता (Advisory Jurisdiction)

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से औपचारिक राय माँगने की संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद 143)।

💡 **आसान भाषा में:** जब सरकार किसी बड़े कानूनी सवाल पर उलझन में हो, तो वह अदालत में मुकदमा दायर किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय से "आपकी क्या राय है?" पूछ सकती है। पर यह राय सलाह मात्र है, कोई फैसला नहीं — सरकार चाहे तो उसे मान भी सकती है, नहीं भी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई कंपनी का बोर्ड किसी बड़े फैसले से पहले अपने कानूनी सलाहकार से राय ले — सलाहकार की राय अंतिम आदेश नहीं होती, पर उससे बोर्ड को स्पष्टता मिलती है। राम जन्मभूमि विवाद (1993) में राष्ट्रपति ने यह पूछा था कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था — पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस राजनीतिक-धार्मिक प्रश्न पर राय देने से इनकार कर दिया था, यह दिखाता है कि SC इस शक्ति का उपयोग बहुत सोच-समझकर करता है।

11.2 राष्ट्रपति के 16 संदर्भ — 1951 से 2025 तक

क्र.	वर्ष	संदर्भ का विषय
1	1951	दिल्ली विधि अधिनियम — प्रत्यायोजित विधान की सीमा
2	1958	केरल शिक्षा विधेयक — अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएँ
3	1960	बेरुबाड़ी संघ — विदेश को क्षेत्र सौंपना (→ 9वाँ संशोधन)
4	1963	समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम — राज्य की संपत्ति पर कर
5	1964	केशव सिंह — विधानमंडल के विशेषाधिकार बनाम न्यायालय (उत्तर प्रदेश)
6	1974	राष्ट्रपति चुनाव — विधानसभाओं में रिक्तियों के बावजूद चुनाव
7	1978	विशेष न्यायालय विधेयक (आपातकाल के अपराधों हेतु)
8	1982	जम्मू-कश्मीर पुनर्वास अधिनियम (2001 में बिना राय लौटाया)
9	1992	कावेरी जल विवाद अधिकरण
10	1993	राम जन्मभूमि — विवादित स्थल से पहले मंदिर? (1994 में राय देने से इनकार)
11	1998	न्यायाधीशों की नियुक्ति — तृतीय न्यायाधीश वाद
12	2001	प्राकृतिक गैस और द्रवित प्राकृतिक गैस पर केंद्र व राज्यों की विधायी क्षमता
13	2002	गुजरात विधानसभा चुनाव टालने का निर्वाचन आयोग का निर्णय
14	2004	पंजाब समझौता-समाप्ति अधिनियम (जल-समझौते; राय 2016 में)
15	2012	2जी निर्णय के बाद प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में नीलामी की अनिवार्यता
16	2025	विधेयकों पर राज्यपाल व राष्ट्रपति के निर्णय — समय-सीमा व "मानी गई स्वीकृति" नहीं (राय 20 नवंबर 2025)

16वें संदर्भ में **पाँच न्यायाधीशों** की पीठ ने **सर्वसम्मति** से राय दी कि न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय की **समय-सीमा तय नहीं कर सकता** और किसी विधेयक को **"मानी गई स्वीकृति" (deemed assent)** नहीं दी जा सकती — यद्यपि अनिश्चितकालीन और अस्पष्टीकृत देरी पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप संभव है। इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन राज्यपाल और संवैधानिक नैतिकता वाले अध्यायों में है।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 143(1) — किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर; न्यायालय **राय देने से इनकार कर सकता है** (जैसे राम जन्मभूमि संदर्भ में, 1994)।

अनुच्छेद 143(2) — **संविधान-पूर्व संधि/समझौते** से जुड़े विवाद; यहाँ न्यायालय को राय **देनी ही होगी**।

दोनों में राय **राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं**; पर अनुच्छेद 317 (लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाना) में उच्चतम न्यायालय की जाँच-रिपोर्ट व्यवहार में निर्णायक है।

📖 1960 — बेरुबाड़ी, जिसके लिए संविधान बदलना पड़ा

1958 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच **नेहरू-नून समझौता** हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल के **बेरुबाड़ी संघ** क्षेत्र का आधा भाग पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात थी। प्रश्न उठा — क्या सरकार केवल समझौते से या साधारण कानून से भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकती है?

राष्ट्रपति **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** ने **अनुच्छेद 143** के तहत उच्चतम न्यायालय से राय माँगी। **1960** में न्यायालय ने राय दी कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्षेत्र घटा तो सकती है, पर **किसी विदेशी राष्ट्र को क्षेत्र सौंपने** के लिए **अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन** आवश्यक है।

सरकार ने यह राय मानी और **9वाँ संविधान संशोधन (1960)** पारित किया। इसी राय में न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है — जिसे बाद में केशवानंद भारती (1973) ने बदल दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राष्ट्रपति ने अब तक 16 बार उच्चतम न्यायालय की राय माँगी है — पूरी सूची और राय की प्रकृति।

📌 **याद रखने लायक बात:** बेरुबाड़ी संदर्भ (1960) → 9वाँ संशोधन; अनुच्छेद 143 की राय सलाह मात्र है।

☆ परामर्शदायी अधिकारिता ☆

अनुच्छेद 143 · 16 संदर्भ

दो प्रकार

→ 143(1) — कोई भी प्रश्न; मना कर सकता
→ 143(2) — संविधान-पूर्व संधि; राय देनी होगी
→ राय बाध्यकारी नहीं

प्रमुख संदर्भ

→ 1951 — दिल्ली विधि
→ 1960 — बेरुबाड़ी
→ 1998 — न्यायाधीश नियुक्ति
→ 2025 — राज्यपाल-विधेयक (16वाँ)

☆ **याद रखें:** बेरुबाड़ी राय → 9वाँ संशोधन (1960)।

चित्र 9.15: परामर्शदायी अधिकारिता — राष्ट्रपति के 16 संदर्भ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 अभिलेख न्यायालय की दो शक्तियाँ

1. निर्णय और कार्यवाही **स्थायी स्मृति** और **साक्ष्य** के रूप में दर्ज; किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं।
2. **अवमानना** पर दंड — अपनी ही नहीं, उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना पर भी (1991)।
3. उच्च न्यायालय को भी यही शक्तियाँ (अनुच्छेद 215)।

12. अभिलेख न्यायालय, अवमानना, पुनर्विलोकन एवं उपचारात्मक याचिका

12.1 अभिलेख न्यायालय (Court of Record — अनुच्छेद 129)

- SC के निर्णय, कार्यवाही एवं अभिलेख शाश्वत स्मृति एवं साक्ष्य के लिए संरक्षित रहते हैं — ये अभिलेख कानूनी नज़ीर एवं संदर्भ के रूप में मान्य होते हैं।
- न्यायालय को अवमानना दंडित करने की शक्ति है। 1991 में SC ने निर्णय दिया कि वह स्वयं के साथ-साथ उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनलों की अवमानना भी दंडित कर सकता है।
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सिविल अवमानना (जानबूझकर आदेश की अवज्ञा) एवं आपराधिक अवमानना (न्यायालय की प्रतिष्ठा को कलंकित करना) — दंड: 6 माह तक सरल कारावास या ₹2,000 तक जुर्माना या दोनों।

12.2 न्यायिक पुनरावलोकन, 6.7 पुनर्विलोकन एवं 6.8 संवैधानिक व्याख्या

- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) — केंद्र एवं राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच; संविधान-विरुद्ध (Ultra Vires) पाए जाने पर अवैध, असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाता है (विस्तृत चर्चा भाग-स में)।
- पुनर्विलोकन अधिकार-क्षेत्र (Review Jurisdiction — अनुच्छेद 137) — SC अपने स्वयं के निर्णय/आदेश की समीक्षा कर सकता है। Review Petition — निर्णय के 30 दिन के भीतर उसी न्यायाधीश/पीठ के समक्ष; आधार — नए महत्वपूर्ण साक्ष्य, अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि, या अन्य पर्याप्त कारण। Curative Petition — Review खारिज होने के बाद भी, प्राकृतिक न्याय उल्लंघन, न्यायाधीश का पूर्वाग्रह या घोर न्याय-विफलता के आधार पर।
- संवैधानिक व्याख्या — SC संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। इसने समय-समय पर 13 प्रमुख व्याख्या-सिद्धांत (Doctrines of Interpretation) विकसित किए हैं — जैसे पृथक्करण सिद्धांत (Severability), ग्रहण सिद्धांत (Eclipse), सार एवं सत्व (Pith and Substance), रंग-परिवर्तन (Colourable Legislation), सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन आदि — ये सिद्धांत तय करते हैं कि किसी विवादित कानून की व्याख्या कैसे की जाए।

अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ	भारत बनाम अमेरिका — त्वरित तुलना
◆ **राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद — SC का अनन्य, मूल एवं अंतिम अधिकार** ◆ **संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष-सदस्यों के आचरण की जाँच — राष्ट्रपति के संदर्भ पर, SC की सलाह बाध्यकारी** ◆ **उच्च न्यायालयों में लंबित मामले SC में स्थानांतरित करने का अधिकार (अनुच्छेद 139A)** ◆ **SC का कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी (अनुच्छेद 141); आदेश पूरे देश में प्रवर्तनीय**	◆ भारत: मूल क्षेत्राधिकार केवल संघीय विवाद; अमेरिका: संघीय + नौसैनिक-राजदूत आदि भी ◆ भारत: परामर्शदायी अधिकार-क्षेत्र है; अमेरिका: नहीं ◆ भारत: "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया"; अमेरिका: "उचित प्रक्रिया" (Due Process) ◆ भारत: न्यायिक पुनरावलोकन सीमित; अमेरिका: अत्यंत व्यापक

🌟 क्या आप जानते हैं? — पुनर्विलोकन कितना सफल

पुनर्विलोकन याचिकाएँ बहुत कम स्वीकार होती हैं और अधिकतर चैंबर में ही ख़ारिज हो जाती हैं; मृत्युदंड के मामलों में 2014 से खुली सुनवाई होती है।

12.3 उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) — छह शर्तें

शर्त	विवरण
1. कब	केवल तब जब अंतिम निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका भी ख़ारिज हो चुकी हो
2. आधार	प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन (पक्षकार को सुना न गया हो) या न्यायाधीश का पूर्वाग्रह जिसका पता न था
3. प्रमाणपत्र	किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणपत्र कि ये आधार वास्तव में मौजूद हैं
4. कौन सुनता है	पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश और (उपलब्ध हों तो) मूल निर्णय देने वाले न्यायाधीश
5. प्रक्रिया	सामान्यतः चैंबर में; आवश्यक हो तो खुली सुनवाई
6. दुरुपयोग पर	निरर्थक पाए जाने पर अनुकरणीय हर्जाना

उपचारात्मक याचिका का जन्म **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (10 अप्रैल 2002)** में हुआ। इसका उद्देश्य है — न्याय की गंभीर चूक को रोकना और **न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग** को सुधारना। बहुत कम उपचारात्मक याचिकाएँ सफल होती हैं; नवंबर 2025 में सुरेंद्र कोली का मामला एक दुर्लभ उदाहरण है।

📊 अवमानना — प्रमुख उदाहरण

1. **प्रशांत भूषण (2020)** — दो ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी (14 अगस्त 2020); 31 अगस्त 2020 को **₹1** का जुर्माना।
2. **विजय माल्या (2017-2022)** — न्यायालय के आदेश के उल्लंघन (सिविल अवमानना) का दोषी; जुलाई 2022 में 4 माह कारावास और ₹2,000 जुर्माना।
3. **2006 का संशोधन** — न्यायालय अवमानना अधिनियम में धारा 13 बदली: **सत्य** को बचाव माना जा सकता है, यदि वह जनहित में हो और सद्भावपूर्ण हो।
4. अनुच्छेद 129 (उच्चतम न्यायालय) और 215 (उच्च न्यायालय) — अवमानना की शक्ति **संविधान से** मिलती है, संसद के कानून से नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)

📘 **परिभाषा:** उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय और पुनर्विलोकन याचिका ख़ारिज होने के बाद भी, घोर अन्याय या प्रक्रिया के दुरुपयोग को सुधारने हेतु न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति पर आधारित अंतिम उपाय, जिसे रूपा अशोक हुर्रा (2002) में मान्यता मिली।

💡 **आसान भाषा में:** "अंतिम फ़ैसले के बाद की आख़िरी खिड़की" — केवल तब खुलती है जब बहुत बड़ी चूक हुई हो। 🏠 **उदाहरण:** किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके विरुद्ध निर्णय हो गया और पुनर्विलोकन भी ख़ारिज हो गया, तो वह वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रमाणपत्र के साथ उपचारात्मक याचिका दे सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 137) **संविधान में है**; उपचारात्मक याचिका **संविधान में नहीं**, न्यायिक रचना है।

पुनर्विलोकन सामान्यतः निर्णय के **30 दिन** के भीतर और प्रायः उसी पीठ के सामने।

आपराधिक अवमानना के तीन रूप — न्यायालय की **निंदा** करना, न्यायिक कार्यवाही में **हस्तक्षेप**, और न्याय-प्रशासन में **बाधा**।

🔍 आसान परिभाषा: आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt)

📘 **परिभाषा:** न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के अनुसार ऐसा प्रकाशन या कार्य जो न्यायालय की निंदा करे या उसका प्राधिकार घटाए, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करे, या न्याय-प्रशासन में बाधा डाले।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत की इज़्ज़त गिराना या उसके काम में अड़चन डालना। 🏠 **उदाहरण:** किसी विचाराधीन मुकदमे में गवाहों को धमकाने वाला सार्वजनिक बयान आपराधिक अवमानना हो सकता है।

आधार	सिविल अवमानना	आपराधिक अवमानना
अर्थ	न्यायालय के निर्णय, आदेश, निर्देश या दिए गए वचन की जानबूझकर अवहेलना	न्यायालय की निंदा करना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप या न्याय-प्रशासन में बाधा
उदाहरण	ऋण चुकाने के वचन से मुकरना; आदेश के बावजूद निर्माण न रोकना	न्यायाधीश पर बिना आधार के पक्षपात का आरोप; विचाराधीन मामले में दबाव
दंड (धारा 12)	अधिकतम 6 माह साधारण कारावास या ₹2,000 जुर्माना या दोनों; क्षमा-याचना पर छूट संभव	वही

📊 पुनर्विलोकन बनाम उपचारात्मक याचिका

1. आधार — पुनर्विलोकन: अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि, नया साक्ष्य; उपचारात्मक: प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, पूर्वाग्रह।
2. स्रोत — पुनर्विलोकन: अनुच्छेद 137, नियम (आदेश 47); उपचारात्मक: न्यायिक निर्णय (2002), नियम (आदेश 48)।
3. सुनवाई — पुनर्विलोकन: प्रायः वही पीठ; उपचारात्मक: तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश + मूल पीठ।
4. क्रम — पहले पुनर्विलोकन, उसके ख़ारिज होने के बाद ही उपचारात्मक।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मौखिक सुनवाई

मृत्युदंड के मामलों में पुनर्विलोकन याचिका की सुनवाई **खुले न्यायालय** में होती है — मोहम्मद आरिफ़ (2014) निर्णय के बाद।

📖 नवंबर 2025 — "अंतिम" फ़ैसले के बाद भी एक दरवाज़ा

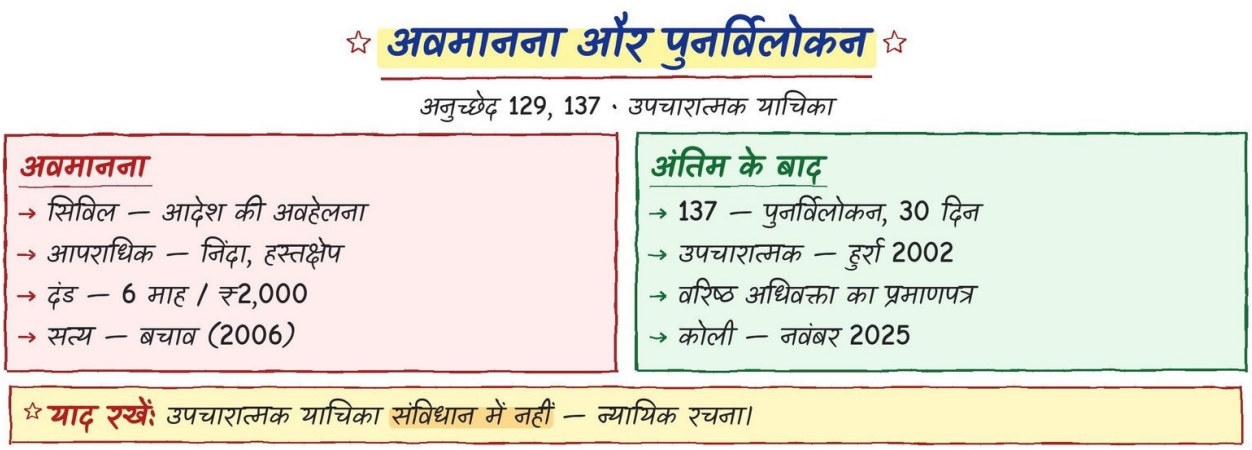
नोएडा के **निठारी हत्याकांड** के एक मामले में **सुरेंद्र कोली** की दोषसिद्धि उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रही थी। अपील गई, पुनर्विलोकन याचिका भी ख़ारिज हुई — सामान्यतः यहीं मुकदमे का अंत होता है। पर इसी बीच उसी घटना से जुड़े अन्य मामलों में उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य की गंभीर कमियों के कारण उसे बरी कर दिया था।

नवंबर 2025 में मुख्य न्यायाधीश **बी.आर. गवई**, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और विक्रम नाथ की पीठ ने कोली की **उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)** स्वीकार कर उसे इस अंतिम मामले में भी **बरी** कर दिया — क्योंकि एक जैसे साक्ष्यों पर एक मामले में बरी और दूसरे में दोषी रहना घोर अन्याय होता।

उपचारात्मक याचिका संविधान में लिखी नहीं है; इसे उच्चतम न्यायालय ने **रूपा अशोक हुर्रा (2002)** में अपनी अंतर्निहित शक्ति और अनुच्छेद 142 के आधार पर बनाया था — ताकि "अंतिम" फ़ैसले में भी गंभीर अन्याय सुधारा जा सके।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अभिलेख न्यायालय, अवमानना, पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 137) और उपचारात्मक याचिका — "अंतिम" के बाद के उपाय।

📌 **याद रखने लायक बात:** उपचारात्मक याचिका — रूपा अशोक हुर्रा (2002); पुनर्विलोकन ख़ारिज होने के बाद ही; वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणपत्र आवश्यक।



चित्र 9.16: अभिलेख न्यायालय, अवमानना, पुनर्विलोकन एवं उपचारात्मक याचिका — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. अनुच्छेद 141, 142, 144 एवं 145 — बाध्यकारी निर्णय और पूर्ण न्याय

अनुच्छेद	प्रावधान	व्यावहारिक अर्थ
141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी	उच्च न्यायालय सहित हर अदालत; पर उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पुराने निर्णय बदल सकता है
142	पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश; पूरे भारत में प्रवर्तनीय	क़ानून में खालीपन हो तो भी राहत — पर मूल अधिकार या स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध नहीं
143	राष्ट्रपति का परामर्श	खंड 11 में विस्तार से
144	सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे	आदेश लागू कराना सरकार-प्रशासन का दायित्व
145	न्यायालय अपनी प्रक्रिया के नियम बनाएगा (राष्ट्रपति के अनुमोदन से); संविधान पीठ न्यूनतम 5	उच्चतम न्यायालय नियम, 2013; खुले न्यायालय में निर्णय, असहमत न्यायाधीश अलग राय लिख सकते हैं

अनुच्छेद 141 भारत में **पूर्व-निर्णय (precedent)** के सिद्धांत को संवैधानिक दर्जा देता है। निर्णय का बाध्यकारी भाग उसका **निर्णय-आधार (ratio decidendi)** होता है; मुख्य प्रश्न से हटकर कही गई **प्रासंगिक टिप्पणी (obiter dicta)** भी उच्चतम न्यायालय की हो तो निचली अदालतें सामान्यतः उसका सम्मान करती हैं। उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पुराने निर्णय से बँधा नहीं — बड़ी पीठ उसे पलट सकती है, जैसे **गोलकनाथ (1967)** को **केशवानंद भारती (1973)** ने।

अनुच्छेद 142 की "पूर्ण न्याय" की शक्ति के उपयोग — भोपाल गैस समझौता, अयोध्या में मस्जिद हेतु भूमि, विवाह-विच्छेद में प्रतीक्षा-अवधि से छूट आदि — और इसके अति-प्रयोग पर आलोचना का विस्तृत विवेचन संवैधानिक नैतिकता वाले अध्याय में है। यहाँ इतना याद रखें कि **शिल्पा शैलेश (2023)** में संविधान पीठ ने माना कि विवाह के **अपरिवर्तनीय रूप से टूट** जाने पर न्यायालय अनुच्छेद 142 से सीधे विवाह-विच्छेद दे सकता है।

🔍 आसान परिभाषा: निर्णय-आधार (Ratio Decidendi)

📘 **परिभाषा:** किसी निर्णय का वह विधिक सिद्धांत या तर्क जिस पर उस मामले का परिणाम आधारित है; अनुच्छेद 141 के तहत यही भाग आगे के मामलों में बाध्यकारी पूर्व-निर्णय बनता है।

💡 **आसान भाषा में:** फ़ैसले की "जड़" — वह कारण जिसके बिना फ़ैसला वैसा नहीं होता; बाक़ी बातें सजावट हैं। 🏠 **उदाहरण:** किसी फ़ैसले में न्यायालय कहे कि "बिना सुनवाई के लाइसेंस रद्द करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है" — यह निर्णय-आधार है और हर अदालत को मानना होगा।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 141 का बंधन **उच्चतम न्यायालय पर स्वयं नहीं** है।

उच्च न्यायालय का निर्णय केवल **उसके राज्य** की अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी है; दूसरे राज्य के लिए वह केवल **प्रेरक** (persuasive) है।

अनुच्छेद 145 के नियम न्यायालय बनाता है, पर **राष्ट्रपति के अनुमोदन** से।

अनुच्छेद 141 और 142 की तुलना याद रखें — 141 न्यायालय के **कहे हुए** (घोषित विधि) को बाध्यकारी बनाता है, जबकि 142 न्यायालय को **करने** (आदेश देने) की असाधारण शक्ति देता है। एक "नियम" बनाता है, दूसरा "राहत" देता है।

📊 अनुच्छेद 142 — कुछ प्रसिद्ध प्रयोग

1. **भोपाल गैस समझौता (1989)** — यूनियन कार्बाइड से 47 करोड़ डॉलर का समझौता।
2. **अयोध्या (2019)** — मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि का निर्देश।
3. **शिल्पा शैलेश (2023)** — विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने पर सीधा विवाह-विच्छेद।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सीमा

प्रेम चंद गर्ग (1962) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (1998) में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग **स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध** नहीं होना चाहिए।

📖 जयपुर की एक दीवानी अदालत और दिल्ली का एक फ़ैसला (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर की एक दीवानी अदालत में किराएदार **सलीम** और मकान-मालिक **गोविंद** का विवाद चल रहा था। गोविंद के वकील ने एक पुराने उच्च न्यायालय फ़ैसले का हवाला दिया, तो सलीम की वकील **मीनाक्षी** ने उच्चतम न्यायालय का ताज़ा निर्णय पेश करते हुए कहा, "जज साहब, यह **अनुच्छेद 141** के तहत पूरे देश की अदालतों पर बाध्यकारी है।"

न्यायाधीश ने दोनों फ़ैसले पढ़े और कहा, "जहाँ उच्चतम न्यायालय ने कोई **विधि घोषित** कर दी हो, वहाँ उच्च न्यायालय का भिन्न मत भी पीछे हट जाता है। पर ध्यान रहे — बाध्यकारी केवल वह भाग है जिस पर निर्णय टिका है (**निर्णय-आधार**); बीच में कही गई सामान्य टिप्पणियाँ उतनी बाध्यकारी नहीं।"

मीनाक्षी ने जोड़ा, "और यदि कहीं क़ानून में खालीपन हो, तो उच्चतम न्यायालय **अनुच्छेद 142** से **पूर्ण न्याय** के लिए आदेश दे सकता है, जिन्हें **अनुच्छेद 144** के अनुसार सभी प्राधिकारियों को लागू कराना होता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 141, 142, 144 और 145 — उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की ताक़त और उसकी सीमाएँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 141 — SC द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों पर बाध्यकारी; SC स्वयं अपने पुराने निर्णय से बँधा नहीं।

📊 निर्णय की भाषा — तीन शब्द

1. **निर्णय-आधार (ratio decidendi)** — बाध्यकारी कारण।
2. **प्रासंगिक टिप्पणी (obiter dicta)** — प्रसंगवश कही बात; प्रेरक।
3. **अनवधानता में दिया निर्णय (per incuriam)** — किसी बाध्यकारी कानून या नज़ीर की अनदेखी में दिया निर्णय; बाध्यकारी नहीं माना जाता।



चित्र 9.17: अनुच्छेद 141, 142, 144 एवं 145 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. मुख्य तथ्य — अनुच्छेद-सूची (सर्वोच्च न्यायालय)

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 124-147	सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समस्त प्रावधान — भाग पाँच
अनुच्छेद 131	मूल क्षेत्राधिकार (केंद्र-राज्य विवाद)
अनुच्छेद 32	रिट अधिकार — "संविधान की आत्मा" (डॉ. आंबेडकर)
अनुच्छेद 136	विशेष अनुमति याचिका (SLP)
अनुच्छेद 143	परामर्शदायी क्षेत्राधिकार (16 संदर्भ अब तक — अंतिम 2025)
अनुच्छेद 141	SC का कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी
अनुच्छेद 129	अभिलेख न्यायालय — अवमानना दंडित करने की शक्ति
अनुच्छेद 137	पुनर्विलोकन अधिकार-क्षेत्र (Review Jurisdiction)

तालिका को याद करने का आसान क्रम — **124-130** (गठन, नियुक्ति, वेतन, अस्थायी न्यायाधीश, सीट), **131-136** (मूल व अपीलीय अधिकारिता), **137-142** (पुनर्विलोकन, विस्तार, रिट, अंतरण, बाध्यकारी विधि, पूर्ण न्याय), **143-147** (परामर्श, सहायता, नियम, कर्मचारी-व्यय, निर्वचन)।

📊 इस खंड के "जुड़े-हटे" अनुच्छेद

1. **139A** — मामलों का अंतरण (42वाँ संशोधन, 1976) — आज भी लागू।
2. **131A, 32A, 226A** — 42वें संशोधन से जुड़े, **43वें संशोधन (1977)** से हटे।
3. **134A** — उच्च न्यायालय से अपील का प्रमाणपत्र (44वाँ संशोधन, 1978)।
4. **124A, 124B, 124C** — NJAC (99वाँ संशोधन, 2014); 2015 में असंवैधानिक घोषित।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद **138** — संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता **बढ़ा** सकती है (संघ सूची के विषयों में); घटा नहीं सकती।

अनुच्छेद **139** — संसद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है।

🔍 आसान परिभाषा: मामलों का अंतरण (Transfer of Cases — अनुच्छेद 139A)

📘 **परिभाषा:** वह शक्ति जिससे उच्चतम न्यायालय, समान विधि-प्रश्नों वाले कई उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने पास मँगाकर तय कर सकता है, या न्याय के हित में किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में भेज सकता है; 42वें संशोधन (1976) से जुड़ी।

💡 **आसान भाषा में:** एक जैसे कई मुकदमे अलग-अलग राज्यों में हों तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके निपटाना। 🏠 **उदाहरण:** किसी केंद्रीय कानून को पाँच उच्च न्यायालयों में चुनौती हो, तो उच्चतम न्यायालय सभी याचिकाएँ अपने पास मँगा सकता है।

📊 संशोधनों से उच्चतम न्यायालय पर असर — एक झलक

1. **15वाँ (1963)** — उच्च न्यायालय की आयु 62; अनुच्छेद 226(2) — वाद-कारण।
2. **42वाँ (1976)** — 32A, 131A, 139A, 144A, 226A; अधिकरण (323A, 323B)।
3. **43वाँ (1977)** — 32A, 131A, 144A, 226A हटाए।
4. **44वाँ (1978)** — 134A; अनुच्छेद 20-21 आपातकाल में भी।
5. **99वाँ (2014)** — 124A-124C (NJAC); 2015 में रद्द।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 144A

42वें संशोधन ने अनुच्छेद 144A जोड़कर केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यूनतम **सात न्यायाधीशों** की पीठ और **दो-तिहाई** बहुमत की शर्त रखी थी; 43वें संशोधन ने इसे भी हटा दिया।

📖 अनुच्छेद 131A — जो आया और चला गया

आपातकाल के दौरान **42वें संविधान संशोधन (1976)** ने संविधान में **अनुच्छेद 131A** जोड़ा — केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़े प्रश्न केवल उच्चतम न्यायालय सुन सकेगा। साथ ही **अनुच्छेद 32A** और **226A** जोड़कर उच्च न्यायालयों की शक्ति भी घटाई गई।

1977 में नई सरकार आई और **43वें संविधान संशोधन (1977)** ने 131A, 32A और 226A तीनों को हटा दिया। उच्च न्यायालयों की केंद्रीय कानूनों को जाँचने की शक्ति लौट आई।

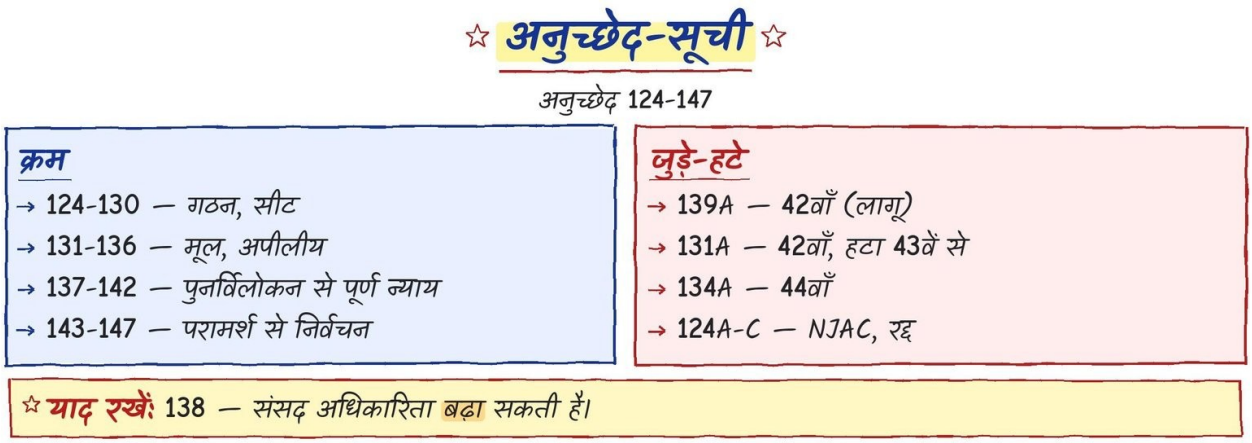
इस कहानी से समझ आता है कि अनुच्छेद-सूची याद करते समय **"जुड़े और हटे"** अनुच्छेद भी ध्यान रखने होते हैं — जैसे 139A (42वाँ संशोधन, मामलों का अंतरण) आज भी है, पर 131A नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उच्चतम न्यायालय से जुड़े सभी अनुच्छेद — एक तालिका में।

📌 **याद रखने लायक बात:** 131A, 32A, 226A — 42वें संशोधन (1976) से जुड़े, 43वें (1977) से हटे; 139A आज भी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 147

यह बताता है कि "संविधान के निर्वचन का सारवान प्रश्न" में भारत शासन अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के निर्वचन के प्रश्न भी शामिल हैं।



चित्र 9.18: मुख्य तथ्य — अनुच्छेद-सूची (सर्वोच्च न्यायालय) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. भारत के मुख्य न्यायाधीश — परंपरा, कीर्तिमान और उत्तराधिकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश **"समकक्षों में प्रथम"** (first among equals) हैं — न्यायिक निर्णय में उनका मत भी एक ही मत है, पर प्रशासनिक रूप से वे रोस्टर, पीठों, कॉलेजियम और नियुक्तियों के केंद्र में हैं। वे राष्ट्रपति को **शपथ** दिलाते हैं और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो **राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन** करते हैं (1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने किया)।

कीर्तिमान / तथ्य	नाम और विवरण
पहले मुख्य न्यायाधीश	हरिलाल जे. कानिया (26 जनवरी 1950 — 6 नवंबर 1951; पद पर रहते निधन)
सबसे लंबा कार्यकाल	वाई.वी. चंद्रचूड़ (22 फ़रवरी 1978 — 11 जुलाई 1985)
सबसे छोटा कार्यकाल	कमल नारायण सिंह (नवंबर-दिसंबर 1991, 17 दिन)
पिता-पुत्र दोनों CJI	वाई.वी. चंद्रचूड़ (16वें) और डी.वाई. चंद्रचूड़ (50वें, 2022-24)
राजस्थान HC से जुड़े CJI	के.एन. वांचू (10वें, 1967-68), जे.एस. वर्मा (27वें, 1997-98), आर.एम. लोढ़ा (41वें, 2014)
51वें, 52वें	संजीव खन्ना (नवंबर 2024 — मई 2025); बी.आर. गवई (14 मई — 23 नवंबर 2025)
वर्तमान (53वें)	सूर्य कांत — 24 नवंबर 2025 से 9 फ़रवरी 2027; हरियाणा से पहले CJI

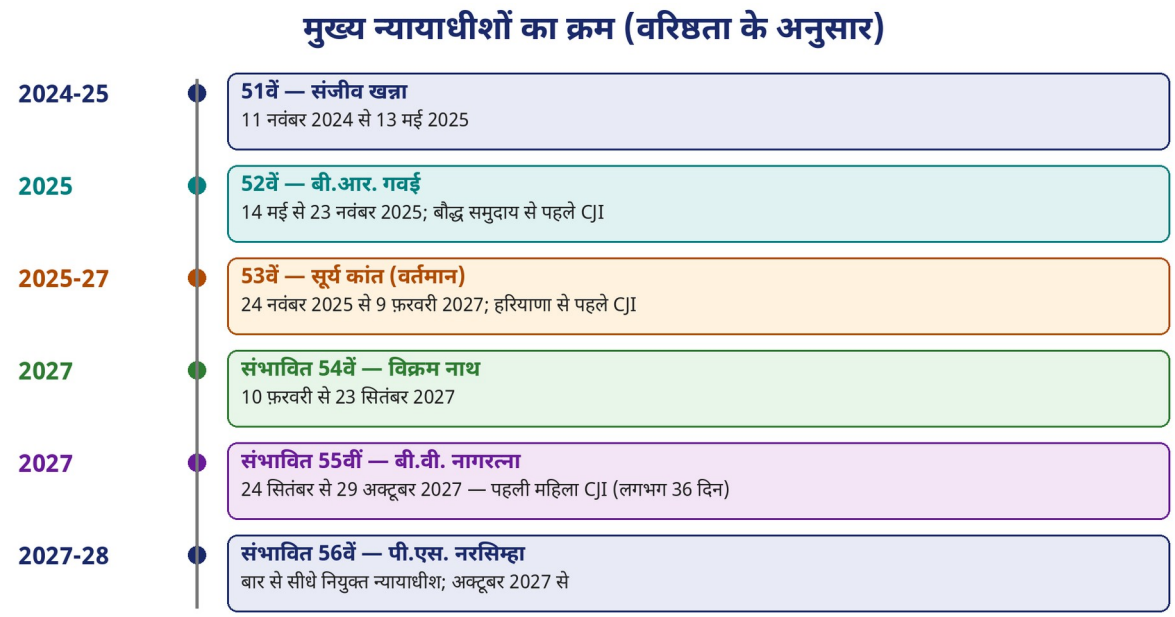
📊 मुख्य न्यायाधीश — प्रशासनिक भूमिकाएँ

1. पीठों का गठन और मामलों का आवंटन (रोस्टर)।
2. कॉलेजियम के प्रमुख; नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफ़ारिशें।
3. NALSA के मुख्य संरक्षक; ई-कमेटी का मार्गदर्शन।
4. उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 146)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मुख्य न्यायाधीश और प्रोटोकॉल

भारत की वरीयता-सूची (order of precedence) में मुख्य न्यायाधीश का स्थान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के बाद, पूर्व राष्ट्रपतियों आदि के साथ छठा है।

15.1 वरिष्ठता के अनुसार संभावित उत्तराधिकार (अक्टूबर 2026)



चित्र 9.19: मुख्य न्यायाधीशों का संभावित उत्तराधिकार-क्रम — 2025 से 2027

वरिष्ठता-क्रम के अनुसार **न्यायमूर्ति विक्रम नाथ** 10 फ़रवरी 2027 को 54वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे (सेवानिवृत्ति 23 सितंबर 2027)। उनके बाद **न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना** लगभग 36 दिन के लिए (29 अक्टूबर 2027 तक) भारत की **पहली महिला मुख्य न्यायाधीश** होंगी, और फिर **न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा**। यह क्रम परंपरा पर आधारित है — नियुक्ति के समय ही औपचारिक रूप से तय होता है।

🔍 आसान परिभाषा: समकक्षों में प्रथम (First among Equals)

📘 **परिभाषा:** वह स्थिति जिसमें कोई पदाधिकारी अपने साथियों के समान अधिकार रखते हुए भी प्रशासनिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के कारण प्रमुख होता है; न्यायिक निर्णय में CJI का मत अन्य न्यायाधीशों के मत के बराबर गिना जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** फ़ैसले में सबका एक-एक वोट — पर अदालत चलाने की ज़िम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश की। 🏠 **उदाहरण:** पाँच न्यायाधीशों की पीठ में CJI अल्पमत में हों, तो बहुमत का निर्णय ही न्यायालय का निर्णय माना जाएगा।

⚠️ भ्रम से बचें

CJI बनने के लिए कोई अलग योग्यता नहीं — वही योग्यताएँ जो किसी न्यायाधीश की; वरिष्ठता **नियुक्ति की तिथि** से गिनी जाती है, आयु से नहीं।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अभाव में CJI, और CJI के भी अभाव में उच्चतम न्यायालय के **वरिष्ठतम न्यायाधीश** राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — वरिष्ठता कैसे गिनी जाती है

उच्चतम न्यायालय में **शपथ की तिथि** से; एक ही दिन शपथ लेने वालों में शपथ का **क्रम** मायने रखता है — इसीलिए नियुक्ति-अधिसूचना में नामों का क्रम महत्वपूर्ण होता है।

📊 मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति — संवैधानिक संबंध

1. राष्ट्रपति को **शपथ** CJI दिलाते हैं (अनुच्छेद 60); CJI की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश।
2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद उच्चतम न्यायालय ही सुनता है (अनुच्छेद 71)।
3. अब तक केवल एक बार (1969) CJI ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया — न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह।

📖 17 दिन के मुख्य न्यायाधीश — कीर्तिमानों की कहानी

नवंबर 1991 में न्यायमूर्ति **कमल नारायण सिंह** भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश बने और **17 दिन** बाद सेवानिवृत्त हो गए — यह अब तक का **सबसे छोटा कार्यकाल** है। इसके ठीक उलट न्यायमूर्ति **वाई.वी. चंद्रचूड़** (1978-1985) लगभग **7 वर्ष 4 माह** मुख्य न्यायाधीश रहे — सबसे लंबा कार्यकाल। चार दशक बाद उनके पुत्र **डी.वाई. चंद्रचूड़** भी 50वें मुख्य न्यायाधीश बने (2022-2024)।

कार्यकाल इतना अलग क्यों? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश **वरिष्ठता** से बनते हैं और **65 वर्ष** की आयु पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं — कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। 2027 में यही नियम एक ऐतिहासिक क्षण लाएगा: न्यायमूर्ति **बी.वी. नागरत्ना** लगभग **36 दिन** के लिए भारत की **पहली महिला मुख्य न्यायाधीश** बनेंगी।

राजस्थान का भी इस सूची में स्थान है — राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े **के.एन. वांचू, जे.एस. वर्मा और आर.एम. लोढ़ा** भारत के मुख्य न्यायाधीश बने।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मुख्य न्यायाधीशों की परंपराएँ, प्रमुख नाम और 2033 तक का संभावित उत्तराधिकार-क्रम।

📌 **याद रखने लायक बात:** सबसे छोटा — के.एन. सिंह (17 दिन, 1991); सबसे लंबा — वाई.वी. चंद्रचूड़ (1978-85)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की औपचारिकता

विधि मंत्री निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से उत्तराधिकारी का नाम माँगते हैं; प्रक्रिया-ज्ञापन के अनुसार यह अनुरोध सेवानिवृत्ति से लगभग एक माह पहले भेजा जाता है।

📊 मुख्य न्यायाधीश — कुछ "पहले"

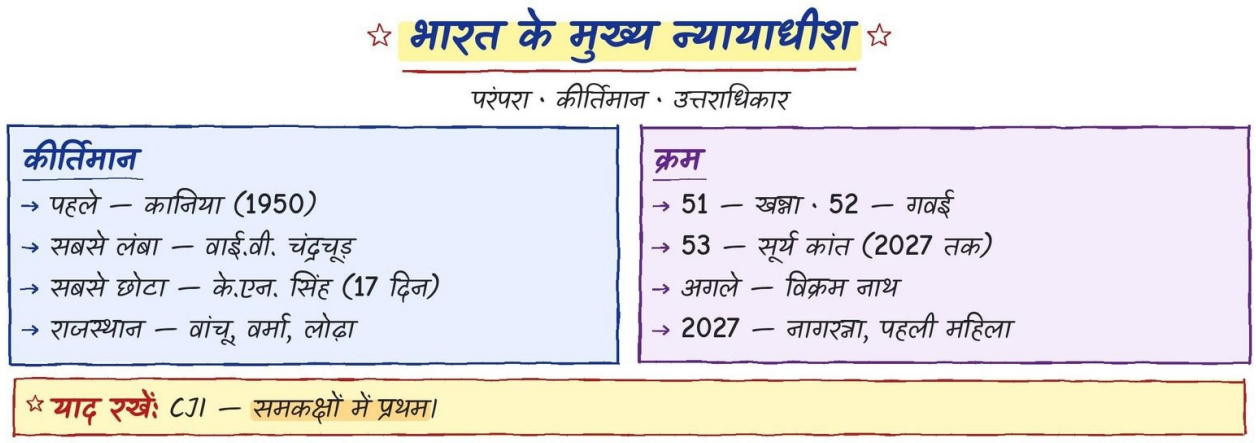
1. पहले मुख्य न्यायाधीश — **हरिलाल जे. कानिया** (1950)।
2. अनुसूचित जाति से पहले — **के.जी. बालकृष्णन** (2007)।
3. बौद्ध समुदाय से पहले — **बी.आर. गवई** (2025)।
4. हरियाणा से पहले — **सूर्य कांत** (2025)।
5. पहली महिला (संभावित) — **बी.वी. नागरत्ना** (2027)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — वरिष्ठता टूटी, फिर बनी

1973 और 1977 के बाद से हर मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर ही बने हैं — द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) ने इस परंपरा को लगभग नियम बना दिया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — कार्यकाल की असमानता

वरिष्ठता और 65 वर्ष की आयु-सीमा के कारण कुछ मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कुछ सप्ताह, तो कुछ का कई वर्ष रहा — इसलिए **निश्चित न्यूनतम कार्यकाल** का सुझाव भी आता रहा है।



चित्र 9.20: भारत के मुख्य न्यायाधीश — परंपरा, कीर्तिमान और उत्तराधिकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

⚖️ भाग ब — उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायपालिका

इस भाग में खंड 16 से 26 तक — देश के 25 उच्च न्यायालय, उनका संख्या-बल और स्थानांतरण, राजस्थान उच्च न्यायालय का इतिहास और वर्तमान, अनुच्छेद 214-231, उच्च-उच्चतम न्यायालय की तुलना, पाँच रिटें, उच्च न्यायालय की अधिकारिता, अनुच्छेद 32 बनाम 226, ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233-237) तथा अधिकरण।

16. भारत में उच्च न्यायालय — परिचय एवं वर्तमान स्थिति

उच्च न्यायालय (High Court) भारत की न्यायव्यवस्था की वह कड़ी है जो राज्य-स्तर पर न्याय का सर्वोच्च केंद्र है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय देश का संवैधानिक शिखर है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिभावक, अधीनस्थ न्यायालयों का अधिपति एवं संवैधानिक समीक्षा का केंद्र है। संवैधानिक आधार —

भारतीय संविधान का भाग-छह (भाग-VI), अनुच्छेद 214 से 231 तक। ऐतिहासिक प्रारंभ — भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (Indian High Courts Act) के तहत भारत में सर्वप्रथम तीन उच्च न्यायालयों (कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास) की स्थापना हुई।

उच्च न्यायालय	गठन तिथि	विशेषता
कलकत्ता उच्च न्यायालय	1 जुलाई, 1862	भारत का सबसे प्राचीन (Oldest) उच्च न्यायालय
बॉम्बे उच्च न्यायालय (मुंबई में)	14 अगस्त, 1862	नाम बदलने का विधेयक 2016 में आया, पर पारित नहीं हुआ — आधिकारिक नाम आज भी बॉम्बे
मद्रास उच्च न्यायालय (चेन्नई में)	15 अगस्त, 1862	नाम बदलने का विधेयक 2016 में आया, पर पारित नहीं हुआ — आधिकारिक नाम आज भी मद्रास

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — 17 मार्च 1866 में स्थापित; भारत में सर्वाधिक न्यायाधीश (160) यहीं हैं; न्यूनतम न्यायाधीश सिक्किम HC में (3)।
- नए उच्च न्यायालय (2013) — पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) एवं अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन अधिनियम 2012 के तहत मार्च 2013 में (23 मार्च 2013 से) मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय स्थापित हुए।
- वर्तमान स्थिति — भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं; 25वाँ एवं सबसे नवीनतम HC आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय है — 1 जनवरी 2019 से कार्यरत, मुख्यपीठ अमरावती में।
- 4 राज्यों में कोई स्वतंत्र उच्च न्यायालय नहीं है — नागालैंड, गोवा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश — ये अपने-अपने निकटवर्ती उच्च न्यायालयों (जैसे गुवाहाटी, बॉम्बे) के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। स्मरण-युक्ति: "NGMA" — N=नागालैंड, G=गोवा, M=मिज़ोरम, A=अरुणाचल प्रदेश।

> 📌 **महत्वपूर्ण तथ्य**
> प्रथम महिला HC न्यायाधीश (भारत) — अन्ना चांडी, केरल उच्च न्यायालय। प्रथम महिला HC मुख्य न्यायाधीश — लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है।

16.1 उच्च न्यायालय और उनकी पीठें — एक झलक

उच्च न्यायालय	मुख्य सीट	अधिकार-क्षेत्र / स्थायी पीठ
बॉम्बे	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव; पीठ — नागपुर, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर), पणजी
कलकत्ता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार; सर्किट पीठ — पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी
मद्रास	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी; पीठ — मदुरै
पंजाब-हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश; पीठ — कोहिमा, आइज़ोल, ईटानगर
केरल	एर्णाकुलम (कोच्चि)	केरल, लक्षद्वीप
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	श्रीनगर/जम्मू	दो संघ राज्यक्षेत्रों का साझा उच्च न्यायालय
राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान; स्थायी पीठ — जयपुर (1976)

दिल्ली एकमात्र **संघ राज्यक्षेत्र** है जिसका **अपना उच्च न्यायालय** (1966) है। अन्य संघ राज्यक्षेत्र पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं — केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का एक **साझा** उच्च न्यायालय है।

🔍 आसान परिभाषा: साझा उच्च न्यायालय (Common High Court)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 231 के तहत संसद द्वारा दो या अधिक राज्यों और/या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थापित एक ही उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता उन सभी क्षेत्रों पर होती है।

💡 **आसान भाषा में:** कई राज्यों की एक ही "बड़ी अदालत" — जैसे एक स्कूल में कई गाँवों के बच्चे पढ़ते हैं। 🏠 **उदाहरण:** पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ — तीनों के मामले चंडीगढ़ स्थित पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय सुनता है।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
> सबसे पुराना उच्च न्यायालय **कलकत्ता** (1 जुलाई 1862); सबसे नया **आंध्र प्रदेश** (1 जनवरी 2019, अमरावती)।
> आज भी आधिकारिक नाम **बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता** उच्च न्यायालय हैं — नाम बदलने का विधेयक (2016) पारित नहीं हुआ।
> सबसे बड़ा (स्वीकृत संख्या) **इलाहाबाद — 160**; सबसे छोटा **सिक्किम — 3**।

उच्च न्यायालय	स्थापना वर्ष	मुख्य सीट
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास	1862	कोलकाता, मुंबई, चेन्नई
इलाहाबाद	1866	प्रयागराज (पीठ — लखनऊ)
कर्नाटक	1884 (मैसूर)	बेंगलुरु (पीठ — धारवाड़, कलबुर्गी)

उच्च न्यायालय	स्थापना वर्ष	मुख्य सीट
पटना	1916	पटना
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	1928	श्रीनगर / जम्मू
पंजाब-हरियाणा	1947	चंडीगढ़
गुवाहाटी, ओडिशा	1948	गुवाहाटी, कटक
राजस्थान	1949	जोधपुर (पीठ — जयपुर)
मध्य प्रदेश, केरल	1956	जबलपुर (पीठ — इंदौर, ग्वालियर), एर्णाकुलम
गुजरात	1960	अहमदाबाद
दिल्ली	1966	नई दिल्ली
हिमाचल प्रदेश	1971	शिमला
सिक्किम	1975	गंगटोक
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड	2000	बिलासपुर, नैनीताल, राँची
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा	2013	इंफाल, शिलांग, अगरतला
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश	2019	हैदराबाद, अमरावती

🌟 क्या आप जानते हैं? — उच्च न्यायालय "राज्य का सर्वोच्च न्यायालय"

अपने राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालय न्याय-व्यवस्था का शीर्ष है — राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर उसका प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण है।

📊 उच्च न्यायालयों की संख्या — कैसे बढ़ी

1. 1862 — 3; 1866 — 4 (इलाहाबाद)।
2. 1950 तक कई रियासती उच्च न्यायालय (जैसे राजस्थान, मैसूर) भी जुड़ चुके थे।
3. 2000 — छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड; 2013 — तीन पूर्वोत्तर; कुल **24**।
4. 2019 — आंध्र प्रदेश का अलग उच्च न्यायालय; कुल **25**।

🌟 क्या आप जानते हैं? — नाम का प्रश्न

कोलकाता (2001), मुंबई (1995) और चेन्नई (1996) शहरों के नाम बदल गए, पर उच्च न्यायालयों के नाम संसद के कानून से ही बदल सकते हैं — 2016 का विधेयक पारित नहीं हुआ।

📖 1775 — कलकत्ता का पहला बड़ा मुकदमा और उच्च न्यायालयों की नींव

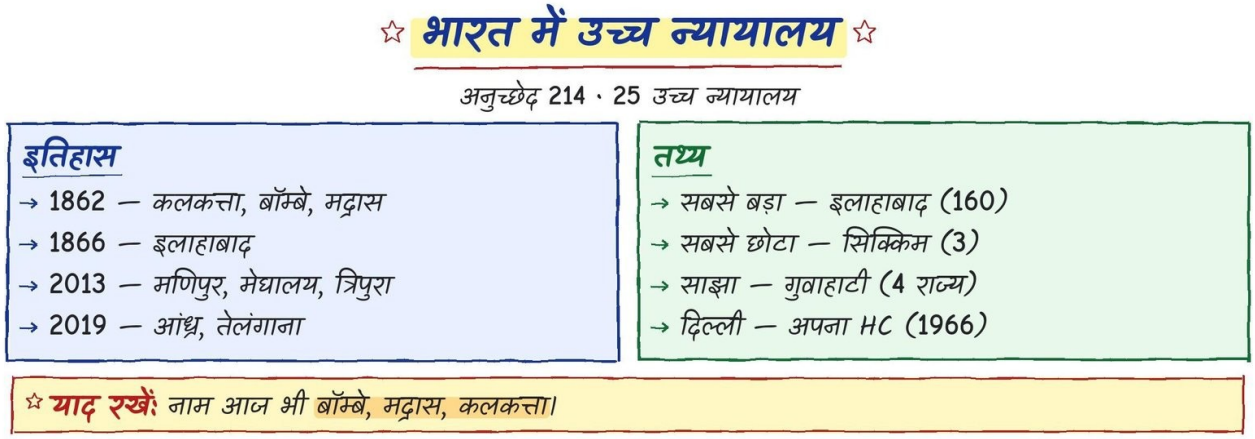
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता के फ़ोर्ट विलियम में **सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ जुडिकेचर** बना, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश **सर एलिजा इम्पे** थे। 1775 में बंगाल के प्रभावशाली व्यक्ति **महाराजा नंदकुमार** ने गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया — और कुछ ही समय बाद उन्हीं पर जालसाज़ी का मुकदमा चला। इसी न्यायालय ने उन्हें मृत्युदंड दिया।

इतिहासकारों ने इस मुकदमे को "न्यायिक हत्या" तक कहा, और यह प्रश्न उठा कि न्यायालय कार्यपालिका से कितना स्वतंत्र है। लगभग 90 वर्ष बाद **भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861** के तहत इन्हीं प्रेसिडेंसी न्यायालयों को मिलाकर **1 जुलाई 1862** को **कलकत्ता उच्च न्यायालय** बना — भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। उसी वर्ष बॉम्बे (14 अगस्त) और मद्रास (15 अगस्त) में भी उच्च न्यायालय बने।

आज के 25 उच्च न्यायालयों की कहानी इन्हीं तीन प्रेसिडेंसी नगरों से शुरू होती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भारत के उच्च न्यायालय — इतिहास, संख्या और साझा उच्च न्यायालय।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहले तीन HC — कलकत्ता (1 जुलाई 1862), बॉम्बे, मद्रास; भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861।



चित्र 9.21: भारत में उच्च न्यायालय — परिचय एवं वर्तमान स्थिति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. उच्च न्यायालयों की संख्या-बल, रिक्तियाँ एवं स्थानांतरण

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं (अनुच्छेद 216) — इसके लिए संसद के कानून की ज़रूरत नहीं, जबकि उच्चतम न्यायालय की संख्या संसद तय करती है। पद दो प्रकार के होते हैं — **स्थायी (permanent)** और **अपर (additional)**; अपर न्यायाधीश अधिकतम **2 वर्ष** के लिए होते हैं (अनुच्छेद 224) और प्रायः बाद में स्थायी बनते हैं।

उच्च न्यायालय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
इलाहाबाद	160	107	53
बॉम्बे	94	75	19
पंजाब-हरियाणा	85	64	21
कलकत्ता	72	49	23
दिल्ली	60	44	16
राजस्थान	50 (38 स्थायी + 12 अपर)	39	11
सिक्किम (सबसे छोटा)	3	2	1
सभी 25 उच्च न्यायालय	1,122 (847 + 275)	818	304 (लगभग 27%)

ऊपर के आँकड़े विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की **1 सितंबर 2026** की सूची से हैं। उच्चतम न्यायालय में उसी दिन स्वीकृत 38 में से 34 कार्यरत थे, जो **6 अक्टूबर 2026** से **37** हो गए।

17.1 स्थानांतरण — अनुच्छेद 222

राष्ट्रपति, **CJI से परामर्श** के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं। व्यवहार में प्रस्ताव **उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (CJI + 4)** से आता है, और संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की राय ली जाती है। स्थानांतरित न्यायाधीश को **प्रतिपूरक भत्ता** मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रायः **दूसरे राज्य** से नियुक्त होते हैं — राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल भी **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय** से आए।

📊 महिलाएँ और विविधता — आँकड़े (2026)

1. उच्च न्यायालयों में **116** महिला न्यायाधीश (फ़रवरी 2026, कार्यरत 781 में) — लगभग **15%**।
2. उच्चतम न्यायालय में अक्टूबर 2026 में **3 महिला न्यायाधीश** — बी.वी. नागरत्ना, वी. मोहना और सुनीता अग्रवाल।
3. स्वतंत्रता के बाद से उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम रही है; पहली नियुक्ति 1989 में हुई (एम. फ़ातिमा बीवी)।

🔍 आसान परिभाषा: अपर न्यायाधीश (Additional Judge)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 224(1) के तहत उच्च न्यायालय में अस्थायी कार्य-वृद्धि या बकाया मामलों के लिए राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम दो वर्ष के लिए नियुक्त न्यायाधीश, जिसे बाद में स्थायी किया जा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** "परिवीक्षा पर न्यायाधीश" — दो साल काम देखकर स्थायी बनाने का निर्णय। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान उच्च न्यायालय की 50 स्वीकृत संख्या में 12 पद अपर न्यायाधीशों के हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्च न्यायालय की संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं (अनुच्छेद 216); उच्चतम न्यायालय की **संसद** (अनुच्छेद 124)।

स्थानांतरण के लिए न्यायाधीश की **सहमति आवश्यक नहीं** — के. अशोक रेड्डी (1994) और तृतीय न्यायाधीश वाद (1998) के बाद भी केवल CJI के परामर्श (कॉलेजियम) की शर्त है।

📊 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश — कैसे पहुँचते हैं

1. **बार से** — कम-से-कम 10 वर्ष के अधिवक्ता, उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर।
2. **सेवा से** — ज़िला न्यायाधीश पदोन्नति से; परंपरा से लगभग एक-तिहाई पद न्यायिक सेवा से भरे जाते हैं।
3. पहले **अपर न्यायाधीश** (2 वर्ष), फिर **स्थायी**।
4. नियुक्ति का वारंट **राष्ट्रपति** जारी करते हैं; शपथ **राज्यपाल** दिलाते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — स्थानांतरण का उद्देश्य

कॉलेजियम के अनुसार स्थानांतरण "बेहतर न्याय-प्रशासन" के लिए होते हैं; मुख्य न्यायाधीश को प्रायः **दूसरे राज्य** में भेजने की नीति 1990 के दशक से चली आ रही है, ताकि स्थानीय प्रभाव से दूरी रहे।

📖 अन्ना चांडी — अदालत की पहली महिला कुर्सी

1937 में त्रावणकोर रियासत में **अन्ना चांडी** मुंसिफ़ नियुक्त हुईं — भारत की पहली महिला न्यायाधीश मानी जाती हैं। उस समय कई लोगों ने कहा कि महिलाएँ न्याय की कुर्सी के लिए "उपयुक्त" नहीं। अन्ना चांडी ने अपने फ़ैसलों से इसका उत्तर दिया।

1959 में वे **केरल उच्च न्यायालय** की न्यायाधीश बनीं — किसी भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। लगभग छह दशक बाद भी तस्वीर पूरी नहीं बदली — फ़रवरी 2026 में देश के उच्च न्यायालयों के **781** कार्यरत न्यायाधीशों में केवल **116** महिलाएँ थीं (लगभग 15%)।

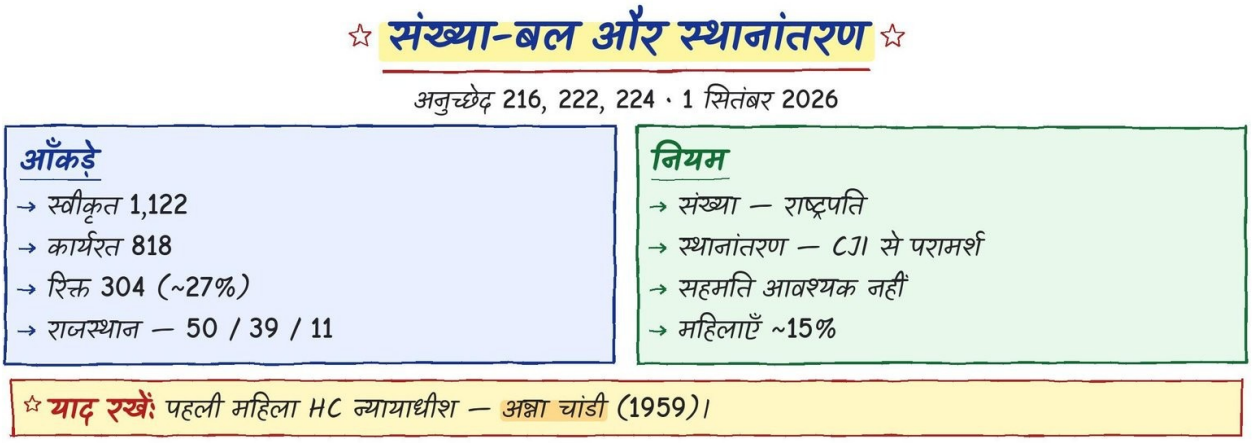
उच्च न्यायालयों में कितने पद हैं, कितने भरे हैं और न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे में कैसे भेजे जाते हैं — यह समझना न्याय की गति समझने के लिए ज़रूरी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उच्च न्यायालयों की संख्या-बल, रिक्तियाँ और अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहली महिला HC न्यायाधीश — अन्ना चांडी (केरल, 1959); HC में महिलाएँ लगभग 15% (फ़रवरी 2026)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अपर न्यायाधीश से स्थायी

अपर न्यायाधीश को स्थायी बनाने के लिए फिर से कॉलेजियम की सिफ़ारिश और राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है — यह स्वचालित नहीं।



चित्र 9.22: उच्च न्यायालयों की संख्या-बल, रिक्तियाँ एवं स्थानांतरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. राजस्थान उच्च न्यायालय — स्थापना एवं ऐतिहासिक विकास

राजस्थान के एकीकरण (1948-1956) की ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौरान यह प्रश्न उठा कि नवनिर्मित राज्य की राजधानी एवं उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हों। इस निर्णय के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समितियाँ गठित कीं।

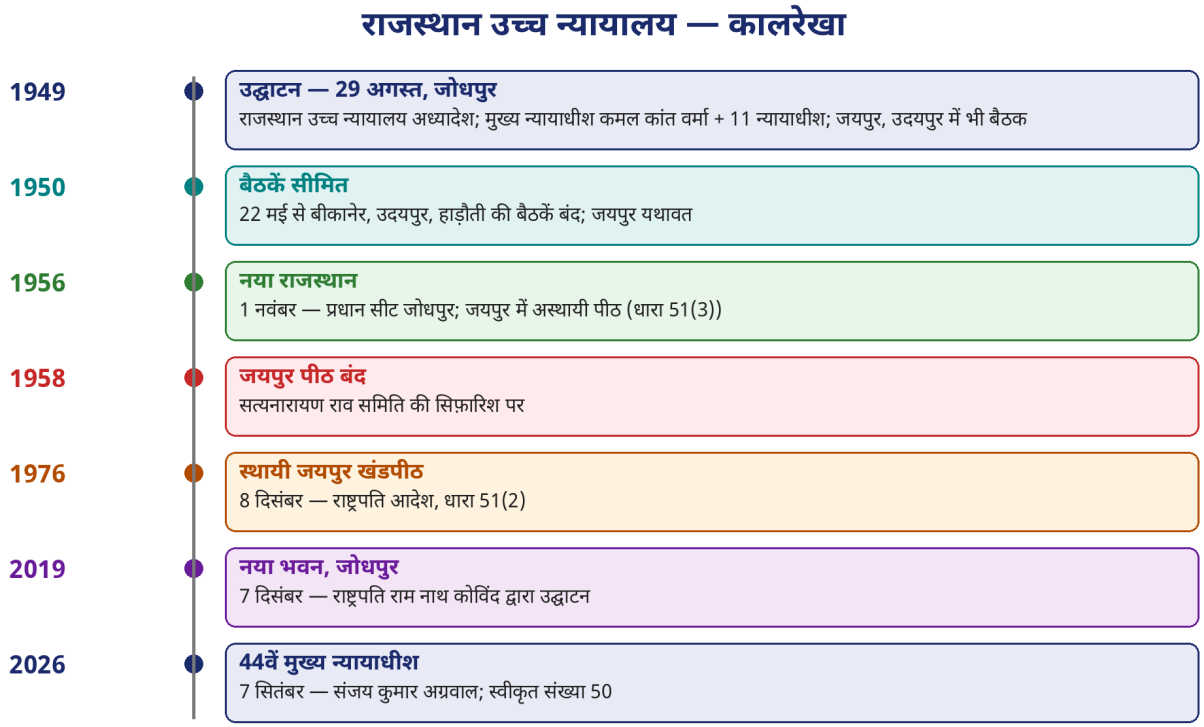
घटना/विकास	तिथि	विवरण
राजस्थान HC उद्घाटन	29 अगस्त, 1949	जोधपुर में; राजप्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा। प्रारंभ में जोधपुर के साथ जयपुर व उदयपुर में भी बैठक; 3 सितंबर 1949 से बीकानेर और हाड़ौती क्षेत्र में भी (केवल लंबित मामलों हेतु)
राजस्थान "बी" श्रेणी का राज्य	26 जनवरी, 1950	संविधान लागू; "बी" श्रेणी के कारण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटाई गई (1 नवंबर 1956 को "ए" श्रेणी का राज्य बनने पर केवल 6 न्यायाधीशों से नई शुरुआत)

घटना/विकास	तिथि	विवरण
तीन खंडपीठें समाप्त	22 मई, 1950	बीकानेर, उदयपुर और हाड़ौती की बैठकें समाप्त; केवल जयपुर खंडपीठ यथावत
सत्यनारायण राव समिति रिपोर्ट	26 फरवरी, 1958	जयपुर खंडपीठ भी बंद की गई — पूर्व राजस्थान में भारी आक्रोश
जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना	8 दिसंबर, 1976	राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा-51(2) के तहत राष्ट्रपति आदेश 1976 द्वारा
स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 50	वर्ष 2015	राजस्थान HC में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 की गई
प्रथम वर्चुअल कोर्ट	20 जुलाई, 2022	तत्कालीन CJ एस.एस. शिंदे द्वारा ई-उद्घाटन — राज्य की पहली आभासी अदालत (जयपुर; यातायात ई-चालान के मामलों हेतु)

- बी.आर. पटेल समिति (1949) — अध्यक्ष बी.आर. पटेल; सिफारिश — राजधानी जयपुर में, उच्च न्यायालय जोधपुर में; प्रथम CJ माननीय कमलकांत वर्मा (इलाहाबाद HC के पूर्व CJ)।
- सत्यनारायण राव समिति — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद गठित; सिफारिश थी मुख्यपीठ जोधपुर में रहे, जयपुर खंडपीठ समाप्त हो — इससे पूर्व राजस्थान में जन-आक्रोश फैला और अंततः 1976 में जयपुर पीठ पुनः बहाल की गई।
- राजस्थान HC से CJI बने न्यायाधीश — (1) के.एन. वांचू, (2) जे.एस. वर्मा; आर.एम. लोढ़ा राजस्थान HC के न्यायाधीश रहे जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। राजस्थान HC के 15 न्यायाधीश (ए.पी. सेन से विजय बिश्नोई तक) उच्चतम न्यायालय पहुँचे हैं, और यहाँ के कई मुख्य न्यायाधीश भी।

◆ जोधपुर मुख्यपीठ एवं जयपुर खंडपीठ — ज़िलावार अधिकार-क्षेत्र

राजस्थान में कुल 36 ज़िला न्यायालय हैं, जिनमें से 19 जोधपुर मुख्यपीठ के तथा 17 जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं। विशेष — बाड़मेर का ज़िला न्यायालय ज़िला मुख्यालय बाड़मेर में नहीं, बल्कि बालोतरा में है; नागौर का ज़िला न्यायालय नागौर में नहीं, मेड़ता में है। जोधपुर मुख्यपीठ के अंतर्गत बालोतरा, बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर (डिस्ट्रिक्ट एवं मेट्रोपोलिटन), मेड़ता (नागौर), पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर जैसे ज़िले आते हैं; जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूँदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर महानगर-I/II व मेट्रो, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, हाड़ौती का संभाग-मुख्यालय ज़िला, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक जैसे ज़िले आते हैं।



चित्र 9.23: राजस्थान उच्च न्यायालय — 1949 से 2026 तक की कालरेखा

राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक इतिहास-टिप्पणी के अनुसार, **27 अक्टूबर 1956** के तार से भारत सरकार ने सूचित किया कि **1 नवंबर 1956** से नए राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय की **प्रधान सीट जोधपुर** होगी। उसी दिन मुख्य न्यायाधीश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम की **धारा 51(3)** के तहत जयपुर में **अस्थायी पीठ** बनाई, जिसे 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफ़ारिश पर समाप्त कर दिया गया। पूर्वी राजस्थान के लंबे आंदोलन के बाद **8 दिसंबर 1976** के राष्ट्रपति आदेश से जयपुर में **स्थायी पीठ** बनी।

> **🌟 क्या आप जानते हैं? — जयपुर खंडपीठ के ज़िले**
>
> 1976 के आदेश के अनुसार जयपुर पीठ का अधिकार-क्षेत्र अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हाड़ौती संभाग (बूँदी, झालावाड़, बारां और संभाग-मुख्यालय ज़िला), जयपुर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा पर है। मुख्य न्यायाधीश चाहें तो इनमें से कोई मामला जोधपुर में सुनवाने का आदेश दे सकते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: स्थायी खंडपीठ (Permanent Bench)

📘 **परिभाषा:** उच्च न्यायालय की वह स्थायी बैठक जो उसकी प्रधान सीट से अलग किसी नगर में, संसद या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित ज़िलों पर अधिकार-क्षेत्र के साथ नियमित रूप से कार्य करती है; वह अलग उच्च न्यायालय नहीं, उसी का अंग है।

💡 **आसान भाषा में:** एक ही अदालत का "दूसरा दफ़्तर" — ताकि दूर के लोगों को मुख्य सीट तक न जाना पड़े। 🏠 **उदाहरण:** झुंझुनूं का कोई व्यक्ति रिट याचिका जयपुर खंडपीठ में दायर करेगा, जोधपुर नहीं — फिर भी निर्णय "राजस्थान उच्च न्यायालय" का ही कहलाएगा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान उच्च न्यायालय का ध्येय-वाक्य

राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतीक-चिह्न पर भी **"यतो धर्मस्ततो जयः"** लिखा है — उच्चतम न्यायालय की तरह।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन **29 अगस्त 1949** (अध्यादेश से); संविधान लागू होने के बाद **1956** में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 से वर्तमान रूप।

बीकानेर, उदयपुर और हाड़ौती की बैठकें **22 मई 1950** से बंद; जयपुर पीठ 1958 में बंद, **1976** में स्थायी रूप से लौटी।

पहले मुख्य न्यायाधीश **कमल कांत वर्मा**; राज्य बनने के बाद के पहले मुख्य न्यायाधीश **कैलाश नाथ वांचू** (1951-58), जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने।

🔍 आसान परिभाषा: प्रधान सीट (Principal Seat)

📘 **परिभाषा:** उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान, जहाँ मुख्य न्यायाधीश सामान्यतः बैठते हैं और प्रशासनिक मुख्यालय होता है; अन्य नगरों में उसकी पीठें होती हैं।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत का "मुख्यालय"। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान सीट जोधपुर और स्थायी पीठ जयपुर में है।

📊 राजस्थान की न्याय-व्यवस्था — ढाँचा

1. शीर्ष पर **राजस्थान उच्च न्यायालय** (जोधपुर, जयपुर पीठ); उसके नीचे **36 ज़िला न्यायालय** और अधीनस्थ न्यायालय।
2. **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण** (जयपुर) — लोक अदालतें, विधिक सहायता; उसके नीचे हर ज़िले में ज़िला प्राधिकरण।
3. **राजस्व मंडल, अजमेर** — राजस्व मामलों का सर्वोच्च अधिकरण; इसके आदेश भी उच्च न्यायालय के अधीक्षण (अनुच्छेद 227) में।
4. ग्राम स्तर पर **45 ग्राम न्यायालय** (33 ज़िलों में, सभी कार्यरत)।

📖 29 अगस्त 1949 — जोधपुर में जब 12 न्यायाधीशों ने ली शपथ

19 रियासतों को मिलाकर बने नए राजस्थान में पाँच अलग उच्च न्यायालय चल रहे थे — **जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर** में। राजधानी कहाँ हो और उच्च न्यायालय कहाँ — यह तय करने के लिए **बी.आर. पटेल समिति** बनी, जिसने **27 मार्च 1949** की रिपोर्ट में सुझाया — राजधानी **जयपुर**, उच्च न्यायालय **जोधपुर**।

राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने पाँचों न्यायालय समाप्त कर एक उच्च न्यायालय बनाया। **29 अगस्त 1949** को जोधपुर में राजप्रमुख **सवाई मान सिंह** की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश **कमल कांत वर्मा** और 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली — ये 11 न्यायाधीश जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बूँदी, बीकानेर, अलवर, भरतपुर आदि पुरानी रियासतों से आए थे।

उसी दिन आदेश हुआ कि न्यायालय जयपुर और उदयपुर में भी बैठेगा। आगे की कहानी — पीठों का बंद होना और 1976 में जयपुर पीठ का लौटना — नीचे की तालिका में है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, समितियाँ और जयपुर खंडपीठ की यात्रा।

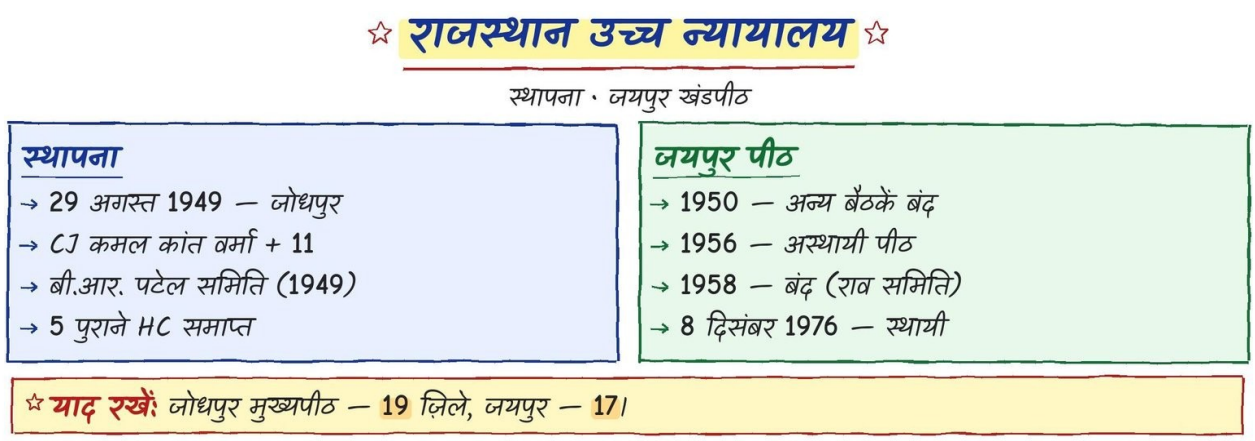
📌 **याद रखने लायक बात:** उद्घाटन 29 अगस्त 1949, जोधपुर; पहले CJ कमल कांत वर्मा; बी.आर. पटेल समिति रिपोर्ट 27 मार्च 1949।

📊 बी.आर. पटेल समिति और राव समिति — तुलना

1. **बी.आर. पटेल समिति (1949)** — राजधानी जयपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर; रिपोर्ट 27 मार्च 1949।
2. **सत्यनारायण राव समिति (1957-58)** — जयपुर की अस्थायी पीठ समाप्त करने की सिफ़ारिश; पीठ 1958 में बंद।
3. **1976** — लंबे आंदोलन के बाद जयपुर में स्थायी पीठ।

🌟 क्या आप जानते हैं? — उद्घाटन का दिन

राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना-दिवस हर वर्ष **29 अगस्त** को मनाया जाता है; 2024 में इसकी **हीरक (प्लैटिनम) जयंती** का समापन हुआ।



चित्र 9.24: राजस्थान उच्च न्यायालय — स्थापना एवं ऐतिहासिक विकास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. राजस्थान उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश, भवन एवं ताज़ा स्थिति

1949 से 2026 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के **44** मुख्य न्यायाधीश हुए हैं (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर)। इनमें से कई उच्चतम न्यायालय पहुँचे और तीन — के.एन. वांचू, जे.एस. वर्मा और (न्यायाधीश के रूप में यहीं से उठे) आर.एम. लोढ़ा — भारत के मुख्य न्यायाधीश बने।

क्रम	मुख्य न्यायाधीश	कार्यकाल
1	कमल कांत वर्मा	29.08.1949 — 24.01.1950
2	कैलाश नाथ वांचू	02.01.1951 — 10.08.1958
16	जे.एस. वर्मा	01.09.1986 — 22.05.1989
30	अरुण मिश्रा	26.11.2010 — 13.12.2012
40-41	पंकज मित्तल; ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	2022-23; 2023 (दोनों बाद में उच्चतम न्यायालय)
42	मनींद्र मोहन श्रीवास्तव	06.02.2024 — 21.07.2025
43	के.आर. श्रीराम	21.07.2025 — 27.09.2025
—	संजीव प्रकाश शर्मा (कार्यवाहक)	28.09.2025 — सितंबर 2026
44	संजय कुमार अग्रवाल	07.09.2026 से

उच्च न्यायालय की सूची के अनुसार यहाँ के **15 न्यायाधीश** — ए.पी. सेन, एन.एम. कासलीवाल, एस.सी. अग्रवाल, ए.के. माथुर, पी.पी. नावलेकर, जी.एस. सिंघवी, आर.एम. लोढ़ा, बी.एस. चौहान, ज्ञान सुधा मिश्रा, ए.एम. सप्रे, अजय रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी, बेला एम. त्रिवेदी, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई — उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतीक

जोधपुर के नए भवन के निर्माण में स्थानीय **"चित्तर" पत्थर** का प्रयोग हुआ — वही पत्थर जिससे जोधपुर का उम्मेद भवन बना है।

📊 राजस्थान उच्च न्यायालय — 2026 की स्थिति

1. स्वीकृत संख्या **50** (38 स्थायी + 12 अपर); 1 सितंबर 2026 को **39** कार्यरत, **11** रिक्त।
2. 31 दिसंबर 2025 को **6,87,595** मामले लंबित थे (लोकसभा में सरकार का उत्तर, 13 फ़रवरी 2026)।
3. मुख्यपीठ का नया भवन (झालामंड, जोधपुर) **7 दिसंबर 2019** को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने खोला।
4. 31 अगस्त 2026 को कॉलेजियम की सिफ़ारिश और **7 सितंबर 2026** को 44वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ।

🔍 आसान परिभाषा: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने या उनके अनुपस्थित/असमर्थ होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य सौंपना।

💡 **आसान भाषा में:** जब तक नया "कप्तान" न आए, तब तक टीम का वरिष्ठ खिलाड़ी कप्तानी करता है। 🏠 **उदाहरण:** के.आर. श्रीराम की सेवानिवृत्ति (27 सितंबर 2025) के बाद संजीव प्रकाश शर्मा लगभग एक वर्ष राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ **राज्यपाल** दिलाते हैं (अनुच्छेद 219), भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं।

राजस्थान के 44वें मुख्य न्यायाधीश **संजय कुमार अग्रवाल** (7 सितंबर 2026) हैं — **संजीव प्रकाश शर्मा** केवल कार्यवाहक थे।

📊 राजस्थान उच्च न्यायालय — याद रखने योग्य संख्याएँ

1. **29 अगस्त 1949** — उद्घाटन; **8 दिसंबर 1976** — जयपुर स्थायी पीठ।
2. **44** मुख्य न्यायाधीश (2026); **15** न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय पहुँचे।
3. **50** स्वीकृत न्यायाधीश; **36** ज़िला न्यायालय।

📖 288 स्तंभों पर टिका न्याय का मंदिर — जोधपुर का नया भवन

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ सात दशक तक जोधपुर के उस पुराने भवन में चली जो 1935-36 में महाराजा उम्मेद सिंह के समय बना था। **7 दिसंबर 2019** को राष्ट्रपति **राम नाथ कोविंद** ने झालामंड क्षेत्र में बने **नए भवन** का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने बताया कि यह भवन जोधपुर के प्रसिद्ध **"चित्तर" पत्थर** के **288 स्तंभों** पर टिका है और इसका गोल आकार संसद भवन की याद दिलाता है।

25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने न्यायालय के **हीरक (प्लैटिनम) जयंती** समारोह के समापन में भाग लिया और **राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय** का उद्घाटन किया।

और **7 सितंबर 2026** को राज्यपाल **हरिभाऊ बागडे** ने न्यायमूर्ति **संजय कुमार अग्रवाल** को राजस्थान उच्च न्यायालय के **44वें मुख्य न्यायाधीश** की शपथ दिलाई — लगभग एक वर्ष तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था के बाद।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश जो आगे बढ़े, और 2026 की स्थिति।

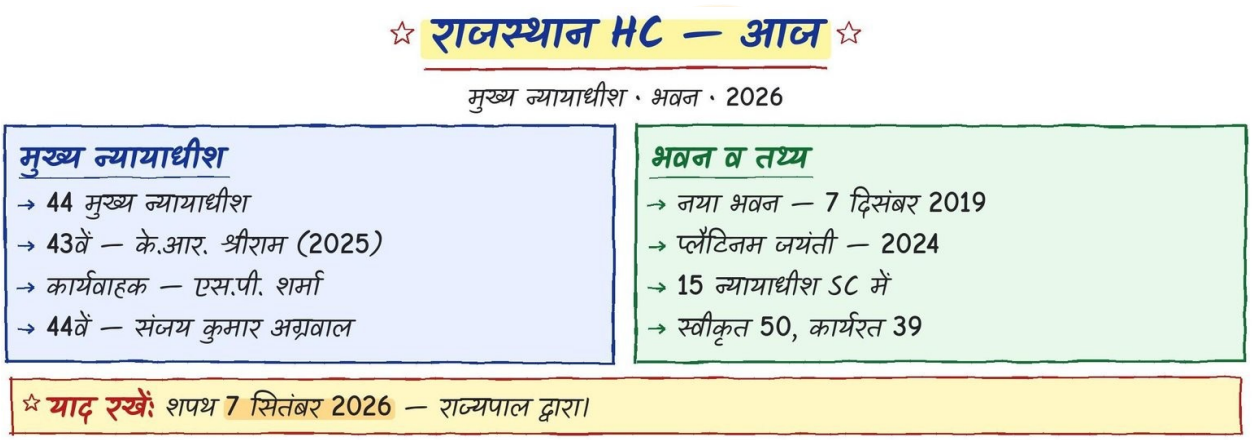
📌 **याद रखने लायक बात:** नया भवन 7 दिसंबर 2019; प्लैटिनम जयंती समापन 25 अगस्त 2024; 44वें CJ संजय कुमार अग्रवाल (7 सितंबर 2026)।

📊 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय पहुँचे (कुछ उदाहरण)

1. **कैलाश नाथ वांचू** — बाद में भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश (1967-68)।
2. **जे.एस. वर्मा** — 27वें मुख्य न्यायाधीश (1997-98)।
3. **अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा, एस. रवींद्र भट, पंकज मित्तल, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह** — उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दो रास्ते

राजस्थान से उच्चतम न्यायालय तक दो रास्ते रहे हैं — यहाँ के **न्यायाधीश** (जैसे आर.एम. लोढ़ा, दिनेश माहेश्वरी, संदीप मेहता) और यहाँ आए **मुख्य न्यायाधीश** (जैसे जे.एस. वर्मा, अरुण मिश्रा)।



चित्र 9.25: राजस्थान उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश, भवन एवं ताज़ा स्थिति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

20. संवैधानिक अनुच्छेद 214-231 — अनुच्छेद-वार सारांश

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
214	HC की स्थापना	प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा
215	अभिलेख न्यायालय	HC एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है; न्यायालय की अवमानना पर दंड
216	गठन	मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश; संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
217	नियुक्ति व योग्यता	कॉलेजियम की सिफारिश + राज्यपाल के परामर्श से नियुक्ति; भारत का नागरिक + 10 वर्ष न्यायिक/अधिवक्ता अनुभव; न्यूनतम आयु नहीं
217(1)	सेवानिवृत्ति	सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष (15वें संशोधन 1963 से 60 से 62 हुई)
219	शपथ	शपथ राज्यपाल या उनके प्रतिनिधि द्वारा; प्रारूप तीसरी अनुसूची में
220	वकालत पर प्रतिबंध	सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी न्यायाधीश उस HC में वकालत नहीं कर सकते जहाँ वे स्थायी न्यायाधीश रहे; उच्चतम न्यायालय और अन्य HC में कर सकते हैं
221	वेतन एवं भत्ते	CJ ₹2,50,000; अन्य ₹2,25,000 प्रतिमाह; वेतन राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से
222	स्थानांतरण	राष्ट्रपति एक HC से दूसरे HC में स्थानांतरण कर सकते हैं (CJI के परामर्श से)
225	अधिकारिता	राज्य की सीमा तक; संसद परिवर्तित कर सकती है
226	रिट की शक्ति	5 रिटें — मौलिक अधिकार + अन्य विधिक अधिकार दोनों के लिए; SC (अनुच्छेद 32) से व्यापक
227	अधीक्षण शक्ति	HC अधीनस्थ सभी न्यायालयों व अधिकरणों पर पर्यवेक्षण करता है; सशस्त्र बल न्यायालय अपवाद
228	मामलों का अंतरण	संवैधानिक प्रश्न वाले मामले HC अपने पास मँगाकर स्वयं निपटा सकता है
231	दो+ राज्यों हेतु एक HC	7वें संशोधन 1956 द्वारा; उदाहरण — गुवाहाटी HC (असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम)

तालिका में जो अनुच्छेद नहीं दिखे, वे भी जानें — **218** (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान उच्च न्यायालय पर लागू), **223** (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश), **224** (अपर व कार्यवाहक न्यायाधीश), **224A** (सेवानिवृत्त न्यायाधीश), **229** (उच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी — मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं; व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित) और **230** (संघ राज्यक्षेत्र पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार)। **अनुच्छेद 241** संसद को संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 217(3)

आयु-विवाद का निर्णय

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु पर कोई प्रश्न उठे तो उसका निर्णय **राष्ट्रपति**, **CJI से परामर्श** के बाद करते हैं, और राष्ट्रपति का निर्णय **अंतिम** होता है। यह खंड **15वें संशोधन (1963)** से जुड़ा — उसी संशोधन ने सेवा-आयु **60 से 62** की।

🔍 आसान परिभाषा: अभिलेख न्यायालय (Court of Record)

📘 **परिभाषा:** वह न्यायालय जिसके निर्णय और कार्यवाही स्थायी स्मृति व साक्ष्य के रूप में दर्ज होते हैं, जिन्हें किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करने पर चुनौती नहीं दी जा सकती, और जिसे अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति होती है — उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 129) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 215)।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत का लिखा "पत्थर की लकीर" — उसके फ़ैसले सबूत और मिसाल दोनों बनते हैं, और उसका अपमान दंडनीय है। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई पुराना निर्णय अधीनस्थ अदालत में प्रमाण के रूप में पेश हो, तो उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में **राज्यपाल से परामर्श** होता है, पर नियुक्ति **राष्ट्रपति** करते हैं।

उच्च न्यायालय में **अधिवक्ता 10 वर्ष** या **न्यायिक पद 10 वर्ष** — "प्रतिष्ठित विधिवेत्ता" का विकल्प **नहीं** है (वह केवल उच्चतम न्यायालय में है)।

अनुच्छेद 231 — साझा उच्च न्यायालय — **7वें संशोधन (1956)** से।

अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, और **अनुच्छेद 231** उसका अपवाद बनाता है। इसलिए 28 राज्यों और 8 संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केवल **25** उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 230 संसद को किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसी संघ राज्यक्षेत्र तक बढ़ाने या हटाने का अधिकार देता है — जैसे लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के, और अंडमान-निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

📖 एक अदालत, चार राज्य — गुवाहाटी उच्च न्यायालय

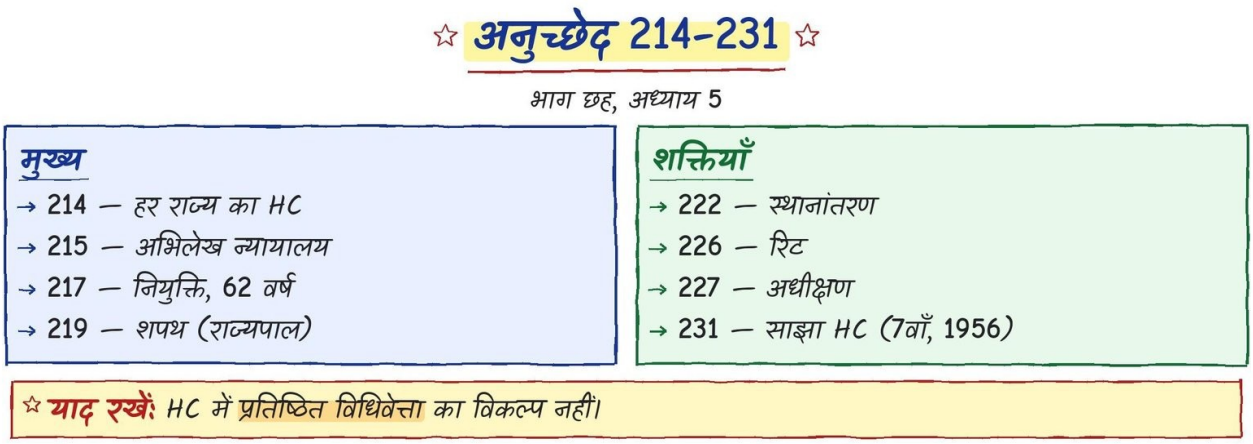
1948 में असम के लिए बना उच्च न्यायालय धीरे-धीरे पूर्वोत्तर के सात राज्यों का **साझा उच्च न्यायालय** बन गया — असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। हर राज्य में इसकी एक **पीठ** बैठती थी।

23 मार्च 2013 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के अपने उच्च न्यायालय बने और देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से 24 हुई। आज भी **गुवाहाटी उच्च न्यायालय** चार राज्यों — **असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश** — का साझा उच्च न्यायालय है; कोहिमा, आइज़ोल और ईटानगर में इसकी स्थायी पीठें हैं।

यह व्यवस्था संविधान के **अनुच्छेद 231** से संभव है, जिसे **7वें संविधान संशोधन (1956)** ने जोड़ा — संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 214 से 231 — उच्च न्यायालय से जुड़े सभी प्रावधान अनुच्छेद-वार।

📌 **याद रखने लायक बात:** साझा HC — अनुच्छेद 231 (7वाँ संशोधन 1956); गुवाहाटी HC = असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल।



चित्र 9.26: संवैधानिक अनुच्छेद 214-231 — अनुच्छेद-वार सारांश — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. नियुक्ति, महाभियोग एवं उच्च-सर्वोच्च न्यायालय तुलना

उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है (अनुच्छेद 124(4) के तहत) — दोनों आधार सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour) या असमर्थता (Incapacity)। दोनों सदनों का संबोधन उसी सत्र में राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। संविधान में न्यायाधीशों के लिए "हटाना" (Removal) शब्द है, राष्ट्रपति के लिए "महाभियोग" (Impeachment)। अब तक किसी भी उच्च/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया — वी. रामास्वामी (1992-93), दीपक मिश्रा CJI (2018), पी.डी. दिनाकरण (सिक्किम HC), सौमित्र सेन (कलकत्ता HC), जे.बी. पर्दीवाला (गुजरात HC) और नागार्जुन रेड्डी (आंध्रप्रदेश HC) के विरुद्ध प्रस्ताव लाए गए, पर कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई — सौमित्र सेन के विरुद्ध प्रस्ताव राज्यसभा ने 18 अगस्त 2011 को पारित किया, पर लोकसभा में चर्चा से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — रिट और संपत्ति का अधिकार

44वें संशोधन (1978) से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अनुच्छेद 300A में **विधिक अधिकार** बना — इसलिए इसके लिए उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 नहीं, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 का रास्ता है।

उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)	उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32)
◆ **रिट — मौलिक अधिकार + अन्य विधिक अधिकार दोनों हेतु**	◆ रिट — केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर
◆ **रिट मान्य — केवल राज्य सीमा तक**	◆ रिट मान्य — संपूर्ण भारत में
◆ **सेवानिवृत्ति आयु — 62 वर्ष**	◆ सेवानिवृत्ति आयु — 65 वर्ष
◆ **वेतन — राज्य की संचित निधि से**	◆ वेतन — भारत की संचित निधि से
◆ **सलाहकारी अधिकारिता — नहीं**	◆ सलाहकारी अधिकारिता — हाँ (अनुच्छेद 143)
◆ **संपत्ति के अधिकार (Art 300A) हेतु भी रिट जारी कर सकता है**	◆ संपत्ति के अधिकार हेतु रिट नहीं (यह अब केवल विधिक अधिकार है, मौलिक नहीं)

21.1 सेवा-शर्तें — उच्चतम बनाम उच्च न्यायालय

बिंदु	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
संख्या कौन तय करता है	संसद (कानून)	राष्ट्रपति
योग्यता	HC न्यायाधीश 5 वर्ष / अधिवक्ता 10 वर्ष / प्रतिष्ठित विधिवेत्ता	न्यायिक पद 10 वर्ष / अधिवक्ता 10 वर्ष
शपथ	राष्ट्रपति के सामने	राज्यपाल के सामने
सेवा-आयु	65 वर्ष	62 वर्ष
वेतन (2018 से)	CJI ₹2.80 लाख; न्यायाधीश ₹2.50 लाख प्रतिमाह	CJ ₹2.50 लाख; न्यायाधीश ₹2.25 लाख प्रतिमाह
सेवानिवृत्ति के बाद वकालत	भारत में कहीं नहीं	जिस HC में स्थायी रहे वहाँ नहीं; अन्य HC व SC में अनुमति
कर्मचारियों का व्यय	भारत की संचित निधि पर भारित	राज्य की संचित निधि पर भारित

🔍 आसान परिभाषा: सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour)

📘 **परिभाषा:** न्यायाधीश को हटाने का संवैधानिक आधार — ऐसा आचरण जो न्यायिक पद की गरिमा, ईमानदारी या निष्पक्षता के विरुद्ध हो, और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 के तहत गठित समिति की जाँच में सिद्ध हो जाए।

💡 **आसान भाषा में:** केवल आरोप काफ़ी नहीं — निष्पक्ष जाँच में ग़लत आचरण साबित होना चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** जाँच समिति ने रिपोर्ट में आरोप "सिद्ध" लिखे हों, तभी संसद में हटाने का प्रस्ताव मतदान तक जा सकता है।

⚠️ **भ्रम से बचें**

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी **संसद** ही हटाती है, राज्य विधानमंडल **नहीं**।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का **त्यागपत्र राष्ट्रपति** को संबोधित होता है, राज्यपाल को नहीं।

📊 **उच्च न्यायालय न्यायाधीश — कार्यकाल कैसे समाप्त होता है**

1. 62 **वर्ष** की आयु पूरी होने पर।
2. राष्ट्रपति को **लिखित त्यागपत्र** से।
3. **उच्चतम न्यायालय** का न्यायाधीश नियुक्त होने या **दूसरे उच्च न्यायालय** में स्थानांतरण पर (उस HC में पद समाप्त)।
4. संसद के संबोधन पर राष्ट्रपति के **हटाने के आदेश** से।

🌟 **क्या आप जानते हैं? — पहली बार**

सौमित्र सेन प्रकरण में राज्यसभा के सामने न्यायाधीश ने स्वयं **सदन में अपना पक्ष** रखा था — भारत के संसदीय इतिहास में यह दुर्लभ दृश्य था।

📖 **18 अगस्त 2011 — राज्यसभा ने पहली बार किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित किया**

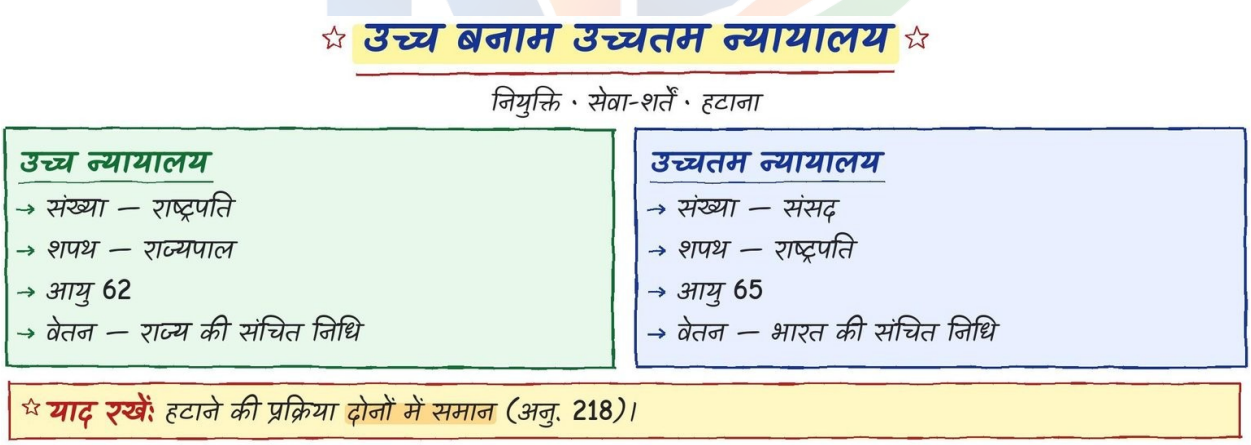
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **सौमित्र सेन** पर आरोप था कि वकील रहते हुए, न्यायालय द्वारा नियुक्त **रिसीवर** के रूप में उन्होंने बड़ी राशि का दुरुपयोग किया। राज्यसभा के सभापति ने **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968** के तहत जाँच समिति बनाई, जिसने आरोप सिद्ध पाए।

18 अगस्त 2011 को **राज्यसभा** ने भारी बहुमत (189 पक्ष, 16 विरोध — राज्यसभा का आधिकारिक अभिलेख; कुछ समाचारों में विरोध-मत 17 छपे) से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया — भारत के इतिहास में पहली बार किसी सदन ने ऐसा किया। प्रस्ताव लोकसभा में आने वाला था, पर उससे पहले **1 सितंबर 2011** को न्यायमूर्ति सेन ने **त्यागपत्र** दे दिया और प्रक्रिया वहीं समाप्त हो गई।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक ही है — अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय पर अनुच्छेद 124(4) और (5) लागू करता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की तुलना — नियुक्ति, हटाना, रिट और सेवा-शर्तें।

📌 **याद रखने लायक बात:** सौमित्र सेन — राज्यसभा से प्रस्ताव पारित (18 अगस्त 2011), लोकसभा से पहले त्यागपत्र।



चित्र 9.27: नियुक्ति, महाभियोग एवं उच्च-सर्वोच्च न्यायालय तुलना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

22. पाँच रिटें (Writs) — अनुच्छेद 226 — अर्थ, प्रयोग एवं सीमाएँ

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि किसी भी अन्य विधिक अधिकार की रक्षा के लिए भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है — इसे "अंतरिम राहत रिट" भी कहते हैं; यह सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) की रिट-शक्ति से भी अधिक व्यापक है।

रिट	शाब्दिक अर्थ	उद्देश्य	किसके विरुद्ध नहीं
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करो	अवैध बंदीकरण के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा	विधिसम्मत हिरासत; सदन या न्यायालय की अवमानना में हिरासत; सक्षम न्यायालय के आदेश से हिरासत; न्यायालय-क्षेत्र से बाहर की हिरासत
परमादेश (Mandamus)	हम आदेश देते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो	सार्वजनिक अधिकारी/सरकार/निकाय को लोक-कर्तव्य पालन कराना	राष्ट्रपति एवं राज्यपाल; निजी पद
अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)	किस अधिकार से आपने यह पद ग्रहण किया है?	सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन व्यक्ति को हटाना	निजी/व्यक्तिगत पद

रिट	शाब्दिक अर्थ	उद्देश्य	किसके विरुद्ध नहीं
उत्प्रेषण (Certiorari)	मामला ऊपर की अदालत में भेजो	अधीनस्थ न्यायालय से मामला HC में मँगाकर पुनरीक्षण करना	विधायी निकाय एवं निजी व्यक्ति/निकाय (पूर्ण और लंबित दोनों मामलों में लागू)
प्रतिषेध (Prohibition)	मना करना, रोकना	अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई से रोकना	केवल लंबित मामलों में; प्रशासनिक एजेंसियों के विरुद्ध नहीं

📊 रिट — शब्दों के मूल

1. **हेबियस कॉर्पस** (लैटिन) — "शरीर प्रस्तुत करो"।
2. **मैंडमस** — "हम आदेश देते हैं"; **सर्शियोरेराई** — "प्रमाणित कराना / सूचित होना"।
3. **क्वो वारंटो** — "किस अधिकार से"; **प्रोहिबिशन** — "मनाही"।

🔍 आसान परिभाषा: रिट (Writ) — विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

📘 **परिभाषा:** न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, जिसके ज़रिए किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने या न करने का निर्देश दिया जाता है — बंदी प्रत्यक्षीकरण विशेष रूप से किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को समाप्त करने के लिए है।

💡 **आसान भाषा में:** अगर पुलिस या कोई और किसी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बंद रखे, तो पीड़ित परिवार अदालत से "बंदी प्रत्यक्षीकरण" की माँग कर सकता है — यानी अदालत आदेश देती है "उस व्यक्ति को अभी, यहीं, सशरीर हमारे सामने पेश करो और बताओ किस अधिकार से रोका है।" 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल के बाहर एक अजनबी के साथ जाते देखें और तुरंत पुलिस से कहें "मेरे बच्चे को तुरंत मेरे सामने लाओ, बताओ किस अधिकार से रोका है" — बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी ठीक यही काम करती है, बस यह न्यायालय का औपचारिक आदेश है। एडीएम जबलपुर मामले (1976) में आपातकाल के दौरान इस रिट को निलंबित करने का विवादास्पद निर्णय आया था, जिसकी बाद में कड़ी आलोचना हुई।

22.1 रिट कौन माँग सकता है — "लोकस स्टैंडी" और उसके अपवाद

सामान्य नियम है कि रिट वही व्यक्ति माँग सकता है जिसका अधिकार प्रभावित हुआ हो। पर **बंदी प्रत्यक्षीकरण** बंदी की ओर से **कोई भी** (मित्र, परिजन) माँग सकता है, और **अधिकार-पृच्छा** में भी कोई भी नागरिक पूछ सकता है कि अमुक व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर है। **जनहित याचिका** ने 1980 के दशक में इस नियम को और ढीला कर दिया। **सुनील बत्रा (1978)** में बंदी के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग केवल रिहाई ही नहीं, **जेल में अमानवीय व्यवहार** रोकने के लिए भी हुआ।

रिट के बाद क्या — प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण	उत्प्रेषण
● **प्रतिषेध** — कार्यवाही **रुकवाने** के लिए; मामला लंबित हो तभी	● **उत्प्रेषण** — दिया हुआ आदेश **रद्द** करने के लिए; मामला लंबित हो या निर्णीत
● "रुको, आगे मत बढ़ो" — निवारक (preventive)	● "ग़लती सुधारो" — उपचारात्मक (curative)
● केवल न्यायिक / अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध	● न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और (1991 से) अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निकाय

⚠️ भ्रम से बचें

परमादेश राष्ट्रपति, राज्यपाल, **निजी व्यक्ति** और कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं; न ही अनुबंध लागू कराने या विवेकाधीन कर्तव्य के लिए।

अधिकार-पृच्छा केवल **स्थायी, सार्वजनिक, क़ानून या संविधान से बने** पद के लिए — मंत्री के निजी सचिव जैसे पद के लिए नहीं।

"रिट" शब्द और रिटों की परंपरा **ब्रिटेन** से; भारत में संविधान ने इन्हें नाम से अनुच्छेद 32 और 226 में लिखा।

🔍 आसान परिभाषा: लोकस स्टैंडी (Locus Standi)

📘 **परिभाषा:** न्यायालय में वाद या याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार — सामान्यतः वही व्यक्ति, जिसका अपना अधिकार प्रभावित हुआ हो; बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार-पृच्छा और जनहित याचिका में यह शर्त शिथिल है।

💡 **आसान भाषा में:** "आप कौन होते हैं यह मुकदमा करने वाले?" — इसी सवाल का जवाब। 🏠 **उदाहरण:** किसी अवैध रूप से बंद व्यक्ति के लिए उसका मित्र भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दे सकता है।

रिट	वास्तविक उदाहरण	सीख
बंदी प्रत्यक्षीकरण	सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978-80)	जेल में अमानवीय व्यवहार पर भी; बंदी का पत्र याचिका माना गया
परमादेश	किसी प्राधिकारी को क़ानून में लिखा कर्तव्य (जैसे पात्र आवेदक को लाइसेंस/पेंशन पर निर्णय) निभाने का निर्देश	वैधानिक लोक-कर्तव्य का पालन कराना; विवेकाधीन काम के लिए नहीं
अधिकार-पृच्छा	सेंटर फ़ॉर पीआईएल बनाम भारत संघ (2011)	केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति रद्द — पद पर बने रहने का अधिकार नहीं
उत्प्रेषण	अर्ध-न्यायिक निकाय का बिना सुनवाई आदेश	आदेश रद्द, नई सुनवाई

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे प्रभावी रिट

बंदी प्रत्यक्षीकरण को **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे शक्तिशाली रक्षक** कहा जाता है — इसमें बंदी की ओर से कोई भी याचिका दे सकता है।

📖 अप्रैल 1976 — जब एक न्यायाधीश ने अकेले असहमति लिखी

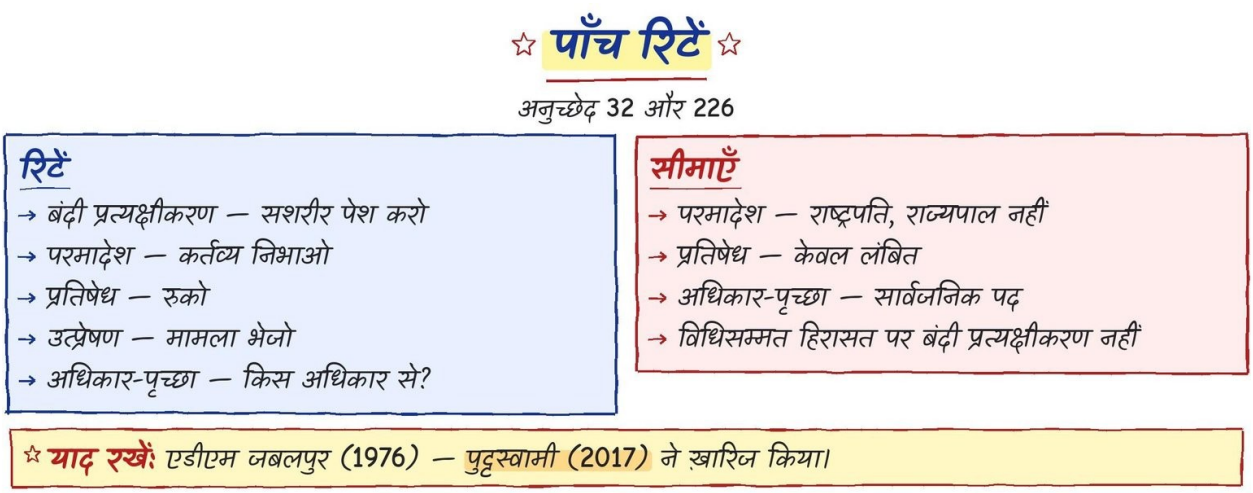
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित था। देश भर के कई **उच्च न्यायालयों** ने कहा था कि बंदी फिर भी **बंदी प्रत्यक्षीकरण** याचिका से अपनी हिरासत की वैधता जाँचवा सकते हैं। सरकार उच्चतम न्यायालय पहुँची।

28 अप्रैल 1976 को **एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल** में पाँच में से चार न्यायाधीशों ने कहा — आपातकाल में कोई व्यक्ति अवैध हिरासत को भी चुनौती नहीं दे सकता। अकेले न्यायमूर्ति **एच.आर. खन्ना** ने असहमति लिखी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की देन नहीं, उससे भी पहले का है। इसकी क़ीमत उन्होंने 1977 में मुख्य न्यायाधीश पद से वंचित होकर चुकाई।

2017 में **पुट्टस्वामी (निजता)** निर्णय में नौ न्यायाधीशों ने एडीएम जबलपुर के बहुमत को "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" कहकर ख़ारिज किया। और **44वें संशोधन (1978)** ने तय किया कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पाँचों रिटें — अर्थ, उद्देश्य और किसके विरुद्ध जारी नहीं होतीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** एडीएम जबलपुर (1976) — बहुमत ख़ारिज पुट्टस्वामी (2017) में; 44वाँ संशोधन — अनुच्छेद 20, 21 आपातकाल में भी।



चित्र 9.28: पाँच रिटें — अनुच्छेद 226 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

23. उच्च न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) एवं शक्तियाँ

1. प्रारंभिक/मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) — राजस्व संग्रह, मौलिक अधिकार उल्लंघन, संसद/विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन विवाद, वसीयत, तलाक, कंपनी कानून तथा न्यायालय अवमानना के मामलों में सीधे HC में दायर होते हैं। विशेष — मौलिक अधिकार मामलों में HC के पास "समवर्ती रिट अधिकारिता (Concurrent Writ Jurisdiction)" है, पूर्ण मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) नहीं।
2. अपीलीय अधिकारिता — ज़िला न्यायालयों के दीवानी व आपराधिक निर्णयों की HC में अपील; आपराधिक मामलों में 7 वर्ष से अधिक की सज़ा पर HC में अपील; राज्य के सभी ट्रिब्यूनल एवं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के निर्णयों की अपील।
3. न्यायिक पुनरावलोकन — HC राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के कानूनों की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है; संविधान-विरोधी कानून को शून्य घोषित कर सकता है।
4. रिट अधिकारिता — अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करने की व्यापक शक्ति।
5. अधीक्षण शक्ति (Superintendence — अनुच्छेद 227) — HC राज्य में सभी न्यायालयों व अधिकरणों पर पर्यवेक्षण करता है; विवरण मँगाना, नियम बनाना, फीस-सारणी तय करना (सशस्त्र बल न्यायालय इसके बाहर)।

📌 महत्वपूर्ण अंतर

सलाहकारी अधिकारिता (Advisory Jurisdiction) केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है (अनुच्छेद 143); विशेष अनुमति याचिका (SLP) केवल SC में दायर होती है, HC में नहीं। किंतु उच्च न्यायालय जनहित याचिका (PIL) भी सुन सकता है — यह HC और SC दोनों में उपलब्ध है।

23.1 अधिकारिता — याद रखने का क्रम

अधिकारिता	आधार	मुख्य बात
मूल	अनुच्छेद 225, कानून	विवाह-विच्छेद, वसीयत, कंपनी, नौसेना, अवमानना, चुनाव-याचिका आदि; कुछ उच्च न्यायालयों में दीवानी मूल अधिकारिता भी

अधिकारिता	आधार	मुख्य बात
रिट	अनुच्छेद 226	मौलिक + अन्य विधिक अधिकार; राज्य के भीतर या वाद-कारण वहाँ उत्पन्न हो
अपीलीय	प्रक्रिया संहिताएँ	ज़िला न्यायालयों के दीवानी व आपराधिक निर्णय; अधिकरणों पर खंडपीठ
अधीक्षण	अनुच्छेद 227	सभी न्यायालय व अधिकरण (सैन्य अपवाद) — प्रशासनिक व न्यायिक दोनों
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण	अनुच्छेद 233-235	नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन, स्थानांतरण
अभिलेख न्यायालय	अनुच्छेद 215	निर्णय मिसाल; अवमानना पर दंड
न्यायिक पुनरावलोकन	अनुच्छेद 13, 226	राज्य व केंद्र — दोनों के कानून और आदेश

🔍 आसान परिभाषा: अधीक्षण (Superintendence)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अपने राज्य-क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों (सशस्त्र बलों से जुड़े को छोड़कर) पर निगरानी की शक्ति — इसमें अभिलेख मँगाना, प्रक्रिया के नियम बनाना और न्यायिक त्रुटि सुधारना शामिल है।

💡 **आसान भाषा में:** उच्च न्यायालय राज्य की हर अदालत का "बड़ा अभिभावक" है — सब ठीक चले, यह देखना उसका काम है। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान राजस्व मंडल का कोई आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार-क्षेत्र से बाहर हो, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत उसे सुधार सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्च न्यायालय की **परामर्शदायी अधिकारिता नहीं** है — राज्यपाल उच्च न्यायालय से राय नहीं माँग सकते।

अनुच्छेद 227 का अधीक्षण **न्यायिक भी** है, केवल प्रशासनिक नहीं।

📊 रिट याचिका — सामान्य शर्तें

1. वैकल्पिक प्रभावी उपाय हो तो पहले वहाँ जाना चाहिए (अपवाद — मौलिक अधिकार हनन, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, अधिकार-क्षेत्र का अभाव)।
2. अनुचित **देरी** से दायर याचिका ख़ारिज हो सकती है।
3. याचिकाकर्ता को **साफ़ हाथों** से आना चाहिए — तथ्य छिपाने पर राहत नहीं।
4. विवादित तथ्यों के गहन प्रश्न सामान्यतः रिट में तय नहीं होते।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्व मंडल

राजस्थान का **राजस्व मंडल** अजमेर में है — राजस्व मामलों का राज्य का सर्वोच्च अधिकरण।

📖 जोधपुर पीठ और एक तहसील का आदेश (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

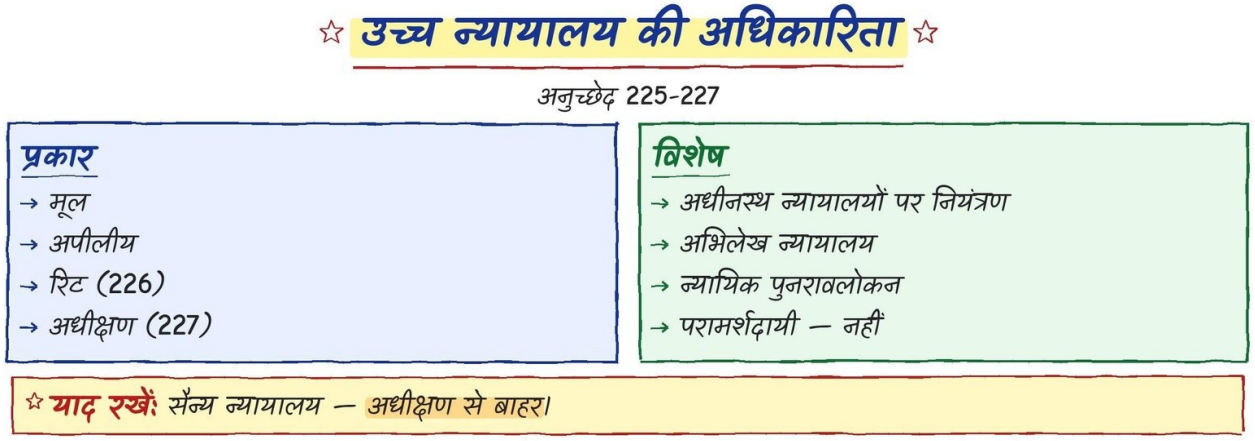
यह एक काल्पनिक कहानी है। पाली ज़िले की **कमला देवी** की ज़मीन का नामांतरण तहसीलदार ने बिना सुनवाई रद्द कर दिया। राजस्व अपील अधिकारी और राजस्व मंडल से भी राहत नहीं मिली। वकील ने कहा, "अब **उच्च न्यायालय** जाएँगे — पर किस अधिकार से?"

वकील ने समझाया — "**अनुच्छेद 226** के तहत हम **उत्प्रेषण (Certiorari)** माँग सकते हैं, क्योंकि आदेश बिना सुनवाई के है। और उच्च न्यायालय **अनुच्छेद 227** के तहत राज्य के हर न्यायालय और अधिकरण — राजस्व मंडल सहित — पर **अधीक्षण** रखता है। हाँ, सेना के न्यायालय इसके बाहर हैं।"

कुछ महीनों बाद उच्च न्यायालय ने आदेश रद्द कर तहसीलदार को सुनवाई देकर नया आदेश करने को कहा। कमला देवी ने पूछा, "तो अदालत ने हमें ज़मीन दे दी?" वकील हँसे — "नहीं, अदालत ने **प्रक्रिया** ठीक कराई। रिट का काम यही है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** उच्च न्यायालय की अधिकारिता — मूल, अपीलीय, रिट, अधीक्षण और अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 227 — HC का अधीक्षण (सैन्य न्यायालय अपवाद); अनुच्छेद 226 — रिट।



चित्र 9.29: उच्च न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) एवं शक्तियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

24. अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226 — तुलनात्मक अध्ययन

दोनों अनुच्छेद रिट की शक्ति देते हैं, पर उनकी **प्रकृति** अलग है। अनुच्छेद 32 **भाग तीन** में है — यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जिसे डॉ. आंबेडकर ने संविधान का **"हृदय और आत्मा"** कहा। अनुच्छेद 226 **भाग छह** में है — यह उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति है, मौलिक अधिकार नहीं, पर इसका दायरा कहीं अधिक व्यापक है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक पंक्ति में

32 = **अधिकार**, केवल मौलिक, पूरा भारत; 226 = **शक्ति**, मौलिक + विधिक, अपना राज्य, विवेकाधीन।

अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 32 — उच्चतम न्यायालय

भाग तीन — स्वयं मौलिक अधिकार ("संविधान का हृदय और आत्मा")
केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु
क्षेत्र — पूरा भारत
सामान्यतः मना नहीं — संवैधानिक कर्तव्य
अनुच्छेद 359 से निलंबन संभव (20, 21 को छोड़कर)

अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय

भाग छह — संवैधानिक शक्ति, मौलिक अधिकार नहीं
मौलिक + अन्य विधिक अधिकार ("किसी अन्य प्रयोजन")
क्षेत्र — अपना राज्य; वाद-कारण वहाँ उत्पन्न हो तो बाहर के प्राधिकारी पर भी
विवेकाधीन — वैकल्पिक उपाय हो तो मना कर सकता है
आपातकाल में भी विधिक अधिकारों हेतु चालू

दोनों में समान

पाँच रिटें — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा
न्यायिक समीक्षा — मूल संरचना (एल. चंद्र कुमार, 1997)

चित्र 9.30: अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226 — एक नज़र में तुलना

आधार	अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय)	अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय)
प्रकृति	स्वयं मौलिक अधिकार	संवैधानिक अधिकार; मौलिक अधिकार नहीं
उद्देश्य	केवल मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन	मौलिक अधिकार + "किसी अन्य प्रयोजन" (विधिक अधिकार)
क्षेत्र	पूरा भारत	अपना राज्य-क्षेत्र; वाद-कारण वहाँ उत्पन्न हो तो बाहर के प्राधिकारी पर भी
विवेक	मना नहीं कर सकता (सिद्धांततः) — कर्तव्य	विवेकाधीन — वैकल्पिक उपाय हो तो मना कर सकता है
आपातकाल	अनुच्छेद 359 से निलंबित हो सकता है (20, 21 को छोड़कर)	मौलिक अधिकार वाला भाग निलंबित; विधिक अधिकारों का भाग चलता रहता है
संशोधन	मूल संरचना	न्यायिक समीक्षा के रूप में मूल संरचना (एल. चंद्र कुमार, 1997)

> *"यदि मुझसे पूछा जाए कि इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन-सा है — जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा — तो मैं इसी अनुच्छेद (32) का नाम लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है।"* — **डॉ. बी.आर. आंबेडकर, संविधान सभा, 9 दिसंबर 1948**

🔍 आसान परिभाषा: वाद-कारण (Cause of Action)

📘 **परिभाषा:** वे तथ्य या परिस्थितियाँ जिनके कारण किसी व्यक्ति को न्यायालय में राहत माँगने का अधिकार मिलता है; अनुच्छेद 226(2) (15वाँ संशोधन, 1963) के अनुसार वाद-कारण पूरा या आंशिक रूप से जिस राज्य में उत्पन्न हो, वहाँ का उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** "झगड़ा कहाँ पैदा हुआ" — वहीं की अदालत सुन सकती है, भले ही आदेश देने वाला दफ़्तर दिल्ली में हो। 🏠 **उदाहरण:** दिल्ली के किसी केंद्रीय मंत्रालय ने बीकानेर के कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश दिया, जो बीकानेर में लागू हुआ — कर्मचारी राजस्थान उच्च न्यायालय जा सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

"उच्च न्यायालय की रिट-शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक" — **दायरे** के अर्थ में सही (विधिक अधिकार भी), **क्षेत्र** के अर्थ में नहीं (केवल अपना राज्य)। सीधे उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) जाना **अधिकार** है; उच्च न्यायालय पहले जाना अनिवार्य नहीं — फिर भी न्यायालय प्रायः पहले उच्च न्यायालय जाने को कहता है।

"अनुच्छेद 32 ही मौलिक अधिकार है" — इसका एक व्यावहारिक परिणाम है: संसद या राज्य कोई कानून बनाकर किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय जाने से नहीं रोक सकते। पर **अनुच्छेद 359** के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति आदेश से कुछ अधिकारों के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो सकता है — 44वें संशोधन (1978) के बाद **अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर**।

📖 1950 — "सतर्क प्रहरी" और सीधा दरवाज़ा

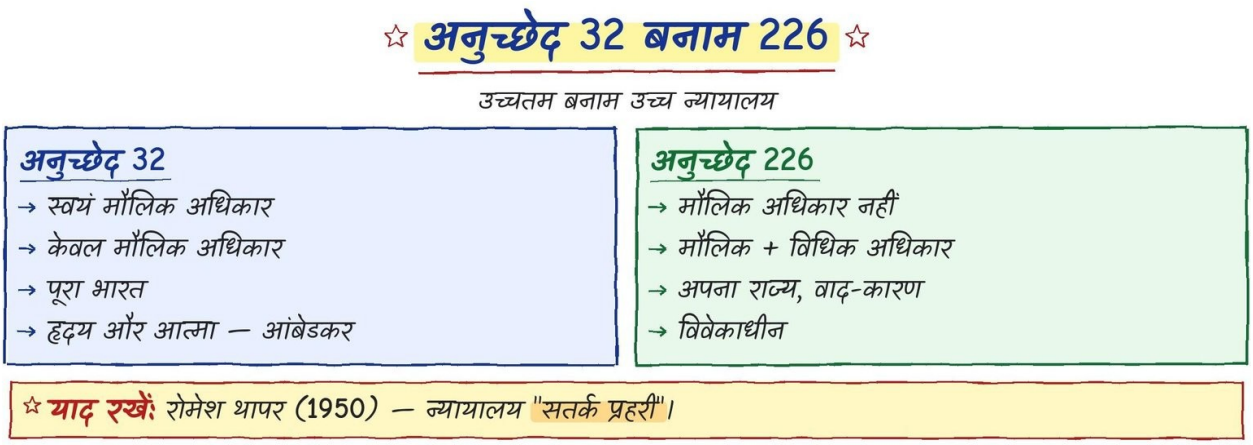
संविधान लागू हुए कुछ ही महीने हुए थे। मद्रास सरकार ने बॉम्बे से छपने वाली पत्रिका **"क्रॉस रोड्स"** के राज्य में प्रवेश और वितरण पर रोक लगा दी। संपादक **रोमेश थापर** सीधे **उच्चतम न्यायालय** पहुँचे — **अनुच्छेद 32** के तहत।

सरकार ने आपत्ति की — "पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए था।" उच्चतम न्यायालय ने यह आपत्ति ठुकराई और कहा कि अनुच्छेद 32 **स्वयं एक मौलिक अधिकार** है; न्यायालय मौलिक अधिकारों का **"सतर्क प्रहरी"** है और कोई व्यक्ति सीधे यहाँ आ सकता है। **रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)** में रोक रद्द हुई।

फिर भी व्यवहार में उच्चतम न्यायालय अक्सर कहता है — "पहले उच्च न्यायालय जाइए", क्योंकि अनुच्छेद 226 अधिक व्यापक है और पास भी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 32 और 226 — कौन-सा कब, क्यों और कितना व्यापक।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 32 स्वयं मौलिक अधिकार (रोमेश थापर 1950); 226 मौलिक + विधिक अधिकार दोनों हेतु।



चित्र 9.31: अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

25. अधीनस्थ न्यायालय — अनुच्छेद 233-237

संविधान के **भाग छह, अध्याय 6** में "अधीनस्थ न्यायालय" (Subordinate Courts) के लिए **अनुच्छेद 233 से 237** हैं। "ज़िला न्यायाधीश" में नगर दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आदि शामिल हैं (अनुच्छेद 236)।

अनुच्छेद	प्रावधान
233	ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति — राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से; सीधी भर्ती हेतु 7 वर्ष का अधिवक्ता, जो केंद्र या राज्य की सेवा में न हो
233A	कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके निर्णयों का विधिमान्यकरण (20वाँ संशोधन, 1966)
234	ज़िला न्यायाधीश से भिन्न न्यायिक सेवा में भर्ती — राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बने नियमों के अनुसार
235	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण — पदस्थापन, पदोन्नति, अवकाश, अनुशासन: उच्च न्यायालय
236	"ज़िला न्यायाधीश" और "न्यायिक सेवा" की परिभाषा
237	राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ये प्रावधान मजिस्ट्रेटों के किसी वर्ग पर भी लागू कर सकते हैं

ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायाधीशों की **एक समान सेवा-शर्तें**, वेतन (द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) और पदोन्नति के लिए **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा** का ढाँचा तय किया। **20 मई 2025** को न्यायालय ने प्रवेश-स्तर (सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड) के लिए **3 वर्ष की वकालत** अनिवार्य की, जिसे **21 अगस्त 2026** को घटाकर **1 वर्ष** कर दिया गया।

📊 अधीनस्थ न्यायपालिका — संख्या (2026)

1. ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद **25,894**, कार्यरत **21,046**, रिक्त **4,848** (फ़रवरी 2026)।
2. न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात लगभग **22 प्रति दस लाख** (2026); विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट (1987) ने **50** की सिफ़ारिश की थी।
3. अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग **4.98 करोड़** मामले लंबित (जुलाई 2026) — कुल लंबित मामलों का लगभग 88%।
4. राजस्थान में **36** ज़िला न्यायालय (जोधपुर मुख्यपीठ के अंतर्गत 19, जयपुर पीठ के अंतर्गत 17)।

New India Education by Omkar Sir

🔍 आसान परिभाषा: ज़िला न्यायाधीश (District Judge)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 236 में परिभाषित वह न्यायिक अधिकारी जो ज़िले का सर्वोच्च दीवानी न्यायाधीश है और प्रायः सत्र न्यायाधीश के रूप में आपराधिक मामले भी सुनता है; नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** ज़िले की "सबसे बड़ी अदालत" का मुखिया। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर महानगर के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश संपत्ति के बड़े विवाद भी सुनते हैं और हत्या जैसे गंभीर अपराधों का विचारण भी करते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं, उच्च न्यायालय नहीं — पर **उच्च न्यायालय के परामर्श** के बिना नहीं।

सीधी भर्ती से ज़िला न्यायाधीश बनने के लिए 7 **वर्ष** की वकालत; उच्च न्यायालय के लिए **10 वर्ष**।

"नियंत्रण" (अनुच्छेद 235) **उच्च न्यायालय** का; राज्य सरकार का नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल** (2002 से कार्यरत) न्यायाधीशों का प्रशिक्षण करती है; हर राज्य की अपनी न्यायिक अकादमी भी है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान में न्यायिक अधिकारी

राजस्थान में सिविल न्यायाधीश की भर्ती परीक्षा **राजस्थान उच्च न्यायालय** आयोजित करता है; चयनितों का प्रशिक्षण जोधपुर स्थित **राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी** में होता है।

📊 ज़िला न्यायाधीश बनने के तीन रास्ते

1. **पदोन्नति** — वरिष्ठता-सह-योग्यता से (सबसे बड़ा हिस्सा)।
2. **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा** — योग्य सिविल न्यायाधीशों के लिए।
3. **सीधी भर्ती** — कम-से-कम 7 वर्ष के अधिवक्ता (अनुच्छेद 233(2))।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ वाद

इस वाद में न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्तों को राज्यों में एक समान करने के निर्देश दिए — द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 2023 में लागू करवाई गईं।

📖 अजमेर की नेहा और "एक वर्ष की वकालत" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। अजमेर की **नेहा** ने 2026 में एलएल.बी. पूरी की और सिविल न्यायाधीश बनने का सपना देखा। पर 2025 के एक निर्णय से प्रवेश-स्तर की न्यायिक सेवा के लिए **तीन वर्ष की वकालत** अनिवार्य हो गई थी। नेहा निराश थी।

21 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय ने वकालत की अनिवार्यता को तो बनाए रखा, पर अवधि **तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष** कर दी। नेहा की माँ ने अख़बार दिखाया — "अब एक साल बाद तुम परीक्षा दे सकोगी।"

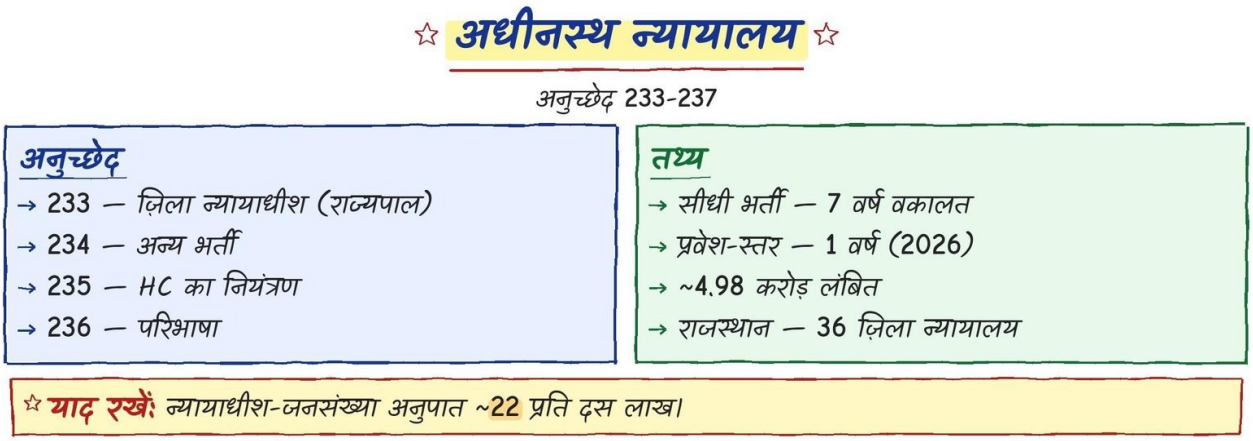
नेहा के चाचा, जो सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश थे, बोले, "याद रखना — ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति **राज्यपाल** उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं (**अनुच्छेद 233**), बाकी न्यायिक सेवा की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय मिलकर (**अनुच्छेद 234**), और सब पर नियंत्रण **उच्च न्यायालय** का (**अनुच्छेद 235**)।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा और अनुच्छेद 233-237।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 233 — ज़िला न्यायाधीश; 234 — अन्य भर्ती; 235 — HC का नियंत्रण; 21 अगस्त 2026 — वकालत की शर्त 1 वर्ष।

📊 राजस्थान की न्यायिक सेवा — दो स्तर

1. **राजस्थान न्यायिक सेवा** — सिविल न्यायाधीश से वरिष्ठ खंड तक।
2. **राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा** — ज़िला न्यायाधीश स्तर; सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों।
3. पदस्थापन, स्थानांतरण और अनुशासन पर नियंत्रण — **राजस्थान उच्च न्यायालय** (अनुच्छेद 235)।



चित्र 9.32: अधीनस्थ न्यायालय — अनुच्छेद 233-237 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. अधिकरण (Tribunals) — अनुच्छेद 323क-323ख और हालिया सुधार

मूल संविधान में अधिकरणों का कोई अलग भाग नहीं था। **42वें संशोधन (1976)** ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर **भाग 14क** जोड़ा, जिसमें दो अनुच्छेद हैं — **323क (323A)** लोक सेवकों के सेवा-मामलों के लिए **प्रशासनिक अधिकरण** (केवल संसद), और **323ख (323B)** कर, भूमि-सुधार, औद्योगिक विवाद, खाद्य-आपूर्ति, चुनाव आदि के लिए **अन्य अधिकरण** (संसद या राज्य विधानमंडल)।

वर्ष	घटना
1985	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम; केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) बना
1997	एल. चंद्र कुमार — अधिकरण के आदेश पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ; न्यायिक समीक्षा मूल संरचना
2017-2021	वित्त अधिनियम 2017, नियम 2020, अध्यादेश 2021 — सेवा-शर्तों पर केंद्र का नियंत्रण; मद्रास बार एसोसिएशन (2020, 2021) में कई प्रावधान रद्द
अगस्त 2021	अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 — रद्द किए गए प्रावधान लगभग वैसे ही फिर से
19 नवंबर 2025	मद्रास बार एसोसिएशन (CJI बी.आर. गवई, के. विनोद चंद्रन) — 2021 का अधिनियम "विधायी अधिक्रमण", प्रावधान रद्द; 4 माह में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाने का निर्देश
अगस्त 2026	संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया — 2021 का अधिनियम निरस्त, न्यायपालिका-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अधिकरण आयोग

🔍 आसान परिभाषा: विधायी अधिक्रमण (Legislative Override)

📘 **परिभाषा:** जब संसद या विधानमंडल न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित प्रावधान को, उसकी मूल त्रुटि दूर किए बिना, नए कानून में लगभग उसी रूप में फिर से बना देता है; उच्चतम न्यायालय इसे अमान्य मानता है।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत ने जो दरवाज़ा बंद किया, उसे केवल नया नाम देकर फिर खोल देना — यह नहीं चल सकता। 🏠 **उदाहरण:** अधिकरण सदस्यों के लिए 50 वर्ष की न्यूनतम आयु 2021 में रद्द हुई, और अधिनियम में फिर रख दी गई — 2025 में यह भी रद्द हुई।

⚠️ भ्रम से बचें

323क — केवल **संसद** कानून बना सकती है; **323ख** — संसद और राज्य विधानमंडल दोनों (अपनी सूची के विषयों पर)।

अधिकरण उच्च न्यायालय का **विकल्प** नहीं, **पूरक** हैं — एल. चंद्र कुमार (1997) के बाद अनुच्छेद 226/227 का रास्ता खुला है।

📊 प्रमुख अधिकरण — एक झलक

1. **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (1985)** — केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा-मामले; देश भर में कई पीठें।
2. **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)** — पर्यावरण से जुड़े दीवानी मामले; मुख्य पीठ दिल्ली।
3. **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (2016)** — कंपनी और दिवाला मामले; अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में।
4. **सशस्त्र बल अधिकरण (2009)** — सैन्य कर्मियों के सेवा-मामले और कोर्ट-मार्शल की अपीलें।
5. **राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण** — राज्य कर्मचारियों के सेवा-मामले (अनुच्छेद 323ख की भावना में राज्य कानून)।

📖 1997 — जब अधिकरण भी उच्च न्यायालय के दायरे में लौटे

42वें संशोधन (1976) ने **अनुच्छेद 323A** (प्रशासनिक अधिकरण) और **323B** (अन्य विषयों के अधिकरण) जोड़े और कहा कि इनके निर्णयों पर उच्च न्यायालयों का अधिकार भी हटाया जा सकता है। 1985 में **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण** बना और सरकारी कर्मचारियों के सेवा-मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय ही अगला दरवाज़ा रह गया।

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा — उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226/227) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की **न्यायिक समीक्षा** संविधान की **मूल संरचना** है; इसे हटाया नहीं जा सकता। अब अधिकरण के आदेश के विरुद्ध पहले संबंधित उच्च न्यायालय की **खंडपीठ** में जाना होता है।

यही विवाद 2020 से 2025 तक **मद्रास बार एसोसिएशन** मामलों में फिर उठा — अधिकरण सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल पर सरकार के नियंत्रण को लेकर।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अधिकरणों का संवैधानिक आधार, 2021 का कानून, नवंबर 2025 का निर्णय और 2026 का नया विधेयक।

📌 **याद रखने लायक बात:** एल. चंद्र कुमार (1997): अधिकरण के आदेश पर HC की खंडपीठ; न्यायिक समीक्षा मूल संरचना।



चित्र 9.33: अधिकरण (Tribunals) — अनुच्छेद 323क-323ख और हालिया सुधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🔍 भाग स — न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता एवं जनहित याचिका

इस भाग में खंड 27 से 30 तक — न्यायिक पुनरावलोकन का आधार और नवीं अनुसूची, न्यायिक सक्रियता और संयम, जनहित याचिका तथा ऐतिहासिक जनहित याचिका मामले। 2017-2026 के प्रमुख निर्णयों, अनुच्छेद 142 और न्यायिक अतिक्रमण की गहन चर्चा विस्तार से संवैधानिक नैतिकता वाले अध्याय में है; यहाँ न्यायालय-संरचना की दृष्टि से मूल बातें हैं।

27. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति अमेरिका में हुई — प्रसिद्ध वाद मार्बरी बनाम मैडिसन (1803) में, जिसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने दिया था। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान द्वारा ही प्रदत्त अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की "मूल संरचना" (Basic Structure) का अंग घोषित किया है — इसका अर्थ है कि इसे संविधान संशोधन के ज़रिए भी समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन की 3 श्रेणियाँ हैं — (1) संवैधानिक संशोधन, (2) संसद/विधानमंडल के विधान, (3) प्रशासनिक कार्य। इसके 3 आधार हैं — (1) मौलिक अधिकार उल्लंघन, (2) सक्षमता से बाहर (Ultra Vires), (3) संविधान-विरुद्ध। भारत में "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (Procedure Established by Law) का सिद्धांत लागू होता है जबकि अमेरिका में "उचित प्रक्रिया" (Due Process of Law) — मेनका गांधी वाद (1978) के बाद भारत का दायरा भी बढ़कर "न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रक्रिया" (just, fair and reasonable) तक पहुँच गया।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

📘 **परिभाषा:** न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत वह संसद/विधानमंडल के बनाए कानूनों तथा सरकार के कार्यकारी आदेशों की जाँच करके यह तय कर सकती है कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं — असंगत पाए जाने पर उन्हें शून्य घोषित कर सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक "अंतिम जाँच" है, जो सुनिश्चित करती है कि संसद और सरकार भी संविधान की सीमाओं में ही काम करें। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को छीनता हो, तो न्यायालय उस कानून को "शून्य और अप्रभावी" घोषित कर सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्रिकेट मैच में अंपायर होता है — भले ही दोनों टीमों के कप्तान और खिलाड़ी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंतिम फैसला अंपायर का ही चलता है कि नियम तोड़ा गया या नहीं। संसद और सरकार "खिलाड़ी" हैं, संविधान "नियम-पुस्तिका" है, और न्यायपालिका "अंपायर" — केशवानंद भारती मामला (1973) ने यह तय कर दिया कि संसद रूपी कप्तान भी नियम-पुस्तिका (संविधान का मूल ढाँचा) को पूरी तरह नहीं बदल सकता।

◆ नवीं अनुसूची एवं मूल संरचना सिद्धांत

अनुच्छेद 31B एवं नवीं अनुसूची का मूल उद्देश्य भूमि सुधार एवं ज़मींदारी उन्मूलन को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण देना था — सामाजिक न्याय के लिए यह आवश्यक समझा गया था। पहला संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, मूल रूप से इसमें 13 प्रविष्टियाँ थीं, वर्तमान में 282 हैं। समस्या यह हुई कि राज्य सरकारें धीरे-धीरे हर विवादास्पद कानून को न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए नवीं अनुसूची में डालने लगीं। 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) एक निर्णायक तारीख़ बन गई — आई.आर. कोएल्हो वाद (2007) ने स्पष्ट किया कि इस तारीख़ के बाद नवीं अनुसूची में जोड़ी गई प्रविष्टियाँ भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं; "अधिकार परीक्षण" (Rights Test) तथा "अधिकार के सार का परीक्षण" (Essence of Right Test) के ज़रिए जाँच होगी। सरल शब्दों में — 1-66 तक की (24 अप्रैल 1973 से पूर्व की) प्रविष्टियाँ पूर्ण संरक्षित हैं, 67 से आगे की प्रविष्टियाँ जाँच के अधीन हैं।

27.1 संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार-अनुच्छेद

अनुच्छेद	भूमिका
13	मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य
32 और 226	मौलिक अधिकारों (और 226 में विधिक अधिकारों) के प्रवर्तन हेतु रिट
131-136	संघीय विवाद और अपीलें — कानूनों की वैधता की जाँच का मंच
143	राष्ट्रपति के संदर्भ पर किसी विधेयक/कानून की वैधता पर राय
245, 246, 251, 254	केंद्र-राज्य विधायी क्षमता — अधिकार-क्षेत्र से बाहर कानून अमान्य
372	संविधान-पूर्व कानून भी संविधान के अधीन

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से **सीमित** है — यहाँ "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (अनुच्छेद 21) थी, जिसे **मेनका गांधी (1978)** ने "न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त" बनाकर अमेरिकी "उचित प्रक्रिया" के क़रीब पहुँचा दिया। **केशवानंद भारती (1973)** के बाद संविधान संशोधन भी **मूल संरचना** की कसौटी पर जाँचे जाते हैं, और **मिनर्वा मिल्स (1980)** ने न्यायिक पुनरावलोकन को स्वयं मूल संरचना माना। इन निर्णयों की पूरी कहानी विस्तार से संवैधानिक नैतिकता वाले अध्याय में है।

⚠️ भ्रम से बचें

न्यायिक पुनरावलोकन **उच्च न्यायालय** भी करता है — यह केवल उच्चतम न्यायालय की शक्ति नहीं।

नवीं अनुसूची का कवच **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद भारती की तिथि) के बाद जोड़े गए कानूनों के लिए नहीं — आई.आर. कोएल्हो (2007)।

"न्यायिक पुनरावलोकन" (Judicial Review) और "पुनर्विलोकन" (Review, अनुच्छेद 137) अलग हैं — दूसरा न्यायालय का **अपने निर्णय** पर पुनर्विचार है।

🔍 आसान परिभाषा: मूल संरचना (Basic Structure)

📘 **परिभाषा:** केशवानंद भारती (1973) में प्रतिपादित सिद्धांत कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधित कर सकती है, पर उसकी मूल संरचना — जैसे संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति-पृथक्करण, संघवाद — को नष्ट नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** मकान की मरम्मत हो सकती है, नींव नहीं तोड़ी जा सकती। 🏠 **उदाहरण:** NJAC (2015) को न्यायालय ने रद्द किया, क्योंकि उसे न्यायिक स्वतंत्रता — मूल संरचना — के विरुद्ध माना गया।

वाद	वर्ष	नवीं अनुसूची / संशोधन पर निर्णय
शंकरी प्रसाद	1951	संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान संशोधित कर सकती है; पहला संशोधन वैध
सज्जन सिंह	1965	शंकरी प्रसाद की पुष्टि
गोलकनाथ	1967	मौलिक अधिकार संशोधित नहीं हो सकते (11 न्यायाधीश, 6:5)
केशवानंद भारती	1973	संशोधन की शक्ति है, पर मूल संरचना नहीं बदल सकती (13 न्यायाधीश, 7:6)
वामन राव	1981	24 अप्रैल 1973 से पहले नवीं अनुसूची में डाले गए कानून सुरक्षित
आई.आर. कोएल्हो	2007	उसके बाद डाले गए कानून भी मूल संरचना की कसौटी पर जाँचे जाएँगे

📖 1803 — "आधी रात के न्यायाधीश" और न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म

अमेरिका के राष्ट्रपति **जॉन एडम्स** ने पद छोड़ने से ठीक पहले कई लोगों को न्यायिक पद पर नियुक्त किया — इन्हें "आधी रात के न्यायाधीश" कहा गया। उनमें से एक **विलियम मार्बरी** का नियुक्ति-पत्र समय पर नहीं पहुँचा, और नए विदेश मंत्री **जेम्स मैडिसन** ने उसे देने से इनकार कर दिया।

मार्बरी ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से परमादेश माँगा। मुख्य न्यायाधीश **जॉन मार्शल** ने कहा — मार्बरी का अधिकार तो बनता है, पर जिस कानून के तहत वह सीधे सुप्रीम कोर्ट आया, वह कानून ही **संविधान के विरुद्ध** है, इसलिए अमान्य है। इस तरह **1803** में पहली बार किसी न्यायालय ने संसद के बनाए कानून को असंवैधानिक घोषित किया।

भारत में यह शक्ति अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 226 आदि से आती है और **केशवानंद भारती (1973)** के बाद मूल संरचना का भाग है। विस्तार से इसका विवेचन संवैधानिक नैतिकता वाले अध्याय में है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भारत में न्यायिक पुनरावलोकन — आधार, सीमा और नवीं अनुसूची।

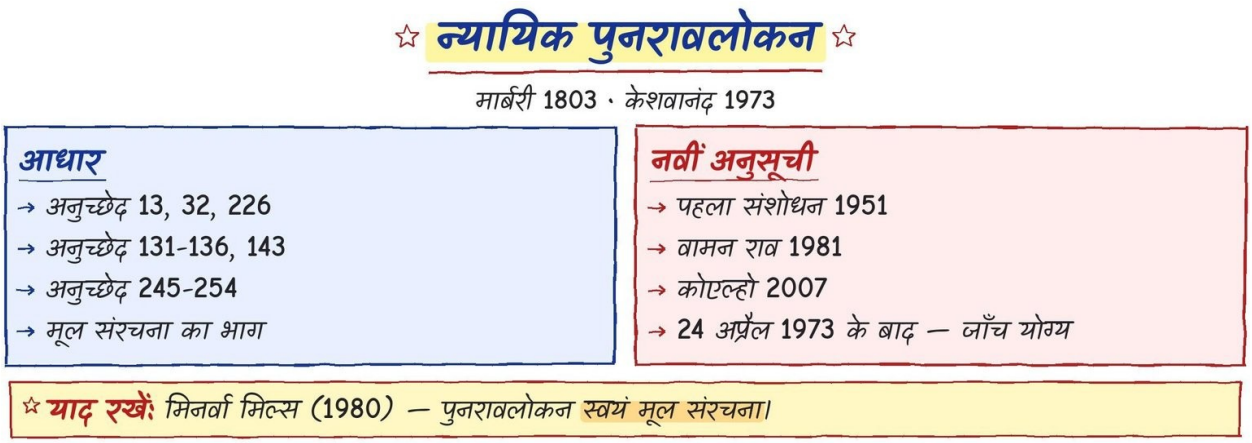
📌 **याद रखने लायक बात:** न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति — मार्बरी बनाम मैडिसन (1803), अमेरिका।

📊 पुनरावलोकन की सीमाएँ

1. न्यायालय **नीति की बुद्धिमत्ता** नहीं, केवल **वैधता** जाँचता है।
2. विधायिका की मंशा पर **संवैधानिकता की उपधारणा** — कानून वैध माना जाता है जब तक उलटा सिद्ध न हो।
3. राजनीतिक प्रश्न और विशेषज्ञता के विषयों में न्यायालय संयम बरतता है।
4. मूल संरचना — संशोधनों पर भी, पर संरचना की कोई अंतिम सूची नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संवैधानिकता की उपधारणा

किसी कानून को चुनौती देने वाले पर यह सिद्ध करने का **भार** होता है कि वह असंवैधानिक है।



चित्र 9.34: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

28. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)

"न्यायिक सक्रियता" शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी इतिहासकार आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने 1947 में "Fortune" पत्रिका में गढ़ा था। भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव 1970 के दशक में पड़ी — इसके प्रणेता न्यायाधीशों में वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, ओ. चिन्नप्पा रेड्डी एवं डी.ए. देसाई प्रमुख माने जाते हैं। न्यायिक सक्रियता का सीधा अर्थ है — जब विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों को निभाने में विफल रहें, तब न्यायपालिका स्वयं आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। इसका पर्यायवाची है "न्यायिक गतिशीलता" (Judicial Dynamism), और विलोम है "न्यायिक संयम" (Judicial Restraint)।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)

📘 **परिभाषा:** न्यायपालिका की वह प्रवृत्ति जिसमें वह पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर, सामाजिक न्याय एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं पहल करके निर्णय देती है — विशेषकर तब जब विधायिका या कार्यपालिका अपने कर्तव्य निभाने में विफल हों।

💡 **आसान भाषा में:** यह तब होता है जब न्यायाधीश सिर्फ "जो कानून है उसे लागू करना" तक सीमित न रहकर, समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं — जैसे पर्यावरण बचाने, जेलों में सुधार लाने या भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेना। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सोसाइटी में जब चौकीदार (कार्यपालिका) और सोसाइटी कमेटी (विधायिका) दोनों अपना काम ठीक से न करें — सड़क पर गड्ढे न भरें, सफाई न हो — तो कोई जागरूक निवासी (न्यायपालिका जैसा) खुद पहल करके समस्या का समाधान निकलवाए। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) में गंगा प्रदूषण और ताजमहल के आसपास प्रदूषण रोकने के लिए SC ने ऐसी ही सक्रिय भूमिका निभाई थी।

◆ उपेंद्र बक्शी की सक्रियता-वर्ग टाइपोलॉजी (संक्षेप में) एवं 6 भय

विधिवेत्ता उपेंद्र बक्शी के अनुसार 15 प्रकार के सक्रियकर्ता समूह (नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता, महिला अधिकार समूह, बंधुआ मज़दूर समूह, बाल अधिकार समूह आदि) न्यायिक सक्रियता को प्रेरित करते हैं। साथ ही, उन्होंने न्यायिक सक्रियता से जुड़े 6 प्रकार के भय (आशंकाएँ) भी बताए हैं:

भय का प्रकार	विवरण
1. वैचारिक भय (Ideological)	क्या न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका या अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्तियाँ हड़प रही है?
2. ज्ञान-संबंधी भय (Epistemic)	क्या न्यायाधीशों के पास आर्थिक, वैज्ञानिक मामलों में पर्याप्त विशेषज्ञता है?
3. प्रबंधन भय (Management)	क्या PIL का बढ़ता बोझ पहले से भारी लंबित मामलों को और बढ़ाएगा?
4. वैधता भय (Legitimation)	यदि कार्यपालिका SC के PIL आदेशों को नज़रअंदाज़ करे तो जनता का विश्वास घटेगा
5. लोकतांत्रिक भय (Democratic)	क्या PIL की बाढ़ लोकतंत्र को पोषित करती है या कमज़ोर करती है?
6. जीवनी भय (Biographic)	सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिष्ठा की चिंता में न्यायाधीश PIL का अति-प्रयोग न करें

◆ न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम

> *"न्यायिक सक्रियता को न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। हमें बार-बार ऐसे मामले मिल रहे हैं जिनमें न्यायाधीश अनुचित रूप से कार्यपालिका या विधायिका के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायाधीश अपनी सीमाएँ पार नहीं कर सकते। (Judicial activism must not become judicial adventurism)"* — **उच्चतम न्यायालय, दिसंबर 2007**

दिसंबर 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में न्यायिक संयम (Judicial Restraint) का आह्वान किया — न्यायाधीशों को अपनी सीमाएँ जाननी चाहिए, सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए (शक्ति-पृथक्करण सिद्धांत); न्यायिक सक्रियता न्यायिक साहसिकता (Judicial Adventurism) नहीं बननी चाहिए (संयम की आवश्यकता); प्रशासनिक प्राधिकरणों को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें प्रशासन का अनुभव है (विशेषज्ञता का सम्मान); यदि विधायिका/कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रहीं तो जनता को चुनाव में सुधार करना चाहिए (लोकतांत्रिक उपाय); और न्यायपालिका के पास विधायी/कार्यकारी कार्यों की विशेषज्ञता या संसाधन नहीं होते (व्यावहारिक सीमा)।

न्यायिक सक्रियता — जब उचित	न्यायिक संयम — जब ज़रूरी
● मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन और कार्यपालिका की निष्क्रियता	● नीति-निर्माण, बजट और विशेषज्ञता के विषय
● वंचित वर्ग जो स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते	● शक्ति-पृथक्करण — विधायिका-कार्यपालिका का क्षेत्र
● पर्यावरण, जेल-सुधार, बंधुआ मज़दूरी जैसे उपेक्षित विषय	● आदेश जिन्हें लागू कराना न्यायालय के बस में न हो

🌟 क्या आप जानते हैं? — तीन शब्द, तीन अर्थ

सक्रियता — अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की पहल; **संयम** — दूसरे अंगों के क्षेत्र का सम्मान; **अतिक्रमण (overreach)** — जब पहल सीमा लाँघ जाए। उदाहरणों सहित तुलना विस्तार से संवैधानिक नैतिकता वाले अध्याय में है।

⚠️ भ्रम से बचें

"न्यायिक सक्रियता" शब्द **आर्थर श्लेसिंगर जूनियर (1947)** का है — किसी भारतीय न्यायाधीश का नहीं।

भारत में सक्रियता के अग्रदूत — **वी.आर. कृष्ण अय्यर** और **पी.एन. भगवती** (1970-80 का दशक)।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach)

📘 **परिभाषा:** जब न्यायालय अपनी व्याख्यात्मक और संरक्षक भूमिका से आगे बढ़कर नीति-निर्माण, प्रशासन या विधि-निर्माण जैसे कार्य करने लगे, जो संविधान ने विधायिका या कार्यपालिका को सौंपे हैं।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत का दूसरे के "मैदान" में खेलने लगना। 🏠 **उदाहरण:** राजमार्गों से 500 मीटर तक शराब-बिक्री पर रोक (2016) को आलोचकों ने अतिक्रमण का उदाहरण बताया; न्यायालय ने बाद में ढील दी।

मामला	वर्ष	सक्रियता का रूप
टी.एन. गोदावर्मन (वन)	1996 से	"वन" की व्यापक परिभाषा; निरंतर परमादेश से दशकों तक निगरानी
प्रकाश सिंह (पुलिस सुधार)	2006	राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस प्रमुख का निश्चित कार्यकाल — सात निर्देश
ललिता कुमारी	2013	संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य
नालसा (ट्रांसजेंडर)	2014	तृतीय लिंग की मान्यता; बाद में 2019 का कानून

📊 न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण बताए जाने वाले मामले

1. राजमार्गों से 500 मीटर तक शराब-बिक्री पर रोक (2016-17) — बाद में ढील।
2. सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य (2016) — 2018 में वैकल्पिक।
3. दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि न्यायालय स्वयं भी अपने आदेशों में **संशोधन** करता है।

📖 1998-2002 — जब अदालत के आदेश से बदला दिल्ली का धुआँ

दिल्ली के वायु-प्रदूषण पर **एम.सी. मेहता** की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने **जुलाई 1998** में आदेश दिया कि दिल्ली की सभी बसें, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियाँ डीज़ल-पेट्रोल छोड़कर **संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG)** पर चलें — एक निश्चित समय-सीमा में।

सरकारों ने बार-बार और समय माँगा, बस-चालकों ने हड़ताल की, शहर में कई दिन बसें कम चलीं। पर न्यायालय अपने आदेश पर डटा रहा और **2002** तक दिल्ली की सार्वजनिक बसें लगभग पूरी तरह CNG पर आ गईं।

समर्थकों ने इसे "न्यायिक सक्रियता की जीत" कहा — जहाँ कार्यपालिका निष्क्रिय थी, वहाँ अदालत ने जनता के **स्वच्छ हवा** के अधिकार (अनुच्छेद 21) की रक्षा की। आलोचकों ने पूछा — क्या ईंधन-नीति तय करना न्यायालय का काम है?

🎯 **इस कहानी से समझें:** न्यायिक सक्रियता — अर्थ, प्रणेता, उपेंद्र बक्शी के छह भय और संयम बनाम सक्रियता।

📌 **याद रखने लायक बात:** न्यायिक सक्रियता — जनहित में कार्यपालिका की निष्क्रियता पर न्यायालय की पहल; अति होने पर "न्यायिक अतिक्रमण"।



चित्र 9.35: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

29. जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)

PIL की उत्पत्ति अमेरिका में 1960 के दशक में हुई — वंचित समूहों को कानूनी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से। भारत में इसका परिचय 1980 के दशक के प्रारंभ में हुआ; इसके प्रणेता न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर एवं न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती माने जाते हैं। PIL के अन्य नाम हैं — सामाजिक कार्रवाई मुकदमा (SAL), सामाजिक हित मुकदमा (SIL) और वर्ग कार्रवाई मुकदमा (CAL)। PIL, लोकस स्टैंडी (Locus Standi — केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ हो) के पारंपरिक नियम में शिथिलता से संभव हुई। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार PIL — "न्यायालय में आरंभ की गई वह कानूनी कार्यवाही जो जनहित या सामान्य हित के प्रवर्तन के लिए हो, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का वित्तीय हित या कोई ऐसा हित हो जिससे उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित हों।"

🌟 क्या आप जानते हैं? — "एपिस्टोलरी" अधिकारिता

पोस्टकार्ड या पत्र को याचिका मानने की परंपरा को **पत्र-अधिकारिता** (epistolary jurisdiction) कहते हैं — सुनील बत्रा (1978) में एक बंदी का पत्र इसी तरह याचिका बना।

🔍 आसान परिभाषा: जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)

📘 **परिभाषा:** कोई भी लोकहित-भावना से प्रेरित नागरिक या सामाजिक संगठन किसी अन्य व्यक्ति/समूह के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जा सकता है — विशेषकर जब वह पीड़ित समूह गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरी के कारण स्वयं न्यायालय जाने में सक्षम न हो।

💡 **आसान भाषा में:** सामान्य मुकदमे में सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है, लेकिन PIL में कोई भी जागरूक नागरिक, वकील या संगठन किसी और (जैसे बंधुआ मज़दूर, जेल में बंद कैदी, प्रदूषण से पीड़ित नागरिक) की तरफ़ से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है — भले ही उसका खुद का कोई निजी हित उस मामले में न हो। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई पड़ोसी किसी बुज़ुर्ग या बच्चे के साथ हो रहे अन्याय को देखकर, बिना उनसे पूछे भी, उनकी तरफ़ से पुलिस या प्रशासन से शिकायत कर दे — क्योंकि पीड़ित खुद शिकायत करने में सक्षम नहीं है। हुसैनारा ख़ातून बनाम बिहार राज्य (1979) — भारत की पहली PIL — में एक वकील ने बिहार की जेलों में वर्षों से बिना मुकदमा चल रहे विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को उजागर करके उन्हें रिहा करवाया था, जबकि खुद वकील का उन कैदियों से कोई निजी संबंध नहीं था।

◆ PIL की 9 विशेषताएँ (संक्षेप में)

1. PIL विधिक सहायता आंदोलन का रणनीतिक अस्त्र है — गरीब वर्गों तक न्याय पहुँचाने का माध्यम।
2. PIL पारंपरिक मुकदमेबाज़ी से भिन्न है — पारंपरिक विवाद में केवल दो पक्ष होते हैं, PIL में सार्वजनिक हित शामिल है।
3. PIL याचिकाकर्ता, राज्य और न्यायालय — तीनों का सहकारी प्रयास (Collaborative Effort) है।
4. PIL में न्यायालय की भूमिका पारंपरिक मुकदमों से अधिक मुखर, रचनात्मक एवं सक्रिय होती है — पर व्यक्तिगत अधिकारों का अधिनिर्णय नहीं, सामूहिक हित प्रमुख होता है।

◆ PIL का दायरा — स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य श्रेणियाँ (SC दिशा-निर्देश 1988, संशोधित 1993 व 2003)

PIL के रूप में स्वीकार्य श्रेणियाँ	PIL के रूप में अस्वीकार्य श्रेणियाँ
◆ **बंधुआ मज़दूर मामले**	◆ मकान मालिक-किरायेदार विवाद
◆ **उपेक्षित बच्चे**	◆ सेवा संबंधी मामले और पेंशन/ग्रेच्युटी
◆ **श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी न देना; श्रम कानून उल्लंघन**	◆ केंद्र/राज्य सरकार विभागों के विरुद्ध सामान्य शिकायत (जब तक स्वीकार्य श्रेणी में न हो)
◆ **जेलों से उत्पीड़न, असमय रिहाई, हिरासत में मृत्यु**	◆ चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी विवाद
◆ **पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करना, हिरासत में मृत्यु**	◆ HC/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु अनुरोध मात्र
◆ **महिलाओं पर अत्याचार — दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या**	
◆ **SC/ST एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों पर उत्पीड़न**	
◆ **पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी असंतुलन, वन्यजीव**	
◆ **दंगा पीड़ित; पारिवारिक पेंशन**	

NEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

◆ PIL के दुरुपयोग को रोकने के दिशा-निर्देश

SC ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि PIL "प्रचार-हित याचिका", "राजनीति-हित याचिका", "निजी-हित याचिका" या "पैसा-हित याचिका" नहीं बननी चाहिए। इसके लिए — वास्तविक PIL को प्रोत्साहन, बाह्य कारणों से दायर PIL को हतोत्साहित करना; प्रत्येक HC PIL के लिए उचित एवं एकरूप नियम बनाए; याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता एवं याचिका की सामग्री की सत्यता पहले जाँची जाए; गंभीर एवं तत्काल मामलों को प्राथमिकता दी जाए; और फ्रिवोलस (तुच्छ) याचिकाओं को अनुकरणीय हर्जाना लगाकर हतोत्साहित किया जाए — SC ने ऐसे मामलों में भारी हर्जाना भी लगाया है — जैसे मई 2017 में 64 निरर्थक याचिकाएँ दायर करने वाली एक संस्था पर ₹25 लाख।

29.1 जनहित याचिका की प्रक्रिया — पत्र से आदेश तक

जनहित याचिका **उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32)** या **उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)** में दायर होती है — अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं। न्यायालय ने **पत्र-याचिका** (letter petition) को भी स्वीकार किया है और उच्चतम न्यायालय की **जनहित याचिका प्रकोष्ठ** ऐसे पत्रों की छँटाई 1988 के दिशा-निर्देशों (संशोधित 1993, 2003) के अनुसार करती है। न्यायालय तथ्य जुटाने के लिए **आयुक्त** नियुक्त करता है, **न्याय-मित्र (amicus curiae)** लगाता है और **निरंतर परमादेश (continuing mandamus)** से वर्षों तक आदेशों के पालन की निगरानी करता है।

🔍 आसान परिभाषा: निरंतर परमादेश (Continuing Mandamus)

📘 **परिभाषा:** वह न्यायिक तकनीक जिसमें न्यायालय अंतिम निर्णय देकर मामला बंद करने के बजाय उसे लंबित रखता है और समय-समय पर निर्देश देकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आदेशों के पालन की निगरानी करता रहता है।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत केवल आदेश देकर नहीं हटती — बार-बार पूछती है, "काम कहाँ तक हुआ?" 🏠 **उदाहरण:** भोजन के अधिकार की याचिका में न्यायालय ने वर्षों तक अंतरिम आदेश दिए और आयुक्तों से रिपोर्टें लेता रहा।

⚠️ भ्रम से बचें

जनहित याचिका का कोई अलग **क़ानून नहीं** — यह न्यायालय द्वारा विकसित प्रक्रिया है।

भारत की पहली प्रसिद्ध जनहित याचिका **हुसैनारा ख़ातून (1979)** — विचाराधीन बंदी; "त्वरित विचारण" अनुच्छेद 21 का भाग।

सेवा-मामले, मकान मालिक-किराएदार विवाद और प्रवेश-विवाद सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में **स्वीकार्य नहीं**।

वर्ष	जनहित याचिका की यात्रा
1979	हुसैनारा ख़ातून — विचाराधीन बंदियों की दशा; त्वरित विचारण का अधिकार
1981	एस.पी. गुप्ता — "लोकस स्टैंडी" का शिथिलीकरण; कोई भी जन-भावना वाला व्यक्ति याचिका दे सकता है
1982	पीयूडीआर (एशियाड श्रमिक) — न्यूनतम मज़दूरी न देना "बेगार"
1984	बंधुआ मुक्ति मोर्चा — बंधुआ मज़दूरों की मुक्ति और पुनर्वास
1997	विशाखा — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश
2010	उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल — जनहित याचिका के दुरुपयोग पर रोक के दिशा-निर्देश

📖 भटेरी (जयपुर ज़िला) की साथिन — जिसने पूरे देश के कार्यस्थल बदले

1992 में जयपुर ज़िले के **भटेरी** गाँव में राज्य सरकार के महिला विकास कार्यक्रम की **"साथिन" भँवरी देवी** ने एक बाल-विवाह रोकने का प्रयास किया। बदले में उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और निचली अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।

इस घटना के बाद **विशाखा** सहित कई महिला संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में **जनहित याचिका** दायर की। याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित नहीं थे — यही जनहित याचिका की विशेषता है। **13 अगस्त 1997** को **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य** में न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है, और जब तक संसद कानून नहीं बनाती, **"विशाखा दिशा-निर्देश"** कानून की तरह लागू रहेंगे।

16 वर्ष बाद संसद ने इन्हीं दिशा-निर्देशों के आधार पर **कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013** बनाया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** जनहित याचिका — उत्पत्ति, विशेषताएँ, स्वीकार्य श्रेणियाँ और दुरुपयोग पर रोक।

📌 **याद रखने लायक बात:** विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (13 अगस्त 1997) — दिशा-निर्देश; 2013 का कानून।

🌟 क्या आप जानते हैं? — जनहित याचिका का प्रतीक

पी.एन. भगवती ने एस.पी. गुप्ता (1981) में कहा था कि जन-भावना वाला कोई भी व्यक्ति उन लोगों के लिए न्यायालय आ सकता है जो ग़रीबी या अक्षमता के कारण स्वयं नहीं आ सकते।

📊 जनहित याचिका — आलोचना के बिंदु

1. न्यायालयों पर बढ़ता बोझ; सामान्य मुकदमों की देरी।
2. निजी, राजनीतिक या प्रचार-हित की याचिकाएँ।
3. नीति के क्षेत्र में न्यायालय का प्रवेश; आदेशों के पालन की कठिनाई।

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक ही विषय, कई याचिकाएँ

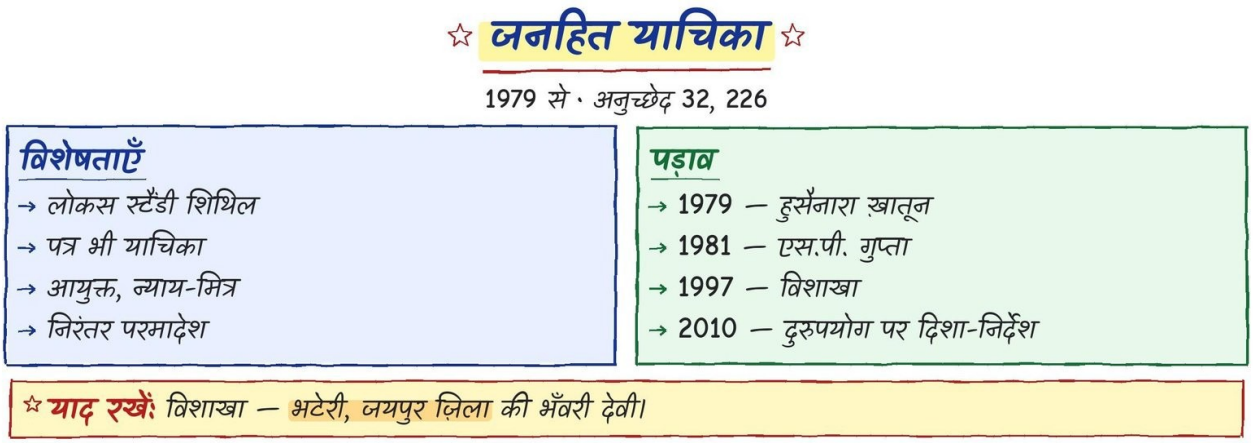
न्यायालय प्रायः एक ही विषय की कई जनहित याचिकाओं को **साथ जोड़कर** (tag करके) सुनता है ताकि परस्पर विरोधी आदेश न हों।

📊 जनहित याचिका दायर करने वाले की ज़िम्मेदारियाँ

1. याचिका का उद्देश्य **वास्तविक जनहित** हो, निजी या राजनीतिक लाभ नहीं।
2. तथ्य **सत्यापित** हों; झूठे या भ्रामक तथ्य पर हर्जाना।
3. संबंधित प्राधिकारी को पहले **अभ्यावेदन** देना अपेक्षित माना जाता है।
4. याचिकाकर्ता को अपनी **पहचान और विश्वसनीयता** बतानी होती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — उच्च न्यायालयों के नियम

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अधिकांश उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिका के लिए अपने **अलग नियम** बनाए हैं — याचिका की सुनवाई सामान्यतः मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ करती है।



चित्र 9.36: जनहित याचिका (Public Interest Litigation) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

30. ऐतिहासिक PIL वाद एवं समसामयिक परिदृश्य

PIL वाद	विषय	महत्व
हुसैनारा ख़ातून बनाम बिहार राज्य (1979)	बिहार जेलों में विचाराधीन कैदियों की दशा	पहला PIL — त्वरित सुनवाई का अधिकार
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	विशाखा दिशा-निर्देश जारी; बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम 2013 बना
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986 से)	गंगा प्रदूषण, ताजमहल प्रदूषण, CNG बसें	पर्यावरण PIL का युग शुरू हुआ
पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ (2001)	भूख से मृत्यु — मध्याह्न भोजन अधिकार	मध्याह्न भोजन योजना देशभर में लागू
विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997)	CBI की स्वायत्तता	CBI निदेशक का निश्चित कार्यकाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी — जाँच एजेंसी को बाहरी दबाव से बचाने के दिशा-निर्देश
अरुणा शानबाग वाद (2011)	निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)	नैतिक जीवन-मृत्यु प्रश्न पर SC का पहला दिशा-निर्देश
चुनावी बॉन्ड याचिका (2024)	चुनावी बॉन्ड की संवैधानिकता	SC ने असंवैधानिक घोषित; RTI/पारदर्शिता प्रभावी हुई
स्वतः संज्ञान याचिका — कोविड-19 (2021)	ऑक्सीजन, वैक्सीन वितरण	महामारी में न्यायपालिका की स्वतः-संज्ञान सक्रिय भूमिका

🌟 क्या आप जानते हैं? — बुलडोज़र निर्णय (13 नवंबर 2024)

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल आरोपी होने के आधार पर घर गिराना अवैध है; ध्वस्तीकरण से पहले **15 दिन का नोटिस** और सुनवाई अनिवार्य की।

📌 समसामयिक परिदृश्य — PIL एवं न्यायिक सक्रियता (2023-26)

चुनावी बॉन्ड याचिका (2024): SC ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया — पारदर्शिता बनाम राजनीतिक वित्तपोषण की बहस तेज़ हुई। बुलडोज़र कार्रवाई याचिका (नवंबर 2024): SC ने बिना उचित प्रक्रिया के संपत्ति ध्वस्त करने पर राज्य सरकारों को फटकार लगाई — अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन माना गया। वैवाहिक बलात्कार अपवाद की चुनौती अभी SC में विचाराधीन है — 9 सितंबर 2026 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसे अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया — वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की माँग पर सामाजिक बनाम कानूनी विमर्श जारी है। कॉलेजियम बनाम सरकार तनाव (2022-26): पारदर्शिता की माँग बढ़ी है, SC ने कारण सहित सिफारिशें सार्वजनिक करनी शुरू कीं।

📌 सार

न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता का प्रतिबिंब है — यह विधायिका की मनमानी पर लोकतांत्रिक अंकुश है (केशवानंद भारती 1973 — मूल संरचना सिद्धांत की सर्वोच्च अभिव्यक्ति)। न्यायिक सक्रियता तब लोकतंत्र को बचाती है जब विधायिका-कार्यपालिका विफल हों, पर इसका अति-प्रयोग "न्यायिक दुस्साहस" (Judicial Adventurism) का खतरा पैदा करता है — इसलिए संतुलन ही कुंजी है। PIL ने भारतीय लोकतंत्र में "न्याय तक पहुँच" (Access to Justice) का क्रांतिकारी विस्तार किया है — हुसैनारा ख़ातून (1979) से चुनावी बॉन्ड (2024) तक — पर इसके दुरुपयोग ("जनहित याचिका पर्यटन" — PIL Tourism) को रोकना भी उतना ही ज़रूरी है।

30.1 राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण मामले

मामला	वर्ष	राजस्थान से संबंध / परिणाम
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य	1997	भटेरी (जयपुर ज़िला) की भँवरी देवी — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश
पीयूसीएल बनाम भारत संघ	2001 से	PUCL राजस्थान — सूखे में भोजन का अधिकार, मध्याह्न भोजन
राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ	1977	अनुच्छेद 131 का मूल वाद — विधानसभाएँ भंग करने के केंद्र के संकेत को चुनौती; न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार किया
सुराज इंडिया ट्रस्ट बनाम भारत संघ	2017	राजस्थान की एक संस्था की 64 निरर्थक याचिकाएँ — ₹25 लाख हर्जाना और आगे जनहित याचिका पर रोक

ध्यान दें — इनमें से कई मामले **जनहित याचिका** थे, जहाँ याचिकाकर्ता संगठन थे, पीड़ित व्यक्ति नहीं। 2023-26 के प्रमुख निर्णयों (चुनावी बॉन्ड, बुलडोज़र कार्रवाई, राज्यपाल-विधेयक आदि) की विस्तृत सूची विस्तार से संवैधानिक नैतिकता वाले अध्याय में है।

🔍 आसान परिभाषा: स्वतः संज्ञान (Suo Motu)

📘 **परिभाषा:** जब न्यायालय किसी पक्षकार की याचिका के बिना, समाचार, पत्र या किसी अन्य सूचना के आधार पर स्वयं किसी विषय पर कार्यवाही शुरू करता है।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत ख़ुद "जाग" जाए — किसी के दरवाज़ा खटखटाए बिना। 🏠 **उदाहरण:** अप्रैल 2026 में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के फलोदी से जुड़ी एक घटना पर स्वतः संज्ञान लिया; कोविड-19 के दौर में ऑक्सीजन-वितरण पर भी (2021)।

⚠️ भ्रम से बचें

विशाखा मामला **1997** का है; उस पर आधारित कानून **2013** का — दोनों तिथियाँ अलग याद रखें।

चुनावी बॉन्ड योजना **15 फ़रवरी 2024** को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित की।

📖 2001 — राजस्थान का सूखा, भरे गोदाम और "भोजन का अधिकार"

2001 में राजस्थान और ओडिशा में भीषण सूखा था। गाँवों में लोग भूखे थे, जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और बहुत-सा गेहूँ सड़ रहा था। **पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL)** की राजस्थान इकाई ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।

याचिका में तर्क था कि **अनुच्छेद 21** का जीवन का अधिकार **भोजन के अधिकार** के बिना अधूरा है। न्यायालय ने कई अंतरिम आदेश दिए — और **28 नवंबर 2001** को सरकारी व सरकारी-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में **पका हुआ मध्याह्न भोजन** देने का निर्देश दिया। आदेशों पर नज़र रखने के लिए न्यायालय ने **आयुक्त** भी नियुक्त किए।

यही याचिका आगे **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** की पृष्ठभूमि बनी। एक राज्य के सूखे से शुरू हुई याचिका ने पूरे देश के बच्चों की थाली बदल दी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भारत के ऐतिहासिक जनहित याचिका मामले और 2023-26 का परिदृश्य।

📌 **याद रखने लायक बात:** पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2001) — मध्याह्न भोजन; जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार।



चित्र 9.37: ऐतिहासिक PIL वाद एवं समसामयिक परिदृश्य — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🤝 भाग द — न्याय तक पहुँच, ई-कोर्ट्स एवं सन् 2026

इस भाग में खंड 31 से 38 तक — ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता, ई-कोर्ट्स परियोजना, लंबित मामलों के आँकड़े, आभासी सुनवाई-अनुवाद-कृत्रिम बुद्धि, न्यायिक सुधार की बहसें और 2026 के घटनाक्रम; अंत में शब्दावली और अध्याय सार।

31. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya)

ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत गाँव-स्तर पर ही त्वरित, सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किए गए — इनका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को दूर स्थित ज़िला न्यायालयों तक जाने की मजबूरी से मुक्त करना और सामाजिक न्याय के दायरे को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। इनकी अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी (Nyayadhikari) करता है, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है।

🔍 आसान परिभाषा: ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya)

📘 **परिभाषा:** गाँव या ग्राम-पंचायत स्तर पर स्थापित एक स्थानीय अदालत, जो सामान्य ज़िला न्यायालयों की तुलना में तेज़, सरल और कम खर्चीली प्रक्रिया से छोटे दीवानी एवं आपराधिक मामलों का निपटारा करती है।

💡 **आसान भाषा में:** यह "गाँव के पास वाली अदालत" है, ताकि किसी छोटे विवाद (जैसे ज़मीन की सीमा या मामूली झगड़े) के लिए ग्रामीणों को शहर के दूर स्थित ज़िला न्यायालय के कई चक्कर न काटने पड़ें और समय व पैसा दोनों बचे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े अस्पताल जाने की बजाय गाँव में ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) हो, जहाँ छोटी-मोटी बीमारियों का तुरंत इलाज हो जाए और बड़े मामलों को ही शहर के अस्पताल रेफर किया जाए — ग्राम न्यायालय भी न्याय-व्यवस्था का ऐसा ही "प्राथमिक स्तर" है, जो छोटे विवादों को गाँव में ही निपटाकर ज़िला अदालतों का बोझ कम करता है।

31.1 ग्राम न्यायालय — मुख्य विशेषताएँ

बिंदु	प्रावधान
आधार	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008; 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी; विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट (1986) की सिफ़ारिश
स्थापना	राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से — मध्यवर्ती पंचायत (पंचायत समिति) स्तर पर; स्थापना अनिवार्य नहीं
पीठासीन अधिकारी	न्यायाधिकारी — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त करती है
प्रकृति	चलित (mobile) न्यायालय — गाँवों में जाकर बैठ सकता है; दीवानी और आपराधिक दोनों
प्रक्रिया	सरल; साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियम लागू नहीं; पहले समझौते (सुलह) का प्रयास
अपील	आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय, दीवानी में ज़िला न्यायालय

📊 ग्राम न्यायालय — देश और राजस्थान (2025-26)

1. 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने **488** ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए; **333** कार्यरत (11 राज्यों में, 31 अक्टूबर 2025 तक)।
2. सर्वाधिक कार्यरत — **उत्तर प्रदेश (109)** और **मध्य प्रदेश (89)**।
3. **राजस्थान** — **33 ज़िलों** में अधिसूचित **सभी 45** ग्राम न्यायालय कार्यरत (2026 की संसदीय जानकारी)।
4. मूल लक्ष्य लगभग 5,000 ग्राम न्यायालयों का था — राज्यों की उदासीनता, धन और अधिवक्ताओं की अनिच्छा बड़ी बाधाएँ।

⚠️ भ्रम से बचें

ग्राम न्यायालय अधिनियम **2008** का है, पर प्रभावी **2 अक्टूबर 2009** से।

ग्राम न्यायालय **ग्राम पंचायत** स्तर पर नहीं, **मध्यवर्ती पंचायत** (पंचायत समिति) स्तर पर।

न्यायाधिकारी **न्यायिक अधिकारी** है, पंच या सरपंच नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: चलित न्यायालय (Mobile Court)

📘 **परिभाषा:** ऐसा न्यायालय जो अपने मुख्यालय तक सीमित न रहकर, अधिसूचना के अनुसार अपने क्षेत्र के गाँवों में जाकर बैठता और मामलों की सुनवाई करता है; ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 9 इसका आधार है।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत जो लोगों के पास चलकर जाती है। 🏠 **उदाहरण:** ग्राम न्यायालय किसी मेले या हाट वाले दिन बड़े गाँव में बैठकर आसपास की ढाणियों के मामले सुन सकता है।

ग्राम न्यायालय को अधिनियम की **पहली और दूसरी अनुसूची** में दिए गए आपराधिक और दीवानी मामलों की अधिकारिता है — जैसे छोटी चोरी, मारपीट, न्यूनतम मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, पानी-चारागाह के अधिकार, संपत्ति के छोटे विवाद आदि। आपराधिक मामलों में यह **संक्षिप्त विचारण** (summary trial) और **प्ली बार्गेनिंग** की प्रक्रिया भी अपना सकता है।

📊 ग्राम न्यायालय बनाम लोक अदालत

1. ग्राम न्यायालय — **न्यायालय** है; निर्णय देता है; अपील होती है।
2. लोक अदालत — **समझौते** का मंच; पंचाट के विरुद्ध अपील नहीं।
3. ग्राम न्यायालय का पीठासीन — न्यायाधिकारी; लोक अदालत — न्यायिक अधिकारी + सदस्य।

📖 जैसलमेर की एक ढाणी में "चलती-फिरती अदालत" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

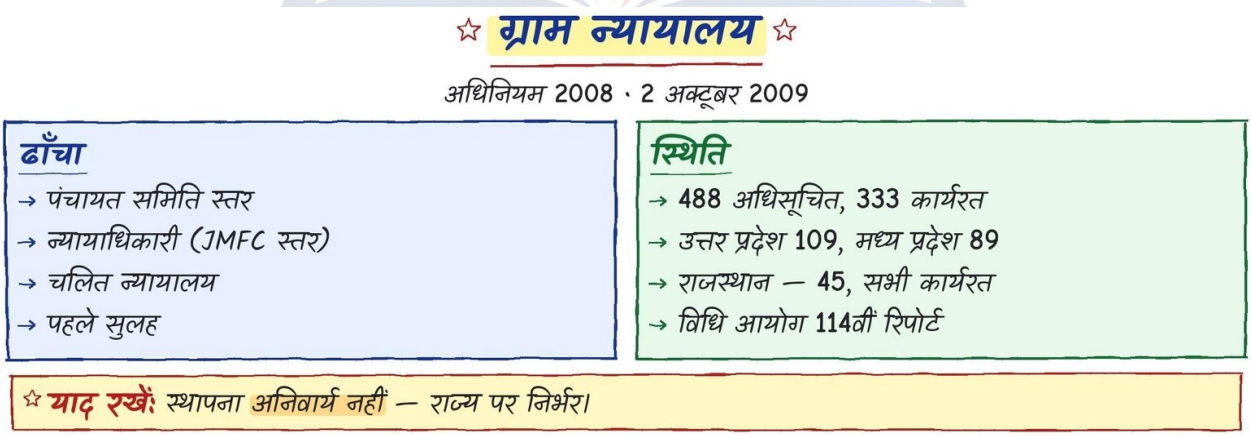
यह एक काल्पनिक कहानी है। जैसलमेर ज़िले की एक दूर ढाणी के **भीखाराम** का पड़ोसी से खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा था। ज़िला मुख्यालय की अदालत 90 किलोमीटर दूर थी — हर तारीख़ पर एक दिन की मज़दूरी और किराया।

एक दिन पंचायत समिति मुख्यालय पर **ग्राम न्यायालय** की बैठक का नोटिस लगा। न्यायाधिकारी (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी) ने पहले दोनों पक्षों में **समझौते** की कोशिश की, फिर साधारण प्रक्रिया से सुनवाई की। वकील न होने पर भी भीखाराम अपनी बात कह सका।

राजस्थान उन राज्यों में है जहाँ ग्राम न्यायालय वास्तव में चल रहे हैं — **33 ज़िलों में अधिसूचित सभी 45 ग्राम न्यायालय कार्यरत** हैं (2026 की संसदीय जानकारी)।

🎯 **इस कहानी से समझें:** ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 — गठन, अधिकार और देश भर की स्थिति।

📌 **याद रखने लायक बात:** ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (प्रभावी 2 अक्टूबर 2009); राजस्थान — 45 अधिसूचित, सभी कार्यरत।



चित्र 9.38: ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

32. लोक अदालत (Lok Adalat)

भारत में पहला लोक अदालत शिविर 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में लगा; इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती प्रमुख माने जाते हैं। राजस्थान में भी 1985 से लोक अदालतें आयोजित होने लगीं — राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अभिलेखों में 1985 से निपटाए गए मामलों के आँकड़े दर्ज हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद ने 1987 में पारित किया, पर यह 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ (इसीलिए 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है)। इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA — National Legal Services Authority) का गठन 5 दिसंबर 1995 को हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) 1998 में राज्य सरकार की अधिसूचना से अस्तित्व में आया; इसका मुख्यालय जयपुर में है। स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) की व्यवस्था 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय VI-A के ज़रिए जोड़ी गई — यह मुख्यतः सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (बिजली, पानी, परिवहन आदि) से जुड़े विवादों के लिए है।

📊 लोक अदालत — कानूनी आधार

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 — **अध्याय 6** (धारा 19-22)।
2. धारा 21 — पंचाट **दीवानी डिक्री** माना जाएगा, अंतिम और बाध्यकारी।
3. धारा 22A-22E — **स्थायी लोक अदालत** (2002 का संशोधन)।

🔍 आसान परिभाषा: लोक अदालत (Lok Adalat)

📘 **परिभाषा:** एक वैकल्पिक विवाद-निवारण मंच (Alternative Dispute Resolution — ADR) जहाँ दोनों पक्ष आपसी सुलह-समझौते से विवाद सुलझाते हैं, न कि पारंपरिक मुकदमेबाज़ी की लंबी प्रक्रिया से।

💡 **आसान भाषा में:** लोक अदालत में कोई "हार-जीत" का फ़ैसला नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करा कर समझौता कराया जाता है। यहाँ का फ़ैसला (Award) अंतिम और बाध्यकारी होता है, तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। अदालत शुल्क (Court Fee) भी वापस मिल जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परिवार में किसी छोटे झगड़े को सुलझाने के लिए किसी बुज़ुर्ग या पंच को बुलाकर दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर समझौता कराया जाए — बजाय इसके कि मामला वर्षों तक कचहरी में खिंचे। लोक अदालत भी ठीक यही करती है — मोटर दुर्घटना दावे, बैंक ऋण वसूली, वैवाहिक विवाद, बिजली-पानी बिल जैसे मामलों में यह हज़ारों विवाद एक ही दिन में सुलझा देती है।

32.1 लोक अदालत के प्रकार

प्रकार	विशेषता
नियमित / सतत लोक अदालत	राज्य/ज़िला/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर
राष्ट्रीय लोक अदालत	पूरे देश में एक ही दिन, NALSA के कैलेंडर के अनुसार (2013 से); वर्ष में प्रायः चार बार
स्थायी लोक अदालत	धारा 22B (2002 का संशोधन) — सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ (परिवहन, डाक, बिजली, पानी, अस्पताल, बीमा आदि); ₹1 करोड़ तक; समझौता न हो तो स्वयं निर्णय दे सकती है
ई-लोक अदालत	वीडियो-संपर्क और ऑनलाइन माध्यम से (2020 से)

📊 राष्ट्रीय लोक अदालत — 2026

1. **तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत (12 सितंबर 2026)** — लगभग **2.10 करोड़** मामले निपटे; कुल निपटान-मूल्य लगभग **₹13,589 करोड़** (प्रारंभिक आँकड़े)।
2. निपटे मामलों में बड़ा हिस्सा **मुकदमा-पूर्व (pre-litigation)** विवादों का था — जैसे बैंक-ऋण, बिजली-पानी के बिल, यातायात चालान।
3. 2023 से 2025 के बीच **12** राष्ट्रीय लोक अदालतों में लगभग **26 करोड़** मामले निपटे।

⚠️ भ्रम से बचें

पहला लोक अदालत शिविर **गुजरात (जूनागढ़), 1982**; वैधानिक दर्जा **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** से (प्रभावी 9 नवंबर 1995)।

लोक अदालत के पंचाट के विरुद्ध **अपील नहीं**; असंतुष्ट पक्ष सामान्य न्यायालय में नया मुकदमा कर सकता है (यदि समझौता न हुआ हो)।

स्थायी लोक अदालत **समझौता न होने पर भी** निर्णय दे सकती है — सामान्य लोक अदालत नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)

📘 **परिभाषा:** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22B (2002 का संशोधन) के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के विवादों के लिए स्थायी निकाय, जो ₹1 करोड़ तक के मामलों में समझौता न होने पर गुण-दोष पर स्वयं निर्णय दे सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** बिजली, पानी, बस, बीमा जैसी सेवाओं की शिकायतों के लिए हमेशा खुली लोक अदालत। 🏠 **उदाहरण:** बिजली का गलत बिल आने पर उपभोक्ता सीधे स्थायी लोक अदालत जा सकता है।

लोक अदालत किन मामलों को ले सकती है? (1) न्यायालय में **लंबित** कोई भी मामला — यदि दोनों पक्ष सहमत हों, या एक पक्ष आवेदन करे और न्यायालय उचित समझे; और (2) **मुकदमा-पूर्व** विवाद। पर **असंयोज्य (non-compoundable)** अपराध — जिनमें समझौते की अनुमति क़ानून नहीं देता — लोक अदालत में नहीं निपट सकते। लोक अदालत की पीठ में सामान्यतः एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और एक-दो अन्य सदस्य (अधिवक्ता या सामाजिक कार्यकर्ता) होते हैं।

📊 लोक अदालत के लाभ

1. **शीघ्र** — एक ही दिन में निपटारा।
2. **निःशुल्क** — कोई न्यायालय-शुल्क नहीं; पहले जमा शुल्क वापस।
3. **अंतिम** — अपील नहीं, विवाद वहीं समाप्त।
4. **सौहार्दपूर्ण** — दोनों पक्षों की सहमति, संबंध बचे रहते हैं।

📖 जयपुर का दुर्घटना-दावा, जो एक दिन में सुलझा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के **सुरेश** की मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में उनका मामला चार साल से चल रहा था। एक दिन उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण से संदेश मिला — "आपका मामला **राष्ट्रीय लोक अदालत** में रखा गया है।"

लोक अदालत में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक सामाजिक कार्यकर्ता की पीठ थी। बीमा कंपनी और सुरेश के बीच बातचीत हुई और उसी दिन समझौता हो गया। पीठ ने **पंचाट (award)** दिया, जो **दीवानी न्यायालय की डिक्री** जितना पक्का है — और इसके विरुद्ध **कोई अपील नहीं**। अदालत में जमा **न्यायालय-शुल्क भी लौटा** दिया गया।

देश के स्तर पर 2026 की **तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत (12 सितंबर)** में ही लगभग **2.10 करोड़** मामले निपटे — जिनमें बड़ी संख्या मुकदमा दायर होने से पहले के विवादों की थी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** लोक अदालत — इतिहास, प्रकार, पंचाट की प्रकृति और स्थायी लोक अदालत।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोक अदालत का पंचाट = दीवानी डिक्री; कोई अपील नहीं; न्यायालय-शुल्क वापस।



चित्र 9.39: लोक अदालत (Lok Adalat) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — विधिक सहायता शिविर

विधिक सेवा प्राधिकरण जेलों, गाँवों और विद्यालयों में **विधिक साक्षरता शिविर** लगाते हैं; हर ज़िले में **पैरा-लीगल स्वयंसेवक** भी नियुक्त होते हैं।

33. विधिक सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क विधिक सहायता एवं मध्यस्थता

अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन, 1976) राज्य को निर्देश देता है कि वह **समान न्याय** सुनिश्चित करे और आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण किसी को न्याय से वंचित न रहने दे — इसके लिए **निःशुल्क विधिक सहायता**। उच्चतम न्यायालय ने **हुसैनारा ख़ातून (1979)** और **एम.एच. हॉसकोट (1978)** में निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 का भाग माना।

स्तर	संस्था	अध्यक्ष / प्रमुख
राष्ट्रीय	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) — गठन 5 दिसंबर 1995	मुख्य संरक्षक — CJI; कार्यकारी अध्यक्ष — उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश
राज्य	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान — जयपुर, 1998 से कार्यरत)	मुख्य संरक्षक — उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश
ज़िला	ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण	ज़िला न्यायाधीश
तालुका	तालुका विधिक सेवा समिति	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश

33.1 निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र (धारा 12)

अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य; मानव-दुर्व्यापार या बेगार के शिकार; **महिलाएँ और बच्चे**; दिव्यांगजन; सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़-सूखा-भूकंप के पीड़ित; औद्योगिक कामगार; **हिरासत में व्यक्ति** (संरक्षण गृह, किशोर गृह, मनोचिकित्सालय सहित); और निर्धारित सीमा से कम आय वाले व्यक्ति। ध्यान दें — इनमें से अधिकतर वर्गों के लिए **आय की कोई शर्त नहीं**।

📊 विधिक सहायता से जुड़े अन्य उपकरण (2026)

1. **मध्यस्थता अधिनियम, 2023** — मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता का वैधानिक ढाँचा; समझौता डिक्री की तरह लागू।
2. **टेली-लॉ** (दिशा योजना) — ग्रामीण नागरिकों को वीडियो पर वकीलों से मुकदमा-पूर्व सलाह, ग्राम पंचायतों के साझा सेवा केंद्रों से।
3. **विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली** — आपराधिक मामलों में सार्वजनिक बचाव वकीलों की तर्ज़ पर पूर्णकालिक अधिवक्ता।
4. 9 नवंबर — **राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस** (1987 का अधिनियम इसी दिन 1995 में लागू हुआ)।

🔍 आसान परिभाषा: निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 39A और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत पात्र व्यक्तियों को राज्य के व्यय पर वकील, न्यायालय-शुल्क, दस्तावेज़ और कानूनी सलाह की सुविधा, ताकि आर्थिक या सामाजिक अक्षमता न्याय में बाधा न बने।

💡 **आसान भाषा में:** पैसे न होने से कोई बिना वकील के न रहे — सरकार वकील देती है। 🏠 **उदाहरण:** अलवर जेल का विचाराधीन बंदी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैनल अधिवक्ता लेकर ज़मानत की अर्ज़ी लगा सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद **39A** नीति-निदेशक तत्व है (42वाँ संशोधन) — पर न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा।

NALSA के **मुख्य संरक्षक CJI** हैं, कार्यकारी अध्यक्ष **दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश**।

🌟 क्या आप जानते हैं? — धारा 479 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

विचाराधीन बंदी अधिकतम सज़ा का आधा समय काट चुका हो तो ज़मानत का हक़दार है; पहली बार के अपराधी के लिए एक-तिहाई।

📖 अलवर के विचाराधीन बंदी और मुफ़्त वकील (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। अलवर ज़िला कारागार में बंद **रमज़ान** पर छोटी चोरी का आरोप था, पर वह दो साल से **विचाराधीन** था — वकील करने के पैसे नहीं थे। जेल में लगे **विधिक सहायता शिविर** में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता ने उसकी फ़ाइल देखी।

अधिवक्ता ने बताया, "जितनी सज़ा इस अपराध में अधिकतम है, उसका आधा समय तो तुम हिरासत में काट चुके हो — कानून के अनुसार तुम्हें ज़मानत मिलनी चाहिए।" अगले ही महीने रमज़ान ज़मानत पर रिहा हुआ। उसे एक रुपया भी नहीं देना पड़ा।

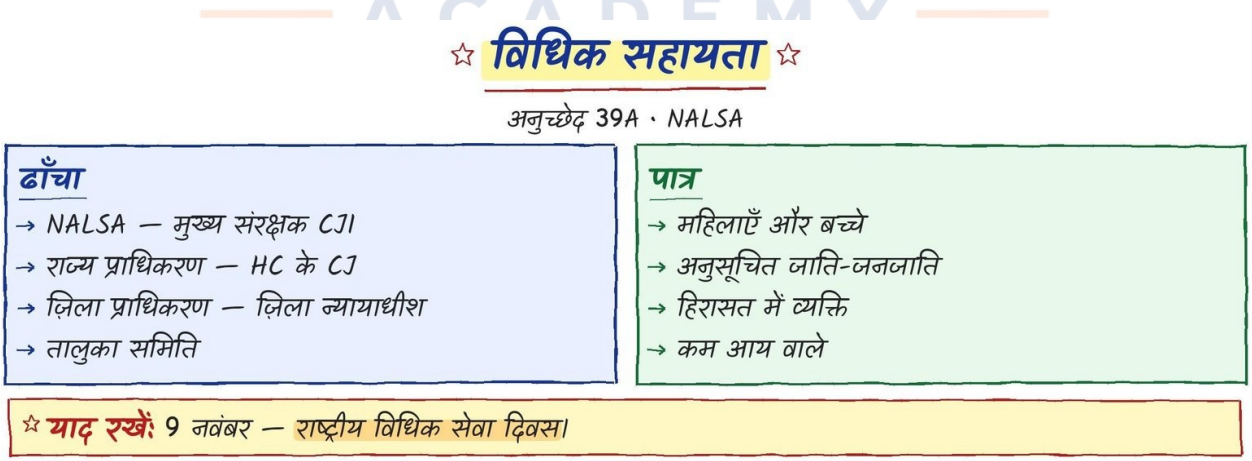
यह व्यवस्था **अनुच्छेद 39A** (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) और **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** से आती है — हर ज़िले में ऐसा प्राधिकरण है, और महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, विचाराधीन बंदी जैसे वर्ग आय की सीमा के बिना भी मुफ़्त सहायता के हक़दार हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** विधिक सेवा प्राधिकरणों का ढाँचा, निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र और मध्यस्थता अधिनियम 2023।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन); विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 — 9 नवंबर 1995 से लागू।

📊 मध्यस्थता अधिनियम, 2023 — मुख्य बातें

1. दीवानी और वाणिज्यिक विवादों में **मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता** को प्रोत्साहन।
2. मध्यस्थता की अवधि सामान्यतः **120 दिन** (60 दिन बढ़ सकती है)।
3. **भारतीय मध्यस्थता परिषद** — मध्यस्थों का पंजीकरण और नियमन।



चित्र 9.40: विधिक सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क विधिक सहायता एवं मध्यस्थता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

34. ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (e-Courts Mission Mode Project)

यह न्याय-व्यवस्था का सबसे नया और सबसे तेज़ी से बदलता हिस्सा है। ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारतीय न्याय-व्यवस्था को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से जोड़ने की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसे "राष्ट्रीय न्यायपालिका के लिए ICT को सक्षम बनाने की नीति एवं कार्ययोजना (2005)" के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एवं सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति (e-Committee) द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है।

- चरण-I (Phase I) एवं चरण-II (Phase II) — न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid — NJDG) की स्थापना, ई-फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई, ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएँ लागू की गईं।
- चरण-III (Phase III) — "डिजिटल, ऑनलाइन एवं पेपरलेस न्यायालय" के लक्ष्य के साथ AI/ML-आधारित तकनीकों का समावेश; सर्वोच्च न्यायालय का SUPACE (Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency) पोर्टल न्यायाधीशों की AI-सहायक शोध में मदद करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की Livestreaming शुरू की गई — इसे "न्यायपालिका के लोकतंत्रीकरण" का उदाहरण माना जाता है; राजस्थान उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई 2022 को अपना प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई-उद्घाटन किया।
- ई-कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य — न्याय तक पहुँच को तेज़, पारदर्शी एवं सुलभ बनाना; मामलों की स्थिति, आदेश एवं निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध कराना (e-Courts Services पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के ज़रिए)।

🔍 आसान परिभाषा: ई-कोर्ट्स (e-Courts) / डिजिटल न्यायपालिका

📘 **परिभाषा:** न्यायालयों की कार्यप्रणाली को कंप्यूटर, इंटरनेट एवं आधुनिक तकनीक से जोड़ने की व्यवस्था — जिसमें मामला दर्ज करना, सुनवाई, दस्तावेज़ जमा करना और निर्णय देखना — सब कुछ ऑनलाइन या अर्ध-ऑनलाइन तरीके से संभव हो जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** पहले किसी मुकदमे की स्थिति जानने के लिए बार-बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे; अब यह जानकारी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर घर बैठे मिल जाती है, और कई मामलों में सुनवाई भी वीडियो-कॉल के ज़रिए हो जाती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बैंकिंग में पहले हर छोटे काम के लिए बैंक शाखा जाना पड़ता था, अब नेट-बैंकिंग और मोबाइल ऐप से घर बैठे काम हो जाता है — ई-कोर्ट्स ने भी न्याय-व्यवस्था में ऐसा ही "डिजिटल बदलाव" लाने की कोशिश की है। कोविड-19 महामारी (2020-21) के दौरान वर्चुअल हियरिंग (वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई) ने यह साबित कर दिया कि न्याय-प्रक्रिया तकनीक के सहारे बिना रुके चल सकती है।

34.1 तीन चरण — व्यय और उपलब्धियाँ

चरण	अवधि / व्यय	मुख्य काम
चरण-I	2007-2015; ₹935 करोड़	न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, केस सूचना प्रणाली, ई-कमेटी (उच्चतम न्यायालय) की राष्ट्रीय नीति (2005) के अनुसार
चरण-II	2015-2023; ₹1,670 करोड़	राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ई-फ़ाइलिंग, ई-पेमेंट, ई-सेवा केंद्र, वीडियो-संपर्क, आभासी न्यायालय
चरण-III	2023-2027; ₹7,210 करोड़ (स्वीकृति 13 सितंबर 2023)	डिजिटल व कागज़-रहित न्यायालय, पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण, क्लाउड, कृत्रिम बुद्धि और OCR, 1,150 आभासी न्यायालय, 4,400 ई-सेवा केंद्र

📊 चरण-III की प्रगति (जुलाई-अगस्त 2026, संसद में दी गई जानकारी)

1. न्यायालय-अभिलेखों के **753 करोड़** से अधिक पृष्ठ डिजिटल।
2. **2,584** ई-सेवा केंद्र (उच्च न्यायालयों में 49, ज़िला न्यायालयों में 2,535)।
3. वीडियो-संपर्क से **4.18 करोड़** से अधिक सुनवाई; लगभग **1.25 करोड़** मामले ई-फ़ाइलिंग से।
4. **31** आभासी न्यायालय (यातायात चालान); ई-पेमेंट से ₹1,594 करोड़ न्यायालय-शुल्क और ₹97 करोड़ जुर्माना।

⚠️ भ्रम से बचें

ई-कोर्ट्स एक **केंद्रीय क्षेत्र योजना** है जिसे विधि मंत्रालय का न्याय विभाग और उच्चतम न्यायालय की **ई-कमेटी** मिलकर चलाते हैं।

चरण-III का व्यय **₹7,210 करोड़** — चरण-II (₹1,670 करोड़) के चार गुने से अधिक।

🔍 आसान परिभाषा: CNR नंबर (Case Number Record)

📘 **परिभाषा:** ई-कोर्ट्स प्रणाली में देश के हर मुकदमे को दी जाने वाली 16 अंकों की विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान, जिससे मामले की स्थिति, आदेश और अगली तिथि कहीं से भी देखी जा सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** मुकदमे का "आधार नंबर"। 🏠 **उदाहरण:** दादी का बँटवारे का मुकदमा CNR नंबर डालते ही ऐप पर पूरा इतिहास दिखा देता है।

📊 नागरिक के लिए ई-कोर्ट्स सेवाएँ

1. **ई-कोर्ट्स सेवा ऐप और पोर्टल** — CNR नंबर, पक्षकार या अधिवक्ता के नाम से मामले की स्थिति, आदेश और कारण-सूची।
2. **ई-फ़ाइलिंग** — घर बैठे याचिका दायर करना; **ई-पेमेंट** — न्यायालय-शुल्क, जुर्माना और जमा राशि ऑनलाइन।
3. **ई-सेवा केंद्र** — जिनके पास इंटरनेट नहीं, उनके लिए न्यायालय परिसर में सहायता-केंद्र।
4. **राष्ट्रीय सेवा एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया ट्रैकिंग** — समन और नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक वितरण व निगरानी।

📖 उदयपुर की एक दादी और मोबाइल पर "अगली तारीख़" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। उदयपुर की **कमला दादी** का बँटवारे का मुकदमा चल रहा था। पहले हर बार अगली तारीख़ पूछने के लिए वकील के दफ़्तर या कचहरी जाना पड़ता था। एक दिन पोती **आयशा** ने उनके फ़ोन में **ई-कोर्ट्स ऐप** डाला और मामले का **CNR नंबर** (हर मुकदमे की 16 अंकों की पहचान) भरा।

स्क्रीन पर पूरा इतिहास आ गया — कौन-सी तारीख़ को क्या हुआ, अगली सुनवाई कब है, आदेश की प्रति भी। आयशा ने बताया, "दादी, अदालत की फ़ीस अब **ई-पेमेंट** से भी जमा होती है, और यदि आपका यातायात चालान कटे, तो उसका निपटारा **आभासी (वर्चुअल) न्यायालय** में ऑनलाइन हो जाता है।"

दादी ने पूछा, "जिनके पास फ़ोन नहीं, वे?" आयशा बोली, "उनके लिए हर न्यायालय परिसर में **ई-सेवा केंद्र** हैं — 2026 तक देश में ढाई हज़ार से अधिक।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** ई-कोर्ट्स परियोजना के तीन चरण, उपलब्धियाँ और तीसरे चरण के लक्ष्य।

📌 **याद रखने लायक बात:** ई-कोर्ट्स चरण-III (2023-27) — ₹7,210 करोड़, स्वीकृति 13 सितंबर 2023।



चित्र 9.41: ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

35. लंबित मामले और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड — 2026 के आँकड़े

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) ई-कोर्ट्स के दूसरे चरण में बना एक सार्वजनिक ऑनलाइन डैशबोर्ड है, जो देश के न्यायालयों में दायर, लंबित और निपटाए गए मामलों के आँकड़े लगभग वास्तविक समय में दिखाता है — उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों के अलग-अलग डैशबोर्ड। **14 सितंबर 2023** से उच्चतम न्यायालय भी इस ग्रिड से जुड़ा।

न्यायालय-स्तर	लंबित मामले (16 जुलाई 2026)	विशेष तथ्य
उच्चतम न्यायालय	96,024	अक्टूबर 2026 में भी लगभग 96 हज़ार
25 उच्च न्यायालय	64,72,536	सर्वाधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में
ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय	4,98,45,538	कुल लंबित का लगभग 88%
कुल	5,64,14,098	राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आँकड़े, संसद में विधि मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2026)

अक्टूबर 2026 में भी उच्चतम न्यायालय के ग्रिड पर लंबित मामले लगभग **96 हज़ार** थे। लंबन के प्रमुख कारण — न्यायाधीशों के रिक्त पद (उच्च न्यायालयों में लगभग 27%), **सरकार का सबसे बड़ा मुकदमेबाज़** होना, बार-बार **स्थगन**, गवाहों और दस्तावेज़ों में देरी, अधीनस्थ न्यायालयों का अपर्याप्त ढाँचा और अपीलों की परतें।

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid)

📘 **परिभाषा:** ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत विकसित राष्ट्रीय डेटाबेस और डैशबोर्ड, जो देश के न्यायालयों के मामलों, आदेशों और निर्णयों का विवरण — लंबन, आयु, चरण और विलंब के कारण सहित — सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है।

💡 **आसान भाषा में:** देश भर की अदालतों का "स्कोरबोर्ड" — कितने केस हैं, कितने पुराने, क्यों अटके। 🏠 **उदाहरण:** कोई शोधार्थी देख सकता है कि राजस्थान के किसी ज़िले में 5 वर्ष से पुराने कितने आपराधिक मामले लंबित हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

सबसे अधिक मामले **अधीनस्थ न्यायालयों** में हैं, उच्चतम न्यायालय में नहीं — लगभग 5.64 करोड़ में से 4.98 करोड़।

NJDG **ई-कोर्ट्स चरण-II** की देन है; उच्चतम न्यायालय 2023 में जुड़ा।

📖 नागौर का एक मुकदमा — दादा से पोते तक (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। नागौर ज़िले के **रामनिवास** के दादा ने 1998 में कुएँ के पानी के हिस्से को लेकर दीवानी मुकदमा किया था। दादा चल बसे, फिर पिता — और अब 2026 में रामनिवास उसी मुकदमे की तारीख़ें भुगत रहा है। उसने **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** की वेबसाइट पर देखा तो पता चला कि उसके जैसे लाखों मामले **10 वर्ष से अधिक** पुराने हैं।

वकील ने बताया कि देरी के कारण कई हैं — न्यायाधीशों की कमी, बार-बार स्थगन, गवाहों का न आना, सरकार का सबसे बड़ा मुकदमेबाज़ होना। उन्होंने ग्रिड का "**विलंब का कारण**" वाला खाना दिखाया — "देखो, अब अदालतें भी बताती हैं कि मामला क्यों अटका है।"

रामनिवास ने पूछा, "तो कोई रास्ता?" वकील बोले, "यदि दोनों पक्ष चाहें तो अगली **लोक अदालत** या **मध्यस्थता**।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** देश भर के लंबित मामलों के 2026 के आँकड़े और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।

📌 **याद रखने लायक बात:** जुलाई 2026 — कुल लगभग 5.64 करोड़ लंबित (SC ~96 हज़ार, HC ~64.7 लाख, अधीनस्थ ~4.98 करोड़)।

📊 लंबन घटाने के प्रमुख उपाय

1. रिक्त पदों को समय पर भरना; तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 224A)।
2. वैकल्पिक विवाद समाधान — लोक अदालत, मध्यस्थता, पंचाट।
3. सरकारी मुकदमेबाज़ी में कमी — अनावश्यक अपीलें न करना।
4. तकनीक — ई-फ़ाइलिंग, आभासी न्यायालय, केस-प्रबंधन।

🌟 क्या आप जानते हैं? — स्थगन की सीमा

सिविल प्रक्रिया संहिता (2002 का संशोधन) के अनुसार किसी पक्षकार को सामान्यतः **तीन से अधिक स्थगन** नहीं दिए जाने चाहिए — व्यवहार में इसका पालन चुनौती बना हुआ है।



चित्र 9.42: लंबित मामले और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड — 2026 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

36. तकनीक और न्याय — आभासी सुनवाई, सीधा प्रसारण, अनुवाद एवं कृत्रिम बुद्धि

उपकरण	वर्ष	क्या करता है
वीडियो-सुनवाई	मार्च 2020 से (कोविड-19)	आभासी और मिश्रित (hybrid) सुनवाई; जेलों से विचाराधीन बंदियों की पेशी
सीधा प्रसारण	27 सितंबर 2022 से	उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों का प्रसारण; कई उच्च न्यायालय भी
SUVAS (उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ़्टवेयर)	2019 से	नवंबर 2019 में 9 भाषाओं से शुरुआत; अब कृत्रिम बुद्धि की मदद से उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का **18 भारतीय भाषाओं** में अनुवाद (मानवीय जाँच के साथ)
SUPACE	अप्रैल 2021	न्यायाधीशों के लिए शोध-सहायक कृत्रिम बुद्धि पोर्टल — तथ्य और नज़ीर ढूँढना
ई-SCR	जनवरी 2023	उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की निःशुल्क डिजिटल रिपोर्ट; हिंदी व अन्य भाषाओं में भी
आभासी न्यायालय	2018-19 से	यातायात चालानों का ऑनलाइन निपटारा; 2026 में 31 आभासी न्यायालय

तकनीक के साथ चुनौतियाँ भी हैं — **डिजिटल विभाजन** (ग्रामीण, बुज़ुर्ग, ग़रीब वादी), **डेटा-सुरक्षा और निजता**, कृत्रिम बुद्धि के अनुवाद में त्रुटि की आशंका, और यह प्रश्न कि मशीन निर्णय में कितनी सहायता करे। इसीलिए अनुवाद और शोध में अंतिम जाँच **मनुष्य** करते हैं; निर्णय न्यायाधीश ही देते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: आभासी न्यायालय (Virtual Court)

📘 **परिभाषा:** ऐसा न्यायालय जहाँ वादी या अधिवक्ता को भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना, ऑनलाइन माध्यम से मामला प्रस्तुत करने, जुर्माना भरने और निर्णय पाने की सुविधा होती है — भारत में मुख्यतः यातायात चालानों के लिए।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत जो मोबाइल या कंप्यूटर पर चलती है — न लाइन, न तारीख़। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर में कटे यातायात चालान का भुगतान और निपटारा आभासी न्यायालय के पोर्टल पर घर बैठे हो सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

SUVAS **अनुवाद** का उपकरण है, SUPACE **शोध-सहायता** का — दोनों को आपस में न मिलाएँ।

सीधा प्रसारण **स्वप्निल त्रिपाठी (2018)** निर्णय से संभव हुआ; वास्तविक शुरुआत **2022** में।

📖 27 सितंबर 2022 — जब संविधान पीठ घर-घर पहुँची

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का उच्चतम न्यायालय (26 सितंबर 2018) में न्यायालय ने माना कि संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों की सुनवाई का **सीधा प्रसारण** "खुले न्यायालय" के सिद्धांत का ही विस्तार है। पर व्यवस्था बनने में चार वर्ष लगे।

27 सितंबर 2022 से उच्चतम न्यायालय की **संविधान पीठों** की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हुआ। अब कोई भी विद्यार्थी अपने घर से देख सकता है कि बहस कैसे होती है और न्यायाधीश क्या प्रश्न पूछते हैं। कई उच्च न्यायालय भी अपनी कार्यवाही का प्रसारण करते हैं।

इससे पहले कोविड-19 के दौर में मार्च 2020 से न्यायालय **वीडियो-सुनवाई** पर आ गए थे — और यहीं से तकनीक ने न्याय के हर हिस्से में प्रवेश किया: अनुवाद, शोध और दस्तावेज़।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आभासी सुनवाई, सीधा प्रसारण, SUVAS अनुवाद और कृत्रिम बुद्धि के उपकरण।

📌 **याद रखने लायक बात:** सीधा प्रसारण — स्वप्निल त्रिपाठी (2018); संविधान पीठ का प्रसारण 27 सितंबर 2022 से।

📊 डिजिटल न्याय — राजस्थान में

1. राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जोधपुर और जयपुर — दोनों की **कारण-सूची, मामले की स्थिति और निर्णय** ऑनलाइन।
2. **ई-टू कॉपी** — निर्णय की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन से।
3. **स्थानीय भाषा में निर्णय** — उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अनूदित निर्णयों का अलग खंड।
4. राष्ट्रीय लोक अदालत की कारण-सूची भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मिश्रित (हाइब्रिड) सुनवाई

कोविड-19 के बाद कई न्यायालयों ने **मिश्रित सुनवाई** अपनाई — कुछ अधिवक्ता न्यायालय में और कुछ वीडियो से एक साथ बहस करते हैं।

📊 तकनीक से जुड़ी न्यायिक पहलें — एक नज़र में

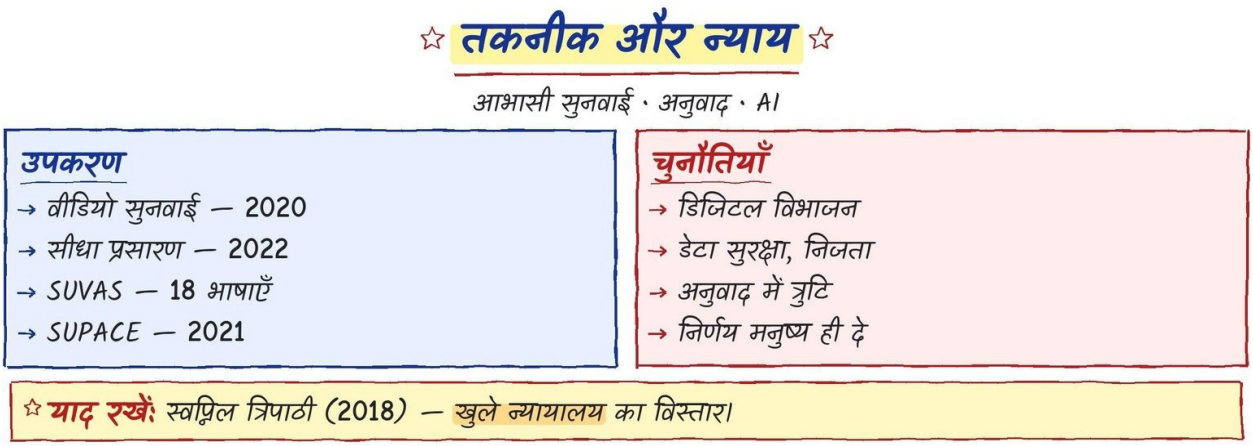
1. **ई-कमेटी** — उच्चतम न्यायालय की समिति (2004), ई-कोर्ट्स की नीति और निगरानी।
2. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** — लंबन के सार्वजनिक आँकड़े।
3. **ई-SCR, SUVAS** — निर्णयों तक निःशुल्क और बहुभाषी पहुँच।
4. **आभासी न्यायालय, वीडियो सुनवाई** — भौतिक उपस्थिति के बिना न्याय।

🌟 क्या आप जानते हैं? — हिंदी में निर्णय

उच्चतम न्यायालय के हज़ारों निर्णय अब **हिंदी** सहित कई भारतीय भाषाओं में अनूदित उपलब्ध हैं — राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी "स्थानीय भाषा में निर्णय" का अलग खंड है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — डिजिटल पहुँच की चुनौती

आभासी सुनवाई का लाभ उन्हीं तक पहुँचता है जिनके पास इंटरनेट और उपकरण हैं; इसीलिए **ई-सेवा केंद्र** और विधिक सेवा प्राधिकरणों की सहायता को डिजिटल न्याय का अनिवार्य हिस्सा माना गया है।



चित्र 9.43: तकनीक और न्याय — आभासी सुनवाई, सीधा प्रसारण, अनुवाद एवं कृत्रिम बुद्धि — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

37. न्यायिक सुधार — अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, क्षेत्रीय पीठें एवं न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात

सुधार का विषय	प्रस्ताव / बहस	स्थिति (2026)
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	अनुच्छेद 312 (42वाँ संशोधन) — ज़िला न्यायाधीश स्तर पर राष्ट्रीय भर्ती	जुलाई 2026 — हितधारकों में मतभेद, सहमति नहीं
न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात	विधि आयोग 120वीं रिपोर्ट (1987) — 50 प्रति दस लाख	लगभग 22 प्रति दस लाख
उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें	विधि आयोग 229वीं रिपोर्ट (2009) — दिल्ली में संविधान पीठ, चार क्षेत्रों में अपील-पीठें	लागू नहीं
प्रक्रिया-ज्ञापन (MoP)	नियुक्तियों में पारदर्शिता, समय-सीमा	संशोधन विचाराधीन (फ़रवरी 2026)
न्यायाधीशों की संख्या	उच्चतम न्यायालय 34 → 38; उच्च न्यायालय 906 (2014) → 1,122	2026 में उच्चतम न्यायालय की वृद्धि लागू
मुकदमेबाज़ी में कमी	राष्ट्रीय मुकदमा नीति, मध्यस्थता अधिनियम 2023, लोक अदालत	सरकार अभी भी सबसे बड़ी मुकदमेबाज़

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा — पक्ष	विपक्ष
● राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा, पारदर्शी भर्ती	● स्थानीय भाषा और स्थानीय कानूनों की कठिनाई
● वंचित वर्गों और महिलाओं को व्यवस्थित प्रतिनिधित्व	● राज्यों और उच्च न्यायालयों के नियंत्रण (अनुच्छेद 233-235) में कटौती
● रिक्तियाँ तेज़ी से भरेंगी; समान प्रशिक्षण	● अधीनस्थ न्यायाधीशों की पदोन्नति के अवसर घटेंगे

🔍 आसान परिभाषा: न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात (Judge-Population Ratio)

📘 **परिभाषा:** देश की जनसंख्या (प्रति दस लाख) पर स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या; विधि मंत्रालय इसे 2011 की जनगणना की जनसंख्या और उच्चतम, उच्च व अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या से निकालता है।

💡 **आसान भाषा में:** दस लाख लोगों पर कितने जज — जितने कम, उतना लंबा इंतज़ार। 🏠 **उदाहरण:** भारत में लगभग 22 न्यायाधीश प्रति दस लाख हैं, जबकि विधि आयोग ने 1987 में ही 50 का लक्ष्य सुझाया था।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में **ज़िला न्यायाधीश से नीचे** का कोई पद शामिल नहीं हो सकता।

नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए **राज्यसभा का संकल्प** (उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) आवश्यक है।

क्षेत्रीय पीठों पर उच्चतम न्यायालय का अपना मत रहा है कि इससे न्यायालय की **एकता** और विधि की एकरूपता प्रभावित हो सकती है। विकल्प के रूप में **राष्ट्रीय अपील न्यायालय** (चार क्षेत्रीय पीठों वाला, उच्चतम न्यायालय के नीचे) का सुझाव भी आया, जिसे 2016 में न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का प्रस्ताव किया, पर आगे नहीं बढ़ा।

📖 जयपुर के एक विधि महाविद्यालय में बहस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक कहानी है। जयपुर के एक विधि महाविद्यालय में वाद-विवाद का विषय था — **"अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: समाधान या नई समस्या?"** पक्ष में बोलते हुए **अर्जुन** ने कहा, "जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा है, वैसे ही ज़िला न्यायाधीशों की **राष्ट्रीय परीक्षा** हो — सबसे योग्य युवा आएँगे, वंचित वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा।"

विपक्ष में **फ़ातिमा** ने कहा, "पर ज़िला अदालत में काम **स्थानीय भाषा** और **स्थानीय क़ानूनों** में होता है — राजस्थान का काश्तकारी कानून तमिलनाडु से आए न्यायाधीश को कैसे सहज होगा? और राज्यों व उच्च न्यायालयों का नियंत्रण घटेगा।" दोनों ने **अनुच्छेद 312** का हवाला दिया, जिसे **42वें संशोधन (1976)** ने ऐसी सेवा के लिए खोला था।

निर्णायक प्रोफ़ेसर ने अंत में बताया, "संसद में सरकार ने जुलाई 2026 में भी यही कहा — हितधारकों में मतभेद के कारण अभी **सहमति नहीं** है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** न्यायिक सुधार की प्रमुख बहसें — अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, क्षेत्रीय पीठें, न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 312 — AIJS संभव (ज़िला न्यायाधीश से नीचे के पद नहीं); 2026 तक सहमति नहीं।

📊 विधि आयोग की न्यायपालिका से जुड़ी प्रमुख रिपोर्टें

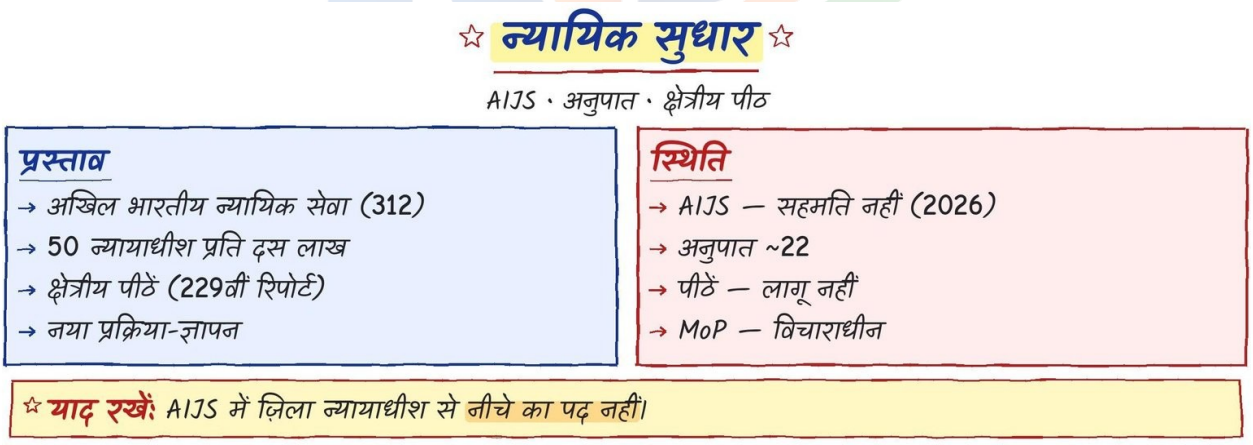
1. **14वीं (1958)** — न्यायिक प्रशासन में सुधार; पहली व्यापक समीक्षा।
2. **114वीं (1986)** — ग्राम न्यायालय; **120वीं (1987)** — न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात 50।
3. **229वीं (2009)** — उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें।
4. **245वीं (2014)** — लंबित मामले और आवश्यक न्यायाधीश; "निपटान-दर" पद्धति।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रीय मुकदमा नीति

2010 में सरकार ने **राष्ट्रीय मुकदमा नीति** का प्रारूप रखा ताकि सरकार अनावश्यक अपीलें न करे — सरकार स्वयं लगभग आधे मुकदमों में पक्षकार मानी जाती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अधीनस्थ न्यायपालिका का ढाँचा

न्यायालय-भवनों और न्यायाधीशों के आवास के लिए **केंद्र प्रायोजित योजना** (1993-94 से) चलती है; केंद्र-राज्य का अंश सामान्यतः 60:40 (पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 90:10) है।



चित्र 9.44: न्यायिक सुधार — अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, क्षेत्रीय पीठें एवं न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

38. सन् 2026 की ताज़ा न्यायपालिका घटनाएँ

📌 ताज़ा घटनाक्रम

न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली — वे 9 फ़रवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे; वरिष्ठता-क्रम में उनके बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ हैं। 31 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की — राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लेकर हुए विवाद के बीच। न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल ने 7 सितंबर 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे पहले न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम 21 जुलाई से 27 सितंबर 2025 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पद पर बदलाव अपेक्षाकृत बार-बार होते हैं — यह विषय निरंतर विकासशील है।

तिथि (2026)	घटना
फ़रवरी	कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 तदर्थ न्यायाधीशों (अनुच्छेद 224A) को स्वीकृति दी
9 अप्रैल	न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का त्यागपत्र; 15 अप्रैल — न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव सेवानिवृत्त, हटाने की सूचना निष्प्रभावी
16 मई	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश — संख्या 34 से 38

तिथि (2026)	घटना
11 अगस्त	संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति
12 अगस्त	वर्मा जाँच समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों में — तीनों आरोप सिद्ध
अगस्त	संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया — राष्ट्रीय अधिकरण आयोग
21 अगस्त	न्यायिक सेवा में प्रवेश हेतु वकालत की शर्त 3 वर्ष से घटकर 1 वर्ष
7 सितंबर	संजय कुमार अग्रवाल — राजस्थान उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश
9 सितंबर	वैवाहिक बलात्कार अपवाद की चुनौती को अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश
12 सितंबर	तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत — 2.10 करोड़ मामले निपटे
6 अक्टूबर	तीन नए न्यायाधीशों की शपथ — उच्चतम न्यायालय में 37 न्यायाधीश, 3 महिलाएँ

🌟 क्या आप जानते हैं? — आगे क्या

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत **9 फ़रवरी 2027** को सेवानिवृत्त होंगे और वरिष्ठता-क्रम में न्यायमूर्ति **विक्रम नाथ** 54वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।

🔍 आसान परिभाषा: मानी गई स्वीकृति (Deemed Assent)

📘 **परिभाषा:** यह विचार कि यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति निर्धारित समय में किसी विधेयक पर निर्णय न लें तो उसे स्वीकृत मान लिया जाए; 20 नवंबर 2025 की राष्ट्रपति-संदर्भ राय में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी स्वीकृति और न्यायालय द्वारा तय समय-सीमा — दोनों को अस्वीकार किया।

💡 **आसान भाषा में:** चुप्पी को "हाँ" मान लेना — संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। 🏠 **उदाहरण:** कोई विधेयक महीनों से राज्यपाल के पास पड़ा हो, तो भी वह अपने-आप कानून नहीं बनेगा; पर अत्यधिक देरी पर सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है।

⚠️ भ्रम से बचें

उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या **38** (2026 से) — पुरानी **34** नहीं; कार्यरत 37 (अक्टूबर 2026)।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश **संजय कुमार अग्रवाल** — कार्यवाहक नहीं, नियमित (44वें)।

🔍 आसान परिभाषा: आंतरिक प्रक्रिया (In-house Procedure)

📘 **परिभाषा:** उच्चतम न्यायालय द्वारा 1999 में अपनाई गई वह स्व-नियामक व्यवस्था जिसके तहत न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच न्यायाधीशों की समिति करती है, और आरोप सही पाए जाने पर त्यागपत्र की सलाह या हटाने की कार्यवाही की सिफ़ारिश होती है।

💡 **आसान भाषा में:** न्यायपालिका का "घर के भीतर" अनुशासन — संसद तक जाने से पहले की जाँच। 🏠 **उदाहरण:** 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास पर नकदी मिलने की ख़बर के बाद तीन मुख्य न्यायाधीशों की समिति ने जाँच की।

◆ न्यायपालिका से जुड़े प्रमुख निर्णय — एक तालिका

निर्णय	वर्ष	सिद्धांत
रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य	1950	अनुच्छेद 32 स्वयं मौलिक अधिकार; न्यायालय "सतर्क प्रहरी"
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ	1962	अनुच्छेद 131 — संघ राज्य की संपत्ति भी अधिग्रहित कर सकता है
केशवानंद भारती	1973	मूल संरचना सिद्धांत
एडीएम जबलपुर	1976	आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं (बाद में ख़ारिज)
मेनका गांधी	1978	"न्यायसंगत, निष्पक्ष, युक्तियुक्त" प्रक्रिया
हुसैनारा ख़ातून	1979	त्वरित विचारण; निःशुल्क विधिक सहायता
मिनर्वा मिल्स	1980	न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना
एस.पी. गुप्ता (प्रथम न्यायाधीश वाद)	1981	लोकस स्टैंडी शिथिल; "परामर्श" ≠ "सहमति"
एस.सी. एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (द्वितीय)	1993	नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता
के. वीरास्वामी	1991	न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार निवारण कानून के दायरे में; अभियोजन से पहले CJI से परामर्श
एल. चंद्र कुमार	1997	अधिकरणों पर उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य	1997	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न — दिशा-निर्देश
तृतीय न्यायाधीश वाद	1998	कॉलेजियम = CJI + 4
रूपा अशोक हुर्रा	2002	उपचारात्मक याचिका

निर्णय	वर्ष	सिद्धांत
आई.आर. कोएल्हो	2007	नवीं अनुसूची भी समीक्षा योग्य (24.04.1973 के बाद)
NJAC (चतुर्थ न्यायाधीश वाद)	2015	99वाँ संशोधन रद्द
सुभाष चंद्र अग्रवाल	2019	CJI का कार्यालय सूचना के अधिकार के अधीन
राष्ट्रपति संदर्भ (16वाँ)	2025	विधेयकों पर निर्णय की समय-सीमा न्यायालय तय नहीं कर सकता
मद्रास बार एसोसिएशन	2025	अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधान रद्द

◆ कालरेखा — भारतीय न्यायपालिका 1773 से 2026

वर्ष	घटना
1773-74	रेगुलेटिंग एक्ट; कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ जुडिकेचर
1862	कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय (1861 का अधिनियम)
1937	संघीय न्यायालय, दिल्ली
1949	प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता समाप्त; राजस्थान उच्च न्यायालय (29 अगस्त)
1950	उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन (28 जनवरी)
1958	तिलक मार्ग का भवन; जयपुर पीठ बंद
1968	न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम
1973 / 1977	वरिष्ठता की परंपरा टूटी (ए.एन. राय / एम.एच. बेग)
1976	जयपुर में स्थायी पीठ; 42वाँ संशोधन — अधिकरण, अनुच्छेद 39A
1979-81	जनहित याचिका का उदय
1982 / 1987	पहला लोक अदालत शिविर / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
1993 / 1998	द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश वाद — कॉलेजियम
2008-09	ग्राम न्यायालय अधिनियम (प्रभावी 2 अक्टूबर 2009)
2014-15	NJAC (99वाँ संशोधन) और उसका रद्द होना
2019	संख्या 34; आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय
2022-23	संविधान पीठों का सीधा प्रसारण; ई-कोर्ट्स चरण-III
2025	53वें CJI सूर्य कांत; 16वाँ राष्ट्रपति संदर्भ
2026	संख्या 38; राजस्थान के 44वें मुख्य न्यायाधीश; वर्मा रिपोर्ट

📊 2027 में क्या देखें

1. **10 फ़रवरी 2027** — न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (वरिष्ठता से) 54वें मुख्य न्यायाधीश।
2. **सितंबर 2027** — न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (लगभग 36 दिन)।
3. ई-कोर्ट्स चरण-III की अवधि **2027** में पूरी होनी है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — लंबित प्रश्न

त्यागपत्र के बाद हटाने की कार्यवाही, प्रक्रिया-ज्ञापन, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग — ये चारों प्रश्न 2027 में भी न्यायिक सुधार की बहस के केंद्र में रहेंगे।

📖 12 अगस्त 2026 — "तीनों आरोप सिद्ध", पर न्यायाधीश पहले ही जा चुके थे

मार्च 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **यशवंत वर्मा** के सरकारी आवास के एक भंडार-कक्ष में आग लगी, और वहाँ अधजली नकदी मिलने की ख़बर आई। उच्चतम न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया के बाद उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजा गया और हटाने की सिफ़ारिश हुई। लोकसभा में सदस्यों के प्रस्ताव पर अध्यक्ष **ओम बिरला** ने **12 अगस्त 2025** को तीन-सदस्यीय जाँच समिति बनाई।

समिति की कार्यवाही लगभग पूरी होने को थी कि **9 अप्रैल 2026** को न्यायमूर्ति वर्मा ने राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज दिया। समिति ने काम जारी रखा और **18 मई 2026** को रिपोर्ट सौंपी, जो **12 अगस्त 2026** को दोनों सदनों में रखी गई — **तीनों आरोप "सिद्ध"**।

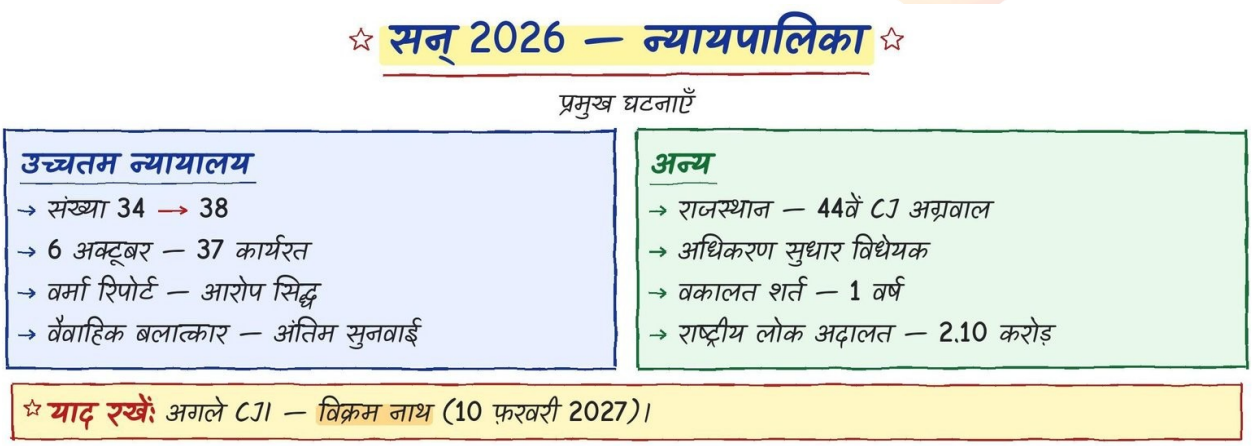
अब संवैधानिक प्रश्न है — जो न्यायाधीश पद छोड़ चुका, क्या संसद उसके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है? अक्टूबर 2026 तक संकेत थे कि कार्यवाही आगे न बढ़े; पर यह प्रश्न जवाबदेही की बहस में बना रहेगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सन् 2026 के प्रमुख न्यायिक घटनाक्रम एक नज़र में।

📌 **याद रखने लायक बात:** वर्मा प्रकरण: समिति 12 अगस्त 2025; त्यागपत्र 9 अप्रैल 2026; रिपोर्ट सदन में 12 अगस्त 2026 — आरोप सिद्ध।

📊 2026 — एक पंक्ति में

1. उच्चतम न्यायालय — **38** स्वीकृत, **37** कार्यरत, **3** महिलाएँ।
2. राजस्थान — **44वें** मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल।
3. लंबित — लगभग **5.64 करोड़** मामले (जुलाई 2026)।



चित्र 9.45: सन् 2026 की ताज़ा न्यायपालिका घटनाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — शब्दावली कैसे दोहराएँ

हर शब्द के साथ उससे जुड़ा **अनुच्छेद** और **एक वाद** याद करें — जैसे कॉलेजियम → 124(2), तृतीय न्यायाधीश वाद।

📌 महत्वपूर्ण शब्दावली (Key Terms)

कॉलेजियम प्रणाली | जजेज़ केसेज़ | महाभियोग | SLP (अनुच्छेद 136) | परामर्शदायी अधिकारिता | 5 रिटें | बंदी प्रत्यक्षीकरण | न्यायिक पुनरावलोकन | न्यायिक सक्रियता | जनहित याचिका (PIL) | लोक अदालत | ग्राम न्यायालय | ई-कोर्ट्स | मूल संरचना सिद्धांत

📊 अध्याय की 10 संख्याएँ

1. **124-147** — उच्चतम न्यायालय; **214-231** — उच्च न्यायालय; **233-237** — अधीनस्थ न्यायालय।
2. **38** — उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या (2026); **1,122** — उच्च न्यायालयों की।
3. **65 / 62** — सेवा-आयु; **100 / 50** — हटाने की सूचना के हस्ताक्षर।
4. **16** — राष्ट्रपति के संदर्भ; **25** — उच्च न्यायालय; **44** — राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश।
5. **5.64 करोड़** — लंबित मामले (जुलाई 2026); **₹7,210 करोड़** — ई-कोर्ट्स चरण-III।

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक वाक्य में पूरा अध्याय

भारत की न्यायपालिका **एक** है — उसकी चोटी पर उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, उच्च न्यायालय राज्यों में अधिकारों के प्रहरी हैं, और ग्राम न्यायालय, लोक अदालत व ई-कोर्ट्स न्याय को आम आदमी के दरवाज़े तक ले जाने की कोशिश हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — स्वतंत्रता और जवाबदेही

कॉलेजियम, हटाने की कठिन प्रक्रिया और भारित वेतन न्यायपालिका को **स्वतंत्र** रखते हैं; आंतरिक प्रक्रिया, सूचना का अधिकार, सीधा प्रसारण और संपत्ति-घोषणा उसे **जवाबदेह** बनाने के उपाय हैं — दोनों का संतुलन ही इस अध्याय का केंद्रीय प्रश्न है।

📌 अध्याय सार (Chapter Summary)

1. सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124-147) — उद्घाटन 28 जनवरी 1950; स्वीकृत संख्या 38 (2026 से); नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली (द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ न्यायाधीश वाद 1993-1998-2015); कार्यकाल 65 वर्ष; महाभियोग आज तक कभी सफल नहीं हुआ।

2. सर्वोच्च न्यायालय की 8 प्रकार की अधिकारिता — मूल (अनुच्छेद 131), रिट (अनुच्छेद 32), अपीलीय (132-136, SLP सहित), परामर्शदायी (अनुच्छेद 143), अभिलेख न्यायालय (129), न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विलोकन (137) एवं संवैधानिक व्याख्या के 13 सिद्धांत।

3. उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214-231) — भारत में कुल 25 HC; कलकत्ता सबसे प्राचीन (1862); राजस्थान HC की स्थापना 29 अगस्त 1949 जोधपुर में, जयपुर खंडपीठ 1976 में पुनर्स्थापित; कॉलेजियम (CJI+2) की सिफारिश पर नियुक्ति; सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष।

4. पाँच रिटें (अनुच्छेद 226 एवं 32) — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण; HC की रिट-शक्ति (मौलिक + विधिक अधिकार दोनों) SC (केवल मौलिक अधिकार) से अधिक व्यापक है।

5. न्यायिक पुनरावलोकन — उत्पत्ति USA, मार्बरी बनाम मैडिसन (1803); भारत में मूल संरचना का अंग (केशवानंद भारती 1973); नवीं अनुसूची भी 24 अप्रैल 1973 के बाद की प्रविष्टियों के लिए इससे मुक्त नहीं (आई.आर. कोएल्हो 2007)।

6. न्यायिक सक्रियता (शब्द-प्रणेता आर्थर श्लेसिंगर जूनियर, 1947) बनाम न्यायिक संयम — SC ने दिसंबर 2007 में "न्यायिक सक्रियता न्यायिक दुस्साहस न बने" कहकर संतुलन पर बल दिया; उपेंद्र बक्शी के 6 भय इस बहस को गहराई देते हैं।

7. जनहित याचिका (PIL) — उत्पत्ति USA 1960s, भारत में 1980s, प्रणेता वी.आर. कृष्ण अय्यर व पी.एन. भगवती; पहली PIL हुसैनारा ख़ातून (1979); लोकस स्टैंडी में शिथिलता इसकी सबसे क्रांतिकारी विशेषता; दुरुपयोग रोकने हेतु SC ने अनुकरणीय जुर्माने का प्रावधान किया।

8. लोक अदालत (पहला शिविर 1982 जूनागढ़ में), ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 एवं ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (SUPACE, NJDG, सीधा प्रसारण) — न्याय को गाँव-गाँव तक, सस्ता एवं डिजिटल रूप से सुलभ बनाने की तीन प्रमुख पहलें।

9. सन् 2026 की ताज़ा स्थिति — न्यायमूर्ति सूर्य कांत 53वें CJI (शपथ नवंबर 2025); सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या 34 से 38 (2026); राजस्थान HC के 44वें मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल (7 सितंबर 2026)।

> “ *न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। (Justice delayed is justice denied)* ” — **प्रसिद्ध न्याय-सूत्र**

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir